

CONTROL 21 - principal autonomo final, 86 paginas

EDICION PUBLICA CON REDACCIONES - NO ES COPIA AUTENTICA

Paginacion: esta cubierta editorial, seguida de las 86 paginas fuente en su orden original. Las paginas retenidas por privacidad mantienen su posicion con un aviso explicito.

Se conservan texto, estructura, imagenes y versiones de la copia recuperada, salvo las redacciones identificadas en el manifiesto. No se autentican las alegaciones ni los documentos, no se certifica incorporacion judicial y no se mantiene la validacion de firmas digitales.

Las referencias personales, contactos, firmas, credenciales de acceso, codigos privados de verificacion, correspondencia reservada y tablas financieras individualizadas se omiten. Los originales permanecen en custodia privada.

Las transcripciones de paginas fotografiadas son auxiliares de lectura. Los pasajes ilegibles o cortados se marcan; las divergencias numericas y variantes nominales no se corrigen. Los errores y denominaciones de las fuentes no se adoptan como identidades actuales.

La denuncia, su paquete de impresion y los predecesores son versiones distintas. La repeticion de un documento no aporta corroboracion independiente.

Fecha de digitalizacion: 20 de septiembre de 2026.

Huella SHA-256 de la copia fuente:

3f4bd2bbbc963605e4cc94bc73d116157e2bf4a2266e2285b013f38de9e90736

AL DECANATO DE LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PARA SU REPARTO A LA SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE
INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA QUE CORRESPONDA

DENUNCIA PENAL DOCUMENTADA AUTÓNOMA - ACTUALIZADA PARA PRESENTACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2026

Solicitud de incoación, preservación y verificación judicial proporcionada sobre tres mecanismos interactuantes: (i) estructura dominical y de explotación 100% hotelera; (ii) apropiación e instrumentalización de la autoridad, contabilidad, deuda y voto comunitarios; y (iii) adquisición del crédito por CAM, preparación de acceso y control, compra de unidades disidentes cerradas, valoración Actúa, liquidación/dación en pago y posterior ruta de proyecto, RIC, HNT y MYND Yaiza.

YO, D. GIL MARER, mayor de edad, con NIE [REDACTED] domicilio a efectos de comunicaciones en [REDACTED] Cruz de Tenerife, y correo electrónico [REDACTED] comparezco en nombre propio y, asimismo, pongo en conocimiento hechos que afectan directamente a Luchy Playa Blanca, S.L.U. ("LPB"), Aweswell Limited, Matkator, S.L. y a la explotación hotelera del complejo Sun Park, sin perjuicio de aportar o ratificar, si fuera requerido, la documentación acreditativa de mis cargos, participaciones, mandatos o representación societaria; y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO

Que, al amparo de los artículos 264 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, PRESENTO PERSONALMENTE, EN FECHA 25 DE JUNIO DE 2026, la presente DENUNCIA PENAL DOCUMENTADA contra las cinco personas que se identifican a continuación, con el objeto inmediato de obtener verificación judicial e investigación proporcionada de hechos, documentos y contradicciones delimitados; sin solicitar una decisión anticipada de culpabilidad, sin perjuicio de la ulterior concreción de responsabilidades y de la calificación que resulte de las diligencias. Las cinco personas, sus acrónimos y su posición funcional se resumen en el «Mapa individual de las cinco personas» y se desarrollan nominalmente en el apartado I.

HOJA DE RUTA PARA LA LECTURA JUDICIAL

RESUMEN EJECUTIVO EN UNA PÁGINA

Sun Park era y sigue siendo un establecimiento 100% hotelero, físicamente configurado y jurídicamente destinado a funcionar como una sola unidad de explotación. La división horizontal no convirtió sus unidades alojativas en viviendas independientes ni autorizó una explotación residencial, vacacional individual o de uso mixto.

La denuncia sostiene que, desde 2011, las actas, certificaciones y saldos atribuidos a la estructura comunitaria no contienen meras discrepancias contables ni simples errores de cálculo. Según se denuncia, fueron documentos manufacturados para aparentar juntas, autoridades, asistentes, representaciones, votos, acuerdos, gastos y deudas que no existieron o no se produjeron en la forma documentada, y para excluir a LPB y Matkator, controlar cuentas, justificar seguridad, acceso y obras y proyectar ante terceros una apariencia de gobierno legítimo. Los importes variables no son el objeto del reproche ni convierten el asunto en aritmética: constituyen una huella de la adaptación documental a finalidades sucesivas que debe reconstruirse acta por acta, certificado por certificado y uso por uso.

REGLA CENTRAL DE PROCEDENCIA NO CIRCULAR: ningún acta, certificado o acuerdo puede acreditar por sí solo la autoridad de quienes lo convocaron, redactaron, firmaron, certificaron o utilizaron. Cada presidencia, representación, poder, voto, deuda, mandato bancario, instrucción de seguridad, obra o autorización debe remontarse a una fuente independiente, anterior y verificable de titularidad y legitimación. La repetición de documentos procedentes de la misma cadena de custodia no convierte una apariencia en autoridad legítima.

CAM adquirió de Promontoria Holding 122 B.V. el crédito concursal mediante escritura de 20 de octubre de 2017 y, según las notas registrales disponibles, pasó después a adquirir de forma escalonada determinadas unidades, convirtiéndose también en comunera o cotitular registral de un perímetro limitado, sujeto al régimen hotelero y de unidad de explotación que debe verificarse. La hipótesis a comprobar es si CAM utilizó o capitalizó la fragmentación preexistente: inspecciones y preparación operativa; compra de unidades cerradas; valoración Actúa de 9,776 millones de euros; oferta de liquidación/dación en pago; control material desde junio de 2018; y posterior proyecto RIC/HNT/MYND. Debe determinarse quién autorizó y facilitó la inspección de Actúa, qué espacios examinó y qué información recibió sobre el hotel. La tasación ECO Gesvalt, tras visita de 23 de mayo de 2018, describió el establecimiento como terminado, «con ocupante» y en explotación, con valor de 25,647 millones de euros. El informe Actúa consignaba además ingresos anuales estandarizados cercanos a 4,173 millones de euros; la coherencia entre esa cifra, su valoración y su posterior uso debe reconstruirse, sin convertir la diferencia numérica por sí sola en prueba de irregularidad.

TÍTULO NO EQUIVALÍA A AUTORIDAD: la adquisición de una finca no equivalía a la adquisición del hotel; la propiedad de una unidad no confería la explotación; la condición de comunero no confería la representación de la Comunidad; la adquisición del crédito no confería posesión; y una adjudicación de 2022 no podía legitimar retroactivamente actos materiales o documentales realizados desde 2018. Las ventas de unidades disidentes tampoco purgaban por sí solas los incumplimientos, daños, litigios, restricciones hoteleras o consecuencias derivados de su retirada de la explotación, cambio de cerraduras y bloqueo prolongado desde 2011.

La denuncia no pide aceptar esta hipótesis sin contraste. Solicita incoación, preservación y diligencias cortas capaces de confirmar o excluir: quién tenía autoridad; qué unidades estaban cerradas; cuáles inspeccionó y compró CAM; qué conocían Actúa y CAM sobre la ocupación real; cómo se calculó la oferta; y qué título respaldó cada acceso, obra, voto, declaración de propiedad, financiación y explotación.

“Unidades disidentes cerradas” no equivalía a “hotel cerrado”.
<i>Principio de lectura del núcleo Actúa - Gesvalt - liquidación/dación en pago.</i>

LOS TRES MECANISMOS INTERACTUANTES

Mecanismo	Función alegada	Prueba principal	Pregunta judicial
1. Título y explotación hotelera	Define el perímetro legal: hotel 100%, unidad funcional, titularidades LPB/Matkator/terceros y derechos de explotación.	Título, estatutos, CE-SP 2008, licencias, Gesvalt.	¿Qué podía hacer cada titular y qué no podía sustituirse mediante cuotas o uso autónomo?
2. Comunidad, cuentas y deuda	Posible fabricación y uso instrumental de apariencia de autoridad, juntas, morosidad, exclusión de voto, litigios, acceso, bancos, obras y deuda.	Actas 2011-2022, certificados, cuentas, reunión 2016, FMMM/AAS/ACR/SCR.	¿Qué juntas, acuerdos, gastos y deudas existieron realmente; quién manufacturó, firmó, certificó, custodió y utilizó cada acta; y qué efecto pretendió producir?
3. Crédito, control y proyecto CAM	Crédito, inspecciones, acceso, unidades cerradas, Actúa, dación, adjudicación, RIC/HNT/MYND.	DP 1041, llamada atribuida a JDAM, acta 18/05/2018, DP 1132, Actúa/Gesvalt, webinar.	¿Se transformó una fragmentación excepcional en una ventaja económica y de control sobre todo el hotel?

Regla metodológica: procedencia no circular de la autoridad y título primero; acto, gasto real y transmisión efectiva después; atribución individual y convergencia funcional; aritmética y calificación penal al final.

MAPA INDIVIDUAL DE LAS CINCO PERSONAS

a	Person	Posición funcional que debe verificarse	Fuentes de mayor rendimiento
	JDAM	Preparación de acceso, cooperación de personal, seguridad, obras, afirmaciones de propiedad, proyecto RIC y relación con la oferta de liquidación/dación.	Grabación atribuida 2018; email 16/07/2018; webinar 11/11/2020; actas y archivos CAM.
	LPAM	Representación de CAM, reuniones, comunicaciones, actas, discurso de propiedad y continuidad corporativa.	Actas, poderes, correos, declaraciones y documentos societarios.
	FMMM	Continuidad de la maquinaria comunitaria: administración, actas, cuentas, deuda, certificados y banco.	Actas 2011-2022; reunión 2016; expedientes y cuentas originales.
	ACR	Presidencia o actuación comunitaria, seguridad, acceso y presencia atribuida el 7/06/2018. Su eventual condición de propietario o representante debe tratarse como apariencia documental pendiente de contraste con la finca 8501 y la cadena Inversiones Salinetas-CAM.	Acta 18/05/2018; declaración MBC; contratos e instrucciones.
	SCR	Secretaría/administración, custodia y transmisión de actas, representación y continuidad documental. Su eventual condición de propietaria o representante debe tratarse como apariencia documental pendiente de contraste con la finca 8718 y la cadena Tengolf/Amenem-CAM.	Convocatorias, actas, email de transmisión 2022, poderes y archivos PAMALEXSHA.

No se atribuye responsabilidad colectiva. Cada acto debe identificar persona, entidad representada, poder, documento, activo, instrucción, beneficio y daño.

CRONOLOGÍA JUDICIAL DE DIEZ HITOS

Fecha	Hito	Relevancia
2008	Estructura de adquisición y Comunidad de Explotación.	Base de la unidad hotelera y de los derechos de explotación.
2011-2014	Ruptura disidente, desahucios y apropiación de funciones comunitarias.	Fragmentación posesoria sin conversión legal a residencial o uso mixto.
2015-2016	Plataforma de vendedores y reunión técnica sobre cuentas.	Conocimiento previo de la controversia de autoridad, gasto y deuda.
20/10-11/2017	CAM adquiere el crédito; primera notificación documental tardía a LPB.	Entrada en una estructura ya controvertida.
26/02/2018	Conversación atribuida a JDAM; certificación posterior 22/03.	Acceso, "paripé", acuerdo comunitario, seguridad y obras, sujeto a autenticación.
18/05/2018	Junta sobre seguridad con LPB, CAM y actores comunitarios.	Entorno formal inmediatamente anterior al control material.
23/05-07/06/2018	Gesvalt inspecciona hotel ocupado; hechos de 7 de junio.	Contraste entre hotel abierto y control/acceso posterior.
16/07/2018	JDAM limita CAM a 26 apartamentos y 7 locales.	Reconocimiento directo de límites frente a unidades ajenas y comunes.
11/11/2020	Webinar RIC: tres complejos comprados, fondos propios y libres de cargas.	Representación pública a contrastar con título, cargas y concurso.
2022	Acta comunitaria, adjudicación, segregación HNT y proyecto.	Consolidación posterior que no retrotrae título a 2018.

QUÉ ESTÁ DOCUMENTADO Y QUÉ DEBE VERIFICARSE

DOCUMENTADO DIRECTAMENTE	INDICIO SUJETO A VERIFICACIÓN	NO SE AFIRMA COMO HECHO PROBADO
Hotel 100% y unidad funcional; unidades disidentes cerradas; hotel descrito por Gesvalt como “con ocupante”; Actúa 9,776 M€ y Gesvalt 25,647 M€; actas 2018/2022; webinar; límites de propiedad expresados por JDAM.	Identidad de la voz de 2018; unidades exactas fotografiadas y luego compradas; información dada a Actúa; incidencia en la oferta de dación; contenido completo de reuniones; autenticidad, autoría, versiones y uso de cada acta, certificado y cifra comunitaria.	Conspiración global; falsedad consciente de Actúa; cierre causado por CAM; culpabilidad colectiva; que todas las unidades cerradas fueran adquiridas; que toda diferencia de valoración sea ilícita.

Evidencia nativa y voluminosa preservada: correos .eml con cabeceras, audio maestro y certificados, metadatos de fotografías, expedientes completos, due diligence, libros, bancos, contratos, títulos y archivos de explotación. Se ofrece para aportación ordenada tras la incoación o antes si el Juzgado lo requiere.

DOCE DILIGENCIAS QUE PUEDEN RESOLVER EL NÚCLEO

#	Diligencia	Pregunta que resuelve
1	DP 1132/2018 y DI 248/2018 íntegros, con audiovisual.	Quién hizo y vio qué antes y durante el 7/06/2018.
2	Concurso 36/2012: testimonio limitado sobre acceso, seguridad, conservación, Actúa y dación.	Qué conocieron y autorizaron los custodios concursales.
3	Grabación nativa, Logalty/Burovoz, titulares de líneas y voz.	Fecha, identidad, integridad y significado de las frases atribuidas a JDAM.
4	Acta 18/05/2018, audio, poderes, votos y contrato de seguridad.	Alcance real de la aparente autorización comunitaria.
5	Actúa: encargo, archivo fotográfico, fincas inspeccionadas, acceso y borradores.	Si las unidades cerradas fueron presentadas como estado general del hotel.
6	Gesvalt: expediente ECO y datos de ocupación/ingresos.	Estado operativo y valor del hotel en mayo-junio de 2018.
7	Matriz de unidades cerradas - fotografiadas - compradas por CAM.	Relación entre fragmentación, valoración y adquisiciones.
8	Oferta CAM de liquidación/dación, cálculos, Actúa, juntas y aprobación societaria.	Cómo se capitalizó económicamente la situación.
9	Cesión Promontoria-CAM: escritura, precio, pago y due diligence.	Origen, alcance y conocimiento de la posición crediticia.
10	Libros, cuentas, bancos y certificados CP-SP/CE-SP/PAMANIL/PAMALEXSHA.	Legitimidad y finalidad de la maquinaria de deuda y voto.
11	Registro finca por finca y títulos LPB/Matkator/CAM/terceros.	Qué podía adquirir, poseer, reformar o explotar cada sujeto.
12	Webinar/RIC/HNT/MYND y expedientes administrativos.	Qué se declaró sobre propiedad, cargas, perímetro y disponibilidad.

La denuncia completa desarrolla las fuentes, limitaciones, alternativas lícitas y peticiones concretas.

I. PERSONAS DENUNCIADAS Y ENTIDADES RELACIONADAS

1. D. JOSÉ DANIEL ACOSTA MATOS - JDAM (2018)

DNI [REDACTED] Se interesa comprobación actual de domicilio, cargos y poderes mediante Punto Neutro Judicial y Registro Mercantil. Su primera intervención personalmente individualizada en los hechos objeto de esta denuncia se sitúa en 2018, vinculada a CAM, inspecciones y preparación del proyecto, sin perjuicio de verificar contactos o decisiones anteriores mediante los archivos societarios y de due diligence.

2. DÑA. LAURA PATRICIA ACOSTA MATOS - LPAM (2018)

DNI [REDACTED] Su primera intervención personalmente individualizada en la secuencia objeto de la presente denuncia se sitúa en 2018. En las actuaciones aparece también la variante nominal «Laura Isabel Acosta Matos», que deberá cotejarse por DNI y documentación identificativa antes de atribuir cualquier acto.

3. D. FRANCISCO MARIO MATOS MATAS - FMMM (2011)

DNI [REDACTED] Aparece vinculado desde 2011 a la administración y documentación comunitarias, a PAMANIL, S.L. y, en periodos posteriores, a referencias relativas a PAMALEXSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.L., entidades que deberán mantenerse separadas. Debe verificarse su intervención concreta en cuentas, actas, certificados, deuda, custodia, comunicaciones con el AC 36/2012 y continuidad documental hacia la etapa CAM/HNT. Asimismo, las certificaciones mercantiles deberán confirmar o excluir la vinculación societaria que se le atribuye con sociedades del entorno CAM o RIC Private Equity, incluida cualquier participación a través de Orion Rental SOCIMI; este extremo no se afirma como probado sin la documentación primaria.

4. D. ANTONIO COGOLLUDO ROJAS - ACR (2013; DOCUMENTADO EN 2014)

DNI [REDACTED] Su intervención material se remonta, al menos, a hechos de 12 de septiembre de 2013 documentados en un acta de manifestaciones de 27 de junio de 2014, que lo describe como «Supervisor de Mantenimiento representando a PAMANIL, S.L.». También aparece en una reunión comunitaria de abril de 2014, en gestiones atribuidas a PAMANIL/FMMM en 2015, en la presidencia comunitaria posterior y en decisiones de seguridad, acceso y control de 2018. Las referencias a una eventual condición de propietario o representante se formulan únicamente como apariencia documental pendiente de verificación: las notas disponibles no identifican de forma concluyente a ACR como titular de la finca 8501, cuya transmisión a CAM aparece vinculada a Inversiones Salinetas, S.L. Cada cargo, poder, titularidad, relación contractual e instrucción deberá acreditarse por documento primario.

5. DÑA. SHAILA MARÍA COGOLLUDO RAMOS - SCR (INDICIO DOCUMENTAL 2014; FUNCIÓN INDIVIDUALIZADA 2017)

El DNI deberá cotejarse con las actas de 2017 y 2018 en las que, según se indica, constaría, y confirmarse judicialmente antes de atribuir actos. La búsqueda sitúa referencias documentales a SCR desde 2014, aunque su primera función comunitaria individualizada se verifica actualmente en 2017, vinculada a secretaría, administración, tesorería o custodia documental. Las referencias a una eventual condición de propietaria o representante se formulan como apariencia pendiente de contraste: las notas disponibles relacionan la finca 8718 con Tengolf y Amenem y su posterior adquisición por CAM, sin identificar de forma concluyente a SCR como titular. Deben precisarse sus actos personales en cuentas, poderes, actas, seguridad, llaves, comunicaciones y documentación turística, sin atribución por parentesco.

Personas: JDAM, LPAM, FMMM, ACR, SCR, AAS y AC 36/2012. Entidades y estructuras: LPB (Luchy Playa Blanca, S.L.U.); AWS (Aweswell Limited); MAT (Matkator, S.L.); CP-SP (Comunidad de Propietarios Sun Park); CE-SP (Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park); MSP (Monterecco Sun Park, S.L.); PINK (Pink Canary Services, S.L.); CAM (únicamente la sociedad concreta identificada por la fuente); HNT (Hotel New Trend, S.L.U.); CH (Canarian Hospitality); PAM (PAMANIL, S.L.); PMLX (PAMALEXSHA Servicios Integrales, S.L.); TG (TENGOLF, S.L.); SP (Sun Park).

ABREVIATURAS DE CONTROL

Su declaración deberá recibirse después de obtener los documentos objetivos y contrastarse con correos nativos, cabeceras, registros de llamadas, actas, llaves y códigos, contratos de seguridad, partes de cerrajería, comunicaciones al Juzgado Mercantil, informes trimestrales, inventarios, contabilidad y documentación bancaria. Deberá identificar qué pidió, qué recibió, qué entendió por posesión, a quién transmitió acceso o instrucciones, qué espacios comprendían y cómo excluyó MAT y bienes de terceros.

FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE - AC 36/2012 (2012)

TESTIGO MATERIAL NO NEUTRAL, NO INCLUIDO ENTRE LOS CINCO DENUNCIADOS

El AC 36/2012 no se incorpora como sexto denunciado en la presente denuncia. Su actuación es objeto de una denuncia autónoma presentada el 18 de junio de 2026. Su relevancia en este procedimiento es de contraste causal y documental: debe verificarse si sus actos, autorizaciones, omisiones de tutela, decisiones sobre posesión, conservación, acceso e información al concurso permitieron, no impidieron o limitaron los efectos de las conductas privadas aquí examinadas sobre bienes sometidos a tutela concursal. Cuando corresponda deberá ser tratado como testigo material no neutral: posee conocimiento directo, pero su versión puede afectar a la valoración de sus propias solicitudes,

interpretaciones, autorizaciones, delegaciones, omisiones y deberes de conservación y rendición de cuentas.

ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ - AAS (2011)

PERSONA HISTÓRICAMENTE MATERIAL NO INCLUIDA COMO DENUNCIADA

La utilidad de AAS es histórica y de contraste: determinar la continuidad o ruptura entre la etapa AAS/PAMANIL y la posterior estructura FMMM-ACR-SCR, así como el origen, custodia y uso de actas, cuentas, certificados, poderes y comunicaciones. Su eventual consideración procesal deberá depender de actos personales actuales y perseguibles que resulten de la documentación, no de su mera posición histórica.

Entre las fuentes ya identificadas figuran paquetes documentales titulados «Emails Asuncion-Pamanil a Todos excepto Luchy», «CONTABILIDAD Asuncion-Cullen» y «AC Rescisión Contrato Explotadora». Esos títulos son rutas de búsqueda, no prueba suficiente del contenido. También consta que en 2015 AAS negó haber otorgado mandato para vender sus propias unidades, aunque se mostró dispuesta a valorar una oferta y a tratar mediante abogados la retirada de reclamaciones y su salida de la estructura comunitaria. No se le atribuye en esta denuncia la autorización del supuesto mandato de venta comunicado por FMMM y ACR.

AAS aparece desde 2011 vinculada a la presidencia o pretendida presidencia de la CP-SP, al nombramiento de PAMANIL, S.L., a la pretendida rescisión del contrato de explotación, a comunicaciones comunitarias, a la contabilidad utilizada en la reclamación de deuda y a litigios o reclamaciones promovidos por el grupo al que se la vinculaba. Su posición, nombramiento, propiedad, coeficiente, poderes y actuaciones deben verificarse mediante los originales.

La denuncia solicita que se examine inicialmente, y sólo si se identifica un delito base cometido por una persona física, la eventual responsabilidad penal de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. (CIF A35079342), entidad que aparece identificada en la documentación procesal disponible como cesionaria o adquirente del crédito y parte en las Diligencias Preliminares 1041/2017. La abreviatura «CAM» se utilizará en adelante únicamente cuando el documento fuente identifique a dicha sociedad o cuando se haga referencia a una denominación comercial pendiente de atribución exacta. HOTEL NEW TREND, S.L.U., CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L., PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L., CANARIAN HOSPITALITY, S.L., Pamanil/Pamalexsha y otras entidades se mencionan por su posible función documental, dominical, comunitaria, operativa o económica, sin atribución penal inicial ni confusión automática de actos, bienes, conocimientos o responsabilidades. Su eventual incorporación como personas investigadas deberá quedar condicionada a que la primera fase documental revele un acto propio, una persona física interviniente, un beneficio específico y el presupuesto legal correspondiente. RIC Private Equity Investment Partners, S.C.R., S.A., San Telmo Abogados y Economistas, El Economista/Editorial Ecoprensa y D. Javier Romera Sánchez se identifican únicamente como posibles custodios documentales, fuentes de contraste o testigos de comunicaciones concretas, sin atribución penal inicial.

PRECISIÓN PREVIA SOBRE IDENTIDAD SOCIETARIA, REPRESENTACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ATRIBUCIÓN CRUZADA AUTOMÁTICA

La presente denuncia distingue deliberadamente entre las personas físicas denunciadas, las sociedades concretas a las que pudieron representar y las denominaciones comerciales o grupales utilizadas en comunicaciones, actas, páginas, expedientes o materiales de inversión. La existencia de administradores, accionistas, representantes, vínculos familiares, intereses empresariales o una marca común no convierte a las sociedades relacionadas en una sola persona jurídica ni permite trasladar automáticamente a una entidad los actos, bienes, conocimientos, votos, deudas, contratos, pagos o beneficios de otra.

La documentación procesal de DP 1041/2017 identifica expresamente a CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., CIF A35079342, como la sociedad que compareció respecto de la cesión del crédito. Esa identificación constituye el punto de partida para la ruta crediticia, sin perjuicio de comprobar la escritura original de cesión, el pago, el reconocimiento procesal y cualquier sucesión posterior. No deberá atribuirse esa adquisición a HOTEL NEW TREND, S.L.U. ni a otra sociedad del entorno salvo que un documento primario lo establezca.

En determinadas referencias registrales o del procedimiento de ejecución hipotecaria aparece también la denominación CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.L. vinculada al crédito. Debe obtenerse certificación registral y

mercantil para determinar si se trata de una errata, una sucesión, una transformación o una sociedad distinta, y reconstruir la continuidad CAM, la posterior segregación a HNT y la desaparición o reducción de actividad de la sociedad inicialmente identificada, sin trasladar actos entre entidades por mera similitud nominal.

La documentación comunitaria disponible diferencia, además, a CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. de otras sociedades relacionadas y atribuye a éstas unidades, coeficientes o representaciones separados; entre ellas, según las copias disponibles, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L. y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L. La exactitud de los titulares, unidades, coeficientes, cargos y poderes deberá comprobarse mediante actas originales, poderes, certificaciones registrales y escrituras, sin sumar participaciones o facultades como si pertenecieran necesariamente a un único titular.

PAMANIL, S.L. y PAMALEXSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. son personas jurídicas distintas. Ningún cargo, contrato, pago, conocimiento, instrucción o acto atribuido a una se trasladará automáticamente a la otra. Del mismo modo, la representación de TENGOLF, S.L., de una sociedad propietaria concreta o de la Comunidad deberá acreditarse en cada fecha mediante poder, acuerdo, acta, contrato o documento primario suficiente.

HOTEL NEW TREND, S.L.U. aparece como sociedad beneficiaria de una segregación formalizada en 2022. La sucesión en una unidad económica sólo puede comprender los bienes, derechos, contratos, personal, licencias, obligaciones y posiciones jurídicas válidamente pertenecientes a la sociedad segregante e incluidos en el proyecto y escritura correspondientes. No atribuye por sí sola a HNT el crédito adquirido en 2017, actos materiales realizados en 2018, unidades de otras sociedades del grupo, bienes de LPB, fincas de MATKATOR o derechos de terceros.

Por ello, cada compraventa, voto, presidencia o representación comunitaria, comunicación, solicitud administrativa, declaración de propiedad o disponibilidad, contratación de seguridad u obras, pago, factura, derecho de explotación, asiento contable, operación de financiación, adjudicación o transmisión deberá atribuirse exclusivamente a la persona física y jurídica documentalmente identificada como autora, representada, titular, obligada, pagadora o beneficiaria. Cuando el documento utilice expresiones genéricas como «CAM», «Acosta Matos», «Grupo Acosta Matos», «propietario» o «promotor», la instrucción deberá identificar a qué sujeto concreto se refería y qué poder o título respaldaba la actuación.

Esta precisión no presenta la existencia de un grupo empresarial como indicio penal ni pretende invertir la carga de la prueba. Tiene una función excluyente y garantista: evitar imputaciones por asociación y permitir que los Registros Mercantil y de la Propiedad, las escrituras, poderes, actas, contratos, facturas, cuentas, expedientes turísticos y urbanísticos y documentos RIC

confirman una explicación lícita o revelen, en su caso, la utilización consciente de una identidad, representación o apariencia de titularidad para atribuirse derechos, control, disponibilidad, explotación o legitimación superiores a los efectivamente adquiridos o autorizados.

La verificación deberá producir una matriz acto por acto que identifique: (i) persona física interviniente; (ii) sociedad o Comunidad representada; (iii) cargo y poder vigente; (iv) finca, unidad, derecho o contrato afectado; (v) propietario, acreedor, poseedor, operador y beneficiario; (vi) documento y fecha; (vii) pago o contraprestación; y (viii) destino registral, comunitario, turístico, inversor, fiscal o económico del acto. La inexistencia de discrepancia excluirá este núcleo; su confirmación permitirá individualizar únicamente a quienes hubieran intervenido con conocimiento y relevancia causal.

II. NATURALEZA, OBJETO Y DISCIPLINA PROBATORIA DE LA DENUNCIA

(1) Esta denuncia no pretende reabrir de forma indiferenciada todos los conflictos civiles, societarios, comunitarios, turísticos o concursales relacionados con Sun Park. Su objeto es poner en conocimiento una secuencia delimitada de hechos potencialmente penales, conectados por la posible concentración de crédito, unidades hoteleras, posiciones comunitarias, litigios, accesos y control material sobre un establecimiento hotelero cuya principal titular, LPB, permanecía sometida al Concurso Ordinario 36/2012.

(2) La hipótesis central se organiza en tres mecanismos interactuantes, sin presentarlos como concierto criminal ya probado: (a) Sun Park como establecimiento 100% hotelero y única unidad funcional; (b) la apropiación e instrumentalización de la aparente autoridad comunitaria para producir actas, cargos, deuda, morosidad y exclusión de voto frente a LPB y Matkator; y (c) la adquisición del crédito por CAM, sus inspecciones y preparación operativa, la compra de unidades disidentes cerradas, el acceso y control material, y la posterior utilización de la valoración Actúa y de la liquidación/dación en pago para consolidar una posición económica y de proyecto. Debe verificarse si las unidades cerradas fueron convertidas en una imagen general de hotel cerrado o deteriorado, pese a que el resto permanecía abierto y ocupado; si esa imagen influyó en la valoración, oferta y adjudicación; y qué conducta concreta corresponde a cada persona denunciada.

(3) Cada proposición material se formula, según corresponda, como hecho documentado, alegación contemporánea, inferencia provisional o cuestión pendiente de verificación. La ausencia de un documento no se invoca por sí sola como prueba de delito. Adquiere relevancia investigativa cuando la actuación exigía una fuente de autoridad jurídicamente identificable, una persona afirmó o aparentó disponer de ella y, tras un requerimiento concreto, el custodio natural no puede exhibirla ni explicar de forma verificable su inexistencia.

(4) La denuncia se formula como notitia criminis documentada. No se solicita que el órgano instructor acepte sin contraste la versión del denunciante, sino que practique diligencias dirigidas, proporcionadas y aptas tanto para confirmar como para descartar las hipótesis expuestas.

Cada diligencia se formula para poder confirmar o excluir la hipótesis correspondiente. Donde la prueba sea incompleta se utilizarán expresiones como «debe verificarse», «debe confirmarse o excluirse» o «no se ha identificado en la documentación disponible». Sólo después de confrontar las fuentes primarias corresponderá valorar la calificación penal y la posición procesal de cada persona.

Su finalidad inmediata es identificar un conjunto finito de contradicciones objetivas, aportar la base documental actualmente disponible y obtener diligencias mínimas capaces de establecer qué título tenía cada persona o entidad, qué acto realizó, qué sabía, qué documento utilizó, qué beneficio obtuvo y qué consecuencia causó.

La denuncia no solicita que el órgano judicial acepte desde su inicio una conclusión cerrada de culpabilidad ni que convierta automáticamente controversias concursales, comunitarias, societarias, civiles, registrales, turísticas o administrativas en delitos.

FINALIDAD INMEDIATA: VERIFICACIÓN JUDICIAL, NO JUICIO ANTICIPADO

III. COMPETENCIA TERRITORIAL, CARÁCTER AUTÓNOMO Y COMUNICACIÓN DE CONEXIDAD

(5) Se presenta ante el Decanato de Las Palmas de Gran Canaria porque una parte sustancial de la secuencia tuvo manifestación concreta en este partido judicial: el crédito fue introducido y ejercitado en el Concurso Ordinario 36/2012; LPB promovió en Las Palmas las Diligencias Preliminares 1041/2017 para obtener la escritura completa, el precio y la fecha de pago de la cesión; las adquisiciones de la finca 8718 se formalizaron ante notario de Las Palmas; el acta de 4 de febrero de 2022 declara que la Junta se constituyó en Las Palmas de Gran Canaria, a las 11:00 horas; y, según las fuentes identificadas, otros documentos comunitarios y crediticios fueron creados, gestionados o custodiados en oficinas de administración de fincas de esta ciudad y produjeron o pretendieron producir efectos patrimoniales en el concurso aquí tramitado. La realidad de la reunión de 4 de febrero, su lugar, asistentes, poderes y contenido deberá verificarse mediante original, audio y soportes nativos.

(6) Se reconoce expresamente que la entrada, la alteración de accesos y parte de los daños alegados se localizaron en Playa Blanca, Yaiza. Por ello, si el órgano receptor considera que el lugar de ejecución física determina la competencia, se solicita inhibición y remisión íntegra a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, con conservación de la denuncia, anexos, diligencias y medidas urgentes de preservación, y nunca el archivo material por una cuestión exclusivamente territorial.

(7) La eventual conexidad se pone en conocimiento conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal únicamente para que el órgano competente pueda comparar objetos, sujetos, periodos, fuentes y efectos. No se da por probado un concierto, no se solicita en este momento acumulación automática y no se pretende que la denuncia sea tratada como ampliación de procedimientos distintos. La decisión futura que corresponda sobre coordinación, remisión, inhibición, separación o acumulación deberá adoptarse, en su caso, mediante comparación motivada de los respectivos objetos procesales.

(8) El 18 de junio de 2026 el denunciante presentó personalmente en Las Palmas dos denuncias autónomas y separadas: una relativa a la actuación del Administrador Concursal D. Francisco de Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte, identificada en la copia sellada con referencia de control 22; y otra relativa a determinados actos de supervisión judicial atribuidos a D. Alberto López Villarrubia, identificada con referencia de control 24. Los órganos de reparto, NIG y números de diligencias se aportarán mediante copia legible, certificación o testimonio tan pronto sean comunicados. La presente denuncia se dirige contra los cinco actores privados aquí identificados y mantiene objeto, sujetos y diligencias propios.

(8.1) La referencia a esas dos actuaciones separadas es pertinente exclusivamente para explicar por qué debe conservarse y contrastarse la prueba común: las conductas privadas aquí denunciadas sólo podían producir efectos duraderos sobre bienes concursales si existía, faltaba o se excedía una fuente institucional de autoridad, tutela o supervisión. Debe verificarse qué fue comunicado, qué se autorizó, qué se omitió y qué efecto tuvo, sin importar a la presente denuncia las imputaciones de los otros procedimientos ni convertir las actuaciones judiciales o concursales en prueba circular.

(8.2) La presente denuncia se formula como actuación penal autónoma. No se presenta como ampliación de las denuncias de 18 de junio de 2026 ni solicita su acumulación. La conexión objetiva, documental, temporal, funcional y económica se comunica exclusivamente para evitar una lectura fragmentada o atomizada; identificar procedimientos y fuentes comunes; prevenir decisiones basadas en antecedentes incompletos; preservar coordinadamente documentos, comunicaciones, registros, soportes digitales y archivos coincidentes; y permitir, cuando existan datos oficiales de incoación, la comunicación limitada entre órganos judiciales.

(8.3) La conexión comunicada no convierte las tres actuaciones en una única imputación colectiva ni autoriza a atribuir a unas personas los actos propios de otras. La actuación del Administrador Concursal, las resoluciones o actuaciones judiciales y las conductas privadas individualizadas en la presente denuncia ocupan planos jurídicos diferentes. Deben examinarse separadamente, aunque con conocimiento suficiente de las fuentes compartidas y de los efectos patrimoniales que puedan formar una secuencia jurídicamente relevante.

(8.4) La arquitectura causal se mantiene diferenciada pero no fragmentada. La presente denuncia examina la creación, transmisión, adopción y utilización por actores privados de autoridad, actas, deuda, acceso, control y proyecto; la denuncia de referencia de control 22 examina si el Administrador Concursal, como gatekeeper de los bienes concursales, permitió, no impidió, canalizó o dejó sin trazabilidad esos efectos; y la denuncia de referencia de control 24 examina si la supervisión judicial otorgó, toleró o no corrigió eficacia institucional a actuaciones sobre bienes sometidos al Concurso 36/2012. Ninguna denuncia prueba por sí sola las otras ni permite imputaciones cruzadas, pero las tres comparten documentos, fechas y efectos cuya separación absoluta impediría reconstruir la cadena causal.

(8.5) Se pone asimismo en conocimiento la existencia de las Diligencias Previas 552/2025 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de San Cristóbal de La Laguna, iniciadas a raíz de la denuncia de MATKATOR de 20 de febrero de 2025 y ampliadas, según la comunicación cursada al procedimiento ETJ 163/2020, el 7 de marzo de 2025. Su objeto inmediato es unitario y concreto: ocupación, transformación física, cerraduras, acceso, comercialización e ingresos de fincas de MATKATOR. La presente denuncia tiene un objeto más amplio y anterior —autoridad comunitaria, actas, deuda, acceso, crédito, valoración, adjudicación, segregación y financiación—, pero comparte fuentes materiales. Se interesa testimonio limitado de la denuncia, ampliación, resoluciones y periciales, preservación de la prueba común y coordinación sin acumulación automática.

(9) Por transparencia procesal se identificará la querella presentada ante la Audiencia Nacional el 21 de septiembre de 2023 y sus resoluciones. Aquel asunto fue inadmitido y archivado liminarmente antes de una investigación probatoria sustantiva; no hubo decisión sobre el fondo, absolución ni declaración de inexistencia de los hechos. La presente denuncia no reproduce su acumulación de actores o delitos: es una denuncia territorialmente anclada, actor por actor, basada en documentos primarios y diligencias confirmatorias o excluyentes.

IV. CUESTIONES MATRICES QUE DEBE RESOLVER LA INSTRUCCIÓN

PRIMERA CUESTIÓN MATRIZ - FUENTE DE AUTORIDAD

¿Qué fuente jurídicamente eficaz de autoridad existía, en cada momento relevante -especialmente en 2011, 2018 y 2022- que permitiera a cualquier persona física, Comunidad, acreedor, administrador, gestor, contratista, sociedad o tercero ejercer facultades sobre bienes de LPB, bienes de Matkator, explotación hotelera, posesión, llaves, accesos, licencias, obras, ingresos, cuentas bancarias o documentación de Sun Park; con qué fin se ejerció cada facultad; en qué momento exacto tomó la Administración Concursal posesión formal de los bienes de la concursada y cuándo, cómo y a quién transfirió o delegó materialmente cualquier posesión o acceso; y dónde consta el documento primario que acredita cada autoridad?

SEGUNDA CUESTIÓN MATRIZ - COMUNIDAD Y BLOQUE DISIDENTE

¿Cómo entraron en el Concurso 36/2012 la deuda comunitaria, las certificaciones, la representación y la narrativa construidas por el bloque Monte Lanza/Molina; quién las produjo; qué acuerdos las autorizaron; qué gastos reales las sustentaban; por qué la Comunidad o quienes decían representarla no se personaron o actuaron formalmente en el concurso; quién defendió allí sus intereses; y qué actuaciones concursales las reconocieron, utilizaron, mantuvieron o reforzaron?

TERCERA CUESTIÓN MATRIZ - DOBLE RUTA DE CONTROL

¿Existía, antes o durante la adquisición del crédito de Promontoria, un acuerdo, opción, entendimiento o estrategia conjunta entre CAM y uno o varios titulares o representantes del bloque disidente para adquirir sus unidades, coeficientes, posiciones comunitarias o ventajas litigiosas; condicionó esa expectativa la decisión de CAM de comprar el crédito como vía interna al concurso; y, de no existir tal estrategia, qué interés verificable explica la facilitación continuada de acceso, reforma integral, comercialización, oferta de inversión, reposicionamiento y posterior nombramiento de CAM en la presidencia comunitaria?

CUARTA CUESTIÓN MATRIZ - CONTINUIDAD O DISTANCIAMIENTO

¿Qué medida concreta adoptó CAM para reintegrar las unidades adquiridas a la legítima explotación hotelera, apoyar a la Comunidad de Explotación y evitar el deterioro causado por su cierre; cómo se concilia esa conducta con las solicitudes posteriores formuladas ante el Cabildo, en nombre de la Comunidad, para incluir o reincorporar la totalidad de las fincas disidentes a la licencia hotelera; o, por el contrario, mantuvo el efecto de bloqueo hasta sustituir la explotación existente mediante el control material de 7 de junio de 2018?

QUINTA CUESTIÓN MATRIZ - TRIPLE VIDA JURÍDICA Y ECONÓMICA DEL MISMO ACTIVO

¿Cómo fue descrito y tratado el mismo conjunto físico y registral en cada fecha crítica: (i) como inventario de una explotación hotelera única y obligatoria; (ii) como fincas, coeficientes, votos y supuestas deudas dentro de la estructura comunitaria; (iii) como garantía, crédito y activo de liquidación dentro del concurso; y, posteriormente, (iv) como unidad económica segregada, reformada, financiada y comercializada? La instrucción deberá exigir una correspondencia finca por finca entre titularidad, posesión, operador, ingresos, licencia, coeficiente comunitario, tratamiento concursal y fuente de autoridad.

SEXTA CUESTIÓN MATRIZ - POSESIÓN Y ACTOS DE DUEÑO ANTES DE LA ADJUDICACIÓN

Si CAM sostenía todavía en febrero de 2021 que era exclusivamente acreedora concursal respecto de los bienes de LPB, que sólo era titular de cincuenta y cuatro unidades y que carecía de facultad para impedir el acceso al complejo, y si la adjudicación de activos concursales no se produjo hasta enero-febrero de 2022, ¿qué título jurídico concreto autorizó desde junio de 2018 cada acto de control material, seguridad, llaves, exclusión, obras, demolición, promoción o presentación como dueña del conjunto; sobre qué finca o espacio operó; quién lo ordenó y pagó; qué consentimiento del titular, acuerdo comunitario, resolución judicial o autorización de la Administración Concursal lo amparó; y cómo se excluyeron expresamente las fincas de Matkator y de otros terceros?

SÉPTIMA CUESTIÓN MATRIZ - TRANSMISIONES DE UNIDADES «DISIDENTES» Y CARGAS U OBLIGACIONES NO DEPURADAS

Para cada transmitente, adquirente y finca, ¿qué se transmitió realmente y qué no pasó al comprador? La instrucción deberá identificar: titularidad y poder de disposición del vendedor; escritura, fecha, precio, medios de pago, inscripción y entrega; título constitutivo y estatutos de la Comunidad de Propietarios Sun Park (CP-SP), su acceso registral y el conocimiento efectivo del adquirente; adhesión, cesión, baja, novación o terminación de acuerdos de la Comunidad de Explotación Sun Park (CE-SP); deudas, certificados, advertencias, litigios, medidas y notificaciones; régimen de unidad de explotación, operador, licencia y registro turístico; llaves, acceso, posesión y obras; due diligence, asesores, custodios y documentos examinados; y límites que excluían unidades de LPB, Matkator, terceros y elementos comunes. En particular, deberá determinarse si CAM adquirió determinadas fincas con un título civil eficaz, pero sin adquirir por ello la explotación, el hotel entero, la posesión de bienes ajenos ni una inmunidad frente a obligaciones, controversias o restricciones conocidas.

- 8. ¿Qué perímetro concreto de propiedad, posesión, disponibilidad turística, capacidad alojativa, obra, inversión y explotación fue declarado en cada fecha ante la Comunidad, Cabildo, Ayuntamiento de Yaiza, Gobierno de Canarias, inversores, RIC Private Equity, entidades financiadoras u órganos gestores de ayudas e incentivos; qué título respaldaba la inclusión de cada unidad; y si se utilizaron unidades de MATKATOR o de terceros sin consentimiento o título bastante?

9. ¿Qué persona jurídica exacta adquirió, poseyó, votó, contrató, pagó, declaró, solicitó, recibió, segregó o explotó cada activo o derecho; en representación de quién actuó cada persona física; y se utilizó alguna denominación grupal o comercial para presentar como consolidado un perímetro perteneciente a sociedades, LPB, MATKATOR o terceros jurídicamente diferenciados?

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

10. ¿Qué derecho real y qué posición horizontal, contractual, posesoria y turística recibió cada adquirente de las unidades procedentes del bloque Monte Lanza/Molina; qué cargas, estatutos, acuerdos, compromisos de explotación, controversias, incumplimientos y situaciones de hecho acompañaban a cada finca; y qué documentación permitió o impidió considerar que la adquisición se producía «libre y desembarazada» de esas circunstancias?

11. ¿Quién convocó, redactó, firmó, custodió, certificó, ejecutó o utilizó cada acta, poder, lista de asistentes, delegación de voto, certificado de deuda, cuenta o acuerdo comunitario desde 2011; en representación de qué persona o entidad actuó; y cómo se conectaron las etapas Aizpurúa/Molina-PAMANIL, TENGOLF/PAMALEXSHA, la secuencia de [REDACTED] la posterior posición CAM-HNT?

V. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

HECHO PRIMERO. SUN PARK COMO ESTABLECIMIENTO 100% HOTELERO

(10) Sun Park, situado en Calle Janubio n.º 3, Playa Blanca, Yaiza, fue proyectado, construido, autorizado, dividido horizontalmente y explotado como un único establecimiento hotelero. Según la documentación administrativa cuya certificación se interesa, su licencia turística se remonta a 1991 y no consta modificación del destino hotelero, al menos, hasta enero de 2022. La existencia de fincas registrales privativas no convirtió las unidades alojativas en viviendas ni transformó el complejo en un inmueble residencial o de uso mixto.

(11) La posición sostenida por LPB, Aweswell y el denunciante es categórica: Sun Park era, es y solo podía operar legalmente como hotel. No se ha identificado ninguna modificación urbanística, turística, registral, estatutaria o administrativa que autorizara la conversión total o parcial a vivienda, segunda residencia, alquiler residencial o explotación turística independiente.

(12) La Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias estableció el principio de unidad de explotación. La conclusión relativa a este inmueble no se hace descansar únicamente en esa norma, sino en la combinación del título constitutivo, los estatutos, la licencia hotelera, la configuración física, los accesos, recepción, servicios, instalaciones y la historia de explotación unitaria.

(12.1) El artículo 6 de los estatutos del establecimiento somete, según la copia disponible, la explotación de todo el hotel al principio de unidad de explotación. Además, la oferta de adquisición formulada por CAM el 15 de enero de 2018 reprodujo o invocó los artículos 38, 40 y 42 de la Ley 7/1995 como fundamento de una adquisición conjunta de fincas con y sin cargas vinculadas a esa unidad. Deben cotejarse el texto íntegro de la oferta, la redacción legal vigente y las posteriores solicitudes al Cabildo para determinar cómo justificaron los titulares disidentes, CAM y la Administración Concursal cualquier separación o exclusión de unidades y, en contraste, la posterior petición de reunificación o inclusión de todas ellas en la licencia hotelera.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

(13) Cuando documentos históricos o registrales emplean las palabras "apartamento" o "bungalow", deben entenderse como denominaciones de unidades alojativas hoteleras. No se atribuye a esa terminología un significado residencial que contradiga el régimen jurídico y material del establecimiento.

(14) En consecuencia, la condición de comunero confería al titular un derecho privativo sobre una unidad hotelera y una participación inseparable en elementos comunes. No confería por sí sola derecho a cambiar el uso, explotar turísticamente de manera independiente, actuar en nombre de la Comunidad, disponer de zonas o unidades ajenas, controlar la explotación ni sustraerse de las cargas inherentes al hotel mientras se conservaban sus servicios y ventajas.

PRECISIÓN SOBRE LA POSICIÓN TEMPRANA DEL DENUNCIANTE

(14.1) Durante los primeros años del conflicto, el denunciante sostuvo de buena fe, conforme a su comprensión jurídica entonces disponible, que los titulares que habían retirado unidades de la explotación podían responder mediante una imputación económica de costes. Esa formulación temprana fue posteriormente corregida y no se invoca como fuente de un régimen válido de cuotas alternativas.

(14.2) La posición actualmente mantenida es que no existía una solución artificial de cuotas paralelas que permitiera retirar la unidad del hotel y sustituir la obligación de integración. La respuesta jurídica debía consistir en el cese del incumplimiento, la restitución de la unidad al uso hotelero unitario y, en su caso, las acciones de cumplimiento, cesación, restitución y daños legalmente procedentes, bajo el principio de unidad de explotación establecido en los estatutos e impuesto por la normativa turística aplicable. Ni el bloque disidente ni la explotación podían crear unilateralmente un régimen residencial o de contribuciones sustitutivas.

HECHO SEGUNDO. OPERACIÓN DE 2008 Y RUPTURA DEL BLOQUE MONTE LANZA/MOLINA

(15) En 2008 se articuló la adquisición y reorganización de Sun Park mediante LPB y la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park, destinada a sustituir al anterior operador Monte Lanza y mantener la explotación hotelera unitaria. La estructura debía permitir que las unidades se comercializaran, mantuvieran y sostuvieran como un solo hotel, distribuyendo ingresos y costes conforme a los títulos y contratos aplicables.

(16) Un bloque de titulares representativo, aproximadamente, del 23% de las fincas -identificado en la documentación como bloque disidente Monte Lanza/Molina- se apartó o negó a cumplir la estructura acordada, promovió litigios y mantuvo determinadas unidades fuera de la explotación. La cifra exacta, las unidades y la titularidad en cada fecha deberán reconstruirse finca por finca.

(17) El efecto económico de la retirada de unidades no fue neutral. Redujo el inventario comercializable, los ingresos, la eficiencia de servicios comunes, la capacidad de financiación y el valor del hotel como unidad productiva. Al mismo tiempo, quienes se presentaban como separados de la explotación continuaron invocando su condición de comuneros para acceder a servicios, participar en decisiones y promover deudas o reclamaciones contra LPB.

(18) La investigación deberá determinar si esa actuación constituyó una discrepancia civil legítima o si se utilizaron de manera selectiva posiciones incompatibles: propietario individual para sustraer la unidad; comunero para conservar influencia y servicios; y Comunidad para trasladar a LPB costes, certificaciones y litigios no aprobados o no sustentados.

(18.1) Tampoco se adopta como premisa el extremo opuesto: que cada titular del bloque disidente dispusiera de una facultad irrestricta, jurídicamente limpia y ajena a consecuencias para transmitir, ni que el adquirente quedara automáticamente inmune frente a la historia jurídica del complejo. La existencia y efectos de cada compraventa deberán comprobarse sin anticipar su nulidad, distinguiendo: titularidad registral y poder de disposición del transmitente; título constitutivo y estatutos de la CP-SP, su acceso registral y el conocimiento efectivo; contratos, adhesiones, cesiones, bajas o novaciones de la CE-SP; deudas, litigios, medidas, notificaciones y entrega posesoria; y las exigencias de unidad de explotación, operador, licencia y registro turístico. La adquisición de fincas individuales no confería por sí sola control del hotel entero, derechos sobre unidades de LPB o Matkator, ni facultad para explotar, reformar o presentar el conjunto como propio.

HECHO TERCERO. DESAHUCIO 1260/2011 COMO PRIMER MECANISMO DE FRAGMENTACIÓN POSESORIA

(19) El 23 de diciembre de 2011, Acciones Canarias, S.L., Muruga, S.L., Roque Prieto, S.L., Amenem, S.L., Tengolf, S.L., D. Miguel Molina Betancor y D. Francisco Luis Molina Molina promovieron un juicio verbal de desahucio por precario respecto de dieciocho unidades. La acción se dirigió inicialmente contra la Comunidad de Explotación y fue ampliada el 23 de febrero de 2012 contra Monterecco Sun Park, S.L.

(20) Los actores no ocultaron completamente que Sun Park fuera un establecimiento turístico: invocaron la explotación hotelera y la unidad de explotación. La posible relevancia penal deriva de otra cuestión más concreta: si presentaron su titularidad registral como si atribuyera una facultad autónoma e irrestricta de posesión y uso, desvinculada del título constitutivo, estatutos, licencia, contratos de explotación, régimen de llaves maestras y carácter 100% hotelero del inmueble.

(21) La Comunidad de Explotación se allanó, aunque negó aspectos de la explotación efectiva. La Sentencia de primera instancia de 7 de mayo de 2012 decretó la entrega frente a la Comunidad y absolvió inicialmente a Monterecco. La Sentencia n.º 89/2014 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 13 de enero de 2014, extendió el resultado a Monterecco, valorando la existencia de llaves en recepción y la presunta relación entre las entidades.

(22) Las comunicaciones contemporáneas sostienen que las llaves eran copias de mantenimiento o llaves maestras propias de la operación hotelera y que los titulares no carecían de acceso en el sentido presentado. También consta que la finalidad material discutida incluía una "desafección" de las unidades respecto de la explotación. Debe comprobarse si una concesión práctica sobre copias de llaves se convirtió en la base de una apariencia de posesión adversa y separación hotelera más amplia.

(23) Las sentencias resolvieron la posesión inmediata de las unidades litigiosas entre las partes. No declararon que Sun Park dejara de ser hotel, que surgiera un uso residencial o mixto, que los titulares pudieran explotar turísticamente por separado, que se modificaran los estatutos ni que adquirieran autoridad sobre el conjunto del complejo.

(24) La instrucción deberá identificar, para cada afirmación supuestamente falsa o incompleta: quién la formuló; qué documento primario la contradecía; si el autor conocía esa contradicción; qué relevancia tuvo para la decisión; y qué daño produjo. Los hechos de 2011-2014 se utilizan principalmente como antecedente de método, conocimiento y continuidad, sin afirmar de forma automática que cualquier delito autónomo de aquel periodo permanezca vigente.

(24.1) AAS no se incorpora inicialmente como denunciada. Su intervención sirve para reconstruir el origen y continuidad de la autoridad comunitaria y documental. Sólo una actuación personal, concreta, vigente y penalmente relevante que resulte de fuentes primarias justificaría revisar esa posición.

(24.2) En 2014-2015 se documenta continuidad de PAMANIL/FMMM/ACR y conversaciones con AAS sobre reclamaciones, salida de la Comunidad y posible venta. AAS negó haber otorgado mandato para vender sus unidades. Esa negativa impide atribuirle automáticamente la supuesta oferta global comunicada por FMMM y ACR y obliga a comprobar, transmitente por transmitente, qué poderes existían.

(24.3) Debe verificarse si AAS o PAM mantuvieron, modificaron o reactivaron el crédito comunitario controvertido; si ignoraron una compensación o cancelación entre cuotas y gastos de explotación; qué comunicaciones se dirigieron a otros propietarios excluyendo a LPB; y quién controló o transmitió libros, actas, cuentas, censos, poderes y llaves. Los paquetes «Emails Asuncion-Pamanil a Todos excepto Luchy», «CONTABILIDAD Asuncion-Cullen» y «AC Rescisión Contrato Explotadora» deberán abrirse, autenticar sus documentos y atribuir cada acto individualmente.

(24.4) La documentación contemporánea sitúa a AAS desde 2011 en la presidencia o pretendida presidencia de la CP-SP y en el nombramiento de PAMANIL, S.L. como administradora. La misma etapa aparece vinculada a una pretendida rescisión del contrato de explotación y al alegado intento de cierre o paralización del hotel, a la reorganización del gobierno comunitario y a la gestión de cuentas y reclamaciones frente a LPB.

HECHO TERCERO BIS. UNIDADES DISIDENTES CERRADAS, RESPETO MATERIAL DE LA POSESIÓN Y CONTINUIDAD DEL HOTEL ABIERTO

(24.5) Tras las resoluciones posesorias, determinados titulares acudieron acompañados de notario, sustituyeron las cerraduras de sus unidades y colocaron avisos visibles indicando, en sustancia, que no se encontraban destinadas al uso hotelero. La presencia de puertas cerradas y carteles resultaba visualmente perjudicial para los huéspedes y para la coherencia comercial del establecimiento.

(24.6) LPB, Matkator y la Comunidad de Explotación consideraban que aquella retirada era incompatible con el destino 100% hotelero y con la unidad de explotación. No obstante, respetaron materialmente la situación creada: no retiraron por la fuerza cerraduras o avisos, no reentraron unilateralmente y no pretendieron hacerse justicia por su propia mano. Se ofrece evidencia visual, notarial, testimonial y operativa para comprobarlo.

(24.7) Las alegaciones posteriores de utilización clandestina o indiscriminada de las unidades deben contrastarse finca por finca. La existencia de llaves de mantenimiento o maestras, propia de un hotel, no demuestra por sí sola ocupación adversa. Deben compararse partes de huéspedes, inventario comercial, accesos, consumos, limpieza, mantenimiento, fotografías y declaraciones contemporáneas.

(24.8) La condición excepcional de esas unidades no describía el estado del hotel entero. “Unidades disidentes cerradas” no equivalía a “hotel cerrado”: el resto del establecimiento permanecía abierto, ocupado y funcionando con clientes. Esa distinción es central para valorar la posterior tasación Actúa, las adquisiciones de CAM y la oferta de liquidación/dación en pago.

HECHO TERCERO TER. ETAPA AAS-PAMANIL DESDE 2011: PRESIDENCIA, EXPLOTACIÓN, CONTABILIDAD Y RECLAMACIONES

HECHO CUARTO. OCUPACIÓN DE FUNCIONES COMUNITARIAS Y REPRESENTACIÓN DEL BLOQUE DISIDENTE

(25) La documentación y la transcripción de una reunión de 11 de junio de 2016 muestran a D. Juan Carlos Prieto Puente como representante de intereses de la familia Molina mientras actuaba como supuesto abogado de la Comunidad, y a FMMM como representante de aquellos intereses mientras desempeñaba funciones de administrador comunitario.

(26) La coincidencia de intereses no prueba por sí sola una actuación ilícita. Exige, sin embargo, identificar quién nombró a cada profesional, a quién representaba realmente, qué acuerdo autorizó el encargo, quién pagó sus honorarios, qué deberes tenía frente al conjunto de comuneros y si distinguió los intereses del bloque Molina de los de la Comunidad. Debe examinarse específicamente el posible conflicto de intereses derivado de representar simultáneamente a la Comunidad y a determinados comuneros frente a otros, así como las medidas de revelación, consentimiento o abstención que se adoptaron.

(27) En aquella reunión se discutió que históricamente los propietarios no pagaban cuotas comunitarias separadas porque los costes estaban integrados en la explotación. También se planteó que, si LPB o la Explotadora habían pagado agua, electricidad, limpieza, mantenimiento y otros gastos comunes, podían ostentar derechos de crédito frente a la estructura comunitaria o frente a propietarios incumplidores.

(28) La investigación deberá determinar si la Comunidad fue utilizada como entidad de gobierno de elementos comunes o como plataforma para trasladar al concurso una posición particular de los disidentes, mediante cargos, certificaciones, cuentas incompletas, litigios y deudas variables.

HECHO QUINTO. AVISO DIRECTO AL ADMINISTRADOR CONCURSAL EN JULIO DE 2016

(29) El 12 de julio de 2016 se preparó un extenso burofax dirigido a D. Francisco de Borja Rodríguez-Batllori Laffitte, Administrador Concursal de LPB. El escrito cuestionaba, entre otras partidas, el crédito atribuido a la Comunidad de Propietarios, entonces cifrado para LPB en 718.663,24 euros.

(30) El burofax advertía de que no se había identificado un acta que reconociera válidamente la deuda ni un acuerdo de Junta que autorizara su reclamación; que el litigio citado como fundamento no constituía una sentencia de condena dineraria; que LPB mantenía la presidencia cuando se promovieron determinadas actuaciones; y que las cifras comunitarias habían variado radicalmente sin pagos que explicaran la reducción.

(31) El escrito solicitaba revisar y rectificar el crédito, identificar las certificaciones emitidas a favor de la Comunidad o de sus miembros, informar al Juzgado, designar un experto independiente y evitar que el concurso avanzara sobre una base contable no verificada.

(32) El entonces letrado de LPB en el concurso, D. Juan Tomás Parrilla Suárez, rehusó remitir o valorar el escrito. El denunciante afirma que, tras esa negativa, lo envió personalmente al Administrador Concursal y que este lo recibió. Se aportan el texto y la cadena contemporánea; se solicita al AC y a Correos que confirmen la recepción y aporten el justificante, registro de entrada, copia archivada, respuesta o cualquier trazabilidad conservada.

(33) Una cadena contemporánea de 12 de julio de 2016 con los abogados de Cuatrecasas confirma que la falta de legitimación comunitaria por ausencia de acuerdo y por ostentar LPB la presidencia había sido ya planteada en el PO 562/2014. Por razones de secreto profesional, esa comunicación se mantiene inicialmente en reserva y se prioriza la obtención de los escritos judiciales, actas y documentos subyacentes.

HECHO QUINTO BIS. LA DEUDA NO PUEDE ANALIZARSE COMO SIMPLE ARITMÉTICA: AUTORIDAD, TÍTULO, GASTO Y FINALIDAD

(33.1) Cuando FMMM, AAS, Molina u otros integrantes de la estructura disidente hablan de cuotas, coeficientes, morosidad o saldos, la cuestión previa no es si una suma está bien realizada. Es quién les otorgó autoridad válida para convocar, constituir el órgano, nombrar cargos, aprobar el gasto, emitir certificados, excluir votos o actuar contra LPB y Matkator.

(33.2) Sólo después de acreditar la autoridad puede preguntarse qué cuerpo actuó -Comunidad de Propietarios, Comunidad de Explotación, sociedad explotadora o grupo de titulares-, qué hecho generó la obligación, quién soportó realmente el gasto, si existió duplicación con costes pagados por la explotación y qué coeficiente era jurídicamente aplicable.

(33.3) Según se denuncia, los números no fueron el origen de la controversia, sino instrumentos variables de una maquinaria documental: declarar morosidad, neutralizar el 72,976% de LPB, fabricar mayorías, sostener litigios, controlar bancos, justificar seguridad, aprobar obras y presentar ante terceros una apariencia de gobierno comunitario. La variación de importes constituye una huella de adaptación del documento a finalidades sucesivas; la instrucción debe reconstruir primero quién manufacturó y utilizó cada acta o certificado, y sólo después comprobar la aritmética como elemento auxiliar de trazabilidad.

(33.4) Debe obtenerse de la AEAT certificación de las declaraciones y modelos fiscales presentados por la Comunidad durante 2008-2022. Si se sostuvieron ingresos o facturaciones mensuales superiores a 100.000 euros, deberá comprobarse qué modelos informativos, periódicos y anuales correspondían y cuáles se presentaron. La ausencia de esos documentos en el corpus del denunciante no prueba por sí sola una infracción, pero impide aceptar sin contraste la realidad y trazabilidad de los ingresos y gastos alegados.

(33.5) Si no constan presupuestos presentados y aprobados, deberá identificarse qué acuerdo autorizó la contratación de servicios y suministros y obtener los contratos, facturas, transferencias, justificantes bancarios, contabilidad y modelos fiscales asociados. La investigación debe separar la falta de documentación conservada por el denunciante de la eventual inexistencia del soporte obligatorio en poder de sus custodios naturales.

(33.6) Debe obtenerse la sentencia comunitaria de 2017 mencionada en la documentación y verificar si dejó sin efecto, con alcance retroactivo, cuotas o acuerdos de los ejercicios 2009-2015, qué cuentas permanecieron sin aprobar y

cómo se siguió invocando deuda contra LPB remitiéndose a periodos cuya contabilidad no había sido aprobada. Ese contraste debe incorporarse al examen de la autoridad de ACR/SCR, de la validez de las juntas de [REDACTED] de la titularidad o representación real de las fincas 8501 y 8718, sin anticipar nulidad de pleno derecho antes de obtener títulos, poderes y originales.

HECHO QUINTO TER. NÚCLEO AUTÓNOMO DE POSIBLE FABRICACIÓN DOCUMENTAL Y USO INSTRUMENTAL DE ACTAS Y CERTIFICADOS (2011-2022)

(33.7) El denunciante sostiene que las actas y certificaciones atribuidas a la estructura comunitaria desde 2011 carecen total o sustancialmente de correspondencia con las reuniones, asistentes, poderes, votos, acuerdos, gastos y deudas que dicen documentar. No se denuncian errores aislados de redacción o cálculo, sino una sucesión de documentos presuntamente manufacturados para producir apariencia de autoridad, deuda, morosidad, mayoría, representación y legitimación frente a LPB, Matkator y terceros.

(33.8) Los importes cambiantes no constituyen el núcleo del reproche. Su relevancia consiste en que pueden revelar cómo una deuda o derrama fue reformulada, reducida, incrementada o redistribuida según la finalidad perseguida en cada momento: excluir votos, sostener procedimientos, operar cuentas, justificar seguridad, aprobar obras, influir en el concurso o respaldar un proyecto, una autorización, una financiación o un incentivo.

(33.9) Para cada documento deberá comprobarse si la junta se celebró; quién fue convocado y recibió la convocatoria; quién asistió; quién estuvo válidamente representado; qué poderes existían; qué propietarios tenían derecho de voto; qué voto emitió cada uno; qué manifestaciones fueron realmente realizadas; quién redactó, firmó, cerró, certificó y custodió el acta; qué versiones y metadatos existieron; y qué divergencias aparecen entre audio, borrador, libro, copia, certificado y documento posteriormente circulado.

(33.10) La relevancia penal no se hace descansar en la mera invalidez comunitaria. Debe determinarse si se simularon total o parcialmente documentos, se atribuyó intervención a personas que no la tuvieron, se consignaron votos o manifestaciones distintos de los realmente emitidos, se alteraron elementos esenciales o se utilizaron conscientemente tales documentos para producir efectos patrimoniales, concursales, bancarios, registrales, turísticos, administrativos, inversores o financieros.

(33.11) El acta de 4 de febrero de 2022 no se presenta como un episodio aislado, sino como la manifestación reciente y especialmente consecencial de la misma cadena documental. Su proximidad a la adjudicación de activos de LPB, su atribución de autoridad a CAM, la imputación simultánea de deuda y costes a LPB y Matkator y su posible utilización en la ruta CAM-HNT-MYND, RIC, incentivos y financiación exigen una verificación autónoma y prioritaria.

(33.12) La investigación deberá reconstruir documento por documento la genealogía de las actas desde 2011, su custodia y transmisión entre AAS/PAMANIL, FMMM/ACR/SCR y la etapa CAM/HNT, sin presumir responsabilidad colectiva. La calificación jurídica definitiva corresponderá después de obtener originales, libros,

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

audios, archivos nativos, metadatos, poderes, cuentas, bancos, correos, destinatarios y prueba del uso concreto de cada documento.

HECHO SEXTO. JUNTA DE 12 DE JUNIO DE 2017: LA MOROSIDAD NO FUE VOTADA

(34) En junio de 2017 se celebraron reuniones comunitarias en las que participaron personas y sociedades vinculadas al bloque Molina. La documentación contemporánea atribuye a ACR la presidencia, supuestamente en representación de Tengolf, a Dña. Shaila Cogolludo Ramos funciones administrativas o de tesorería, y a FMMM la continuidad como administrador de fincas.

(35) Debe verificarse el poder de representación de cada asistente y el título exacto de cada nombramiento. En particular, no basta la presencia física ni la relación laboral o familiar: debe identificarse el acuerdo, el propietario representado, el poder, el coeficiente, la duración y las facultades para certificar deudas, operar cuentas, litigar o intervenir en el concurso.

(36) Tras revisar los audios y documentación de las juntas, los abogados de Cuatrecasas comunicaron el 27 de junio de 2017 que el informe de morosidad no había sido votado en la Junta de 12 de junio y que las supuestas deudas permanecían pendientes de aprobación. Según el audio, el administrador y el presidente contactarían con los presuntos deudores para corregir errores o negociar cifras antes de emitir y firmar el acta.

(37) Esta circunstancia identifica un episodio concreto de posible fabricación documental, no una discrepancia contable: si el acta definitiva, un certificado posterior o un escrito presentado en el concurso afirmó que la deuda había sido aprobada el 12 de junio de 2017, pese a que el audio y la comunicación contemporánea indican que no fue votada, deberá determinarse quién introdujo esa afirmación, quién cerró, firmó, certificó, transmitió o utilizó el documento y qué efecto produjo. Se compararán el audio original y sus metadatos, el borrador, la versión final, el libro, el informe de morosidad y cada certificación remitida al concurso o a terceros.

(38) La correspondencia contemporánea describe cuentas reducidas a una hoja con escasos apuntes, ausencia de gastos de agua, electricidad, limpieza y mantenimiento pese a haber sido soportados por la explotación, y tratamiento negociable o diferencial de los supuestos deudores. Estas afirmaciones deben verificarse mediante los libros, facturas, bancos y acuerdos originales.

HECHO SÉPTIMO. CESIÓN DEL CRÉDITO, INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y DILIGENCIAS PRELIMINARES 1041/2017

Construcciones Acosta Matos, S.A. aparece como cesionaria de créditos hipotecarios frente a LPB mediante escritura de 20 de octubre de 2017, otorgada ante la notaría de Madrid Dña. Ana Fernández-Tresguerres García, protocolo 2.248. La copia o testimonio entonces accesible no reflejaba el precio de adquisición, la fecha efectiva de pago ni todos los costes de la operación.

Según el requerimiento contemporáneo de 6 de diciembre de 2017, LPB afirma que conoció la cesión el 29 de noviembre de 2017 a través de su representación concursal, a partir de un escrito presentado por el Administrador Concursal el 6 de noviembre. La investigación deberá comprobar el modo, fecha y destinatario de la notificación al deudor y la versión documental efectivamente incorporada al concurso.

El 6 de diciembre de 2017 se dirigió burofax a CAM, Promontoria y sus representantes solicitando la escritura completa, precio, pago y costes. El 12 de diciembre LPB promovió en Las Palmas las Diligencias Preliminares 1041/2017 con ese objeto concreto.

El Auto de 19 de diciembre de 2017 apreció justa causa e interés legítimo y admitió la diligencia. La providencia de 12 de enero de 2018 ordenó a CAM exhibir la escritura completa y comunicar el precio exacto, la fecha de pago y los costes, señalando inicialmente el 19 de febrero de 2018 y advirtiéndolo de las consecuencias legales de la falta de colaboración.

Tras la apertura de la liquidación y la asunción por la Administración Concursal de las facultades representativas de LPB, el procedimiento terminó por desistimiento atribuido a LPB mediante Decreto de 5 de marzo de 2018. Debe esclarecerse quién decidió e instruyó el desistimiento, bajo qué autorización, qué información se había obtenido, si CAM llegó a exhibir la escritura o el precio, cuándo y a quién se notificó el desistimiento y si se comunicó al concurso, a la concursada y a su socio; y qué documentación quedó incorporada al expediente. Esta cuestión se coordina con la denuncia separada contra el Administrador Concursal y no prejuzga por sí sola una actuación ilícita.

La secuencia demuestra, como mínimo, una controversia contemporánea, concreta y documentada sobre la transparencia de la adquisición del crédito y la capacidad de LPB para conocer sus condiciones antes de las decisiones decisivas de 2018. No prueba por sí sola que la cesión fuera ilícita ni que existiera concertación con los disidentes.

Una documentación interna posterior de Aweswell recoge como línea de investigación que CAM habría realizado una due diligence superior a seis meses, iniciada previamente a la adquisición del crédito privilegiado especial de Promontoria Holding 122 B.V., y que habría recibido determinados contactos. Esa referencia es una fuente de inteligencia, no un registro público ni una admisión judicial. Sólo podrá utilizarse como hecho si se confirma mediante el índice del data room, la primera fecha de contacto, los informes de inversión y las comunicaciones primarias.

La hipótesis a confirmar o excluir es si el crédito y las unidades del bloque disidente fueron rutas complementarias: una vía interna al concurso y otra externa mediante fincas, coeficientes, cargos, litigios, seguridad y acceso. La fecha de una escritura acredita formalización, pero no necesariamente la fecha del acuerdo privado, opción, reserva o exclusividad que pudo precederla.

HECHO OCTAVO. ADQUISICIONES DE UNIDADES INMEDIATAMENTE ANTERIORES Y POSTERIORES AL 7 DE JUNIO

(39) La información registral de la finca de Yaiza 8718 acredita que CAM adquirió el 33,33% del pleno dominio de esa finca mediante escritura de 23 de mayo de 2018, protocolo 1.083, y el 66,67% restante mediante escritura de 31 de mayo de 2018, protocolo 1.127, ambas autorizadas por el notario D. José del Cerro Peñalver. Esos porcentajes se refieren únicamente a la finca 8718, no al hotel. Según las notas simples señaladas por el denunciante, CAM habría adquirido una finca en 2017 con coeficiente comunitario aproximado del 0,385% y otras dos en 2018 con coeficientes aproximados del 0,322% y 0,385%, totalizando alrededor del 1,092% del conjunto; los títulos y coeficientes deben certificarse.

(40) Esas formalizaciones tuvieron lugar, respectivamente, quince y siete días antes del 7 de junio de 2018. El nombre de los transmitentes debe confirmarse mediante las matrices notariales, aunque las notas históricas y archivos relacionan la finca con sociedades del bloque disidente.

(41) La finca de Yaiza 8501, local almacén en el sótano de Sun Park, aparece adquirida por CAM el 24 de julio de 2018 mediante protocolo 1.467, después de la alteración operativa alegada de 7 de junio. La transmisión disponible aparece vinculada a Inversiones Salinetas, S.L., no directamente a ACR; también existe documentación relativa a una transmisión vinculada a Cristina Molina que deberá incorporarse y cotejarse. Si ACR presidió juntas como supuesto propietario o representante, deberán obtenerse su título o poder y determinarse la eficacia de los acuerdos sin anticipar nulidad antes del contraste registral y documental.

(42) La instrucción debe reconstruir todas las adquisiciones de CAM finca por finca, incluyendo vendedor, fecha de primer contacto, contratos privados, precio declarado y pagado, medios de pago, deudas, pleitos, poderes, entrega de posesión, comunicaciones con la Comunidad, derechos de adquisición preferente y cualquier acuerdo sobre votos, cargos o litigios.

(43) La concentración de transmisiones alrededor del 7 de junio no demuestra por sí sola concertación criminal. Sí justifica investigar si la Junta de 18 de mayo, los contratos de seguridad, las compras, los preparativos de obra y el acceso formaban partes temporales de una misma operación.

HECHO NOVENO. PREPARACIÓN OPERATIVA ANTERIOR A LA TOMA DE CONTROL

(44) Una conversación telefónica de febrero de 2018 atribuida a JDAM y a un trabajador de Sun Park contiene referencias a una futura entrada, mediciones, reforma, apertura y desaparición de la posición de Patricia y del inversor extranjero. Su fuerza probatoria exige aportar el audio original, autenticidad, identidad de los interlocutores y pericial fonográfica.

(45) Aun con esa cautela, el contenido es coherente con una preparación operativa anterior a la adquisición completa de determinadas unidades y anterior al 7 de junio: acceso a instalaciones, toma de medidas, cooperación de personal, seguridad en la entrada y planificación de una explotación futura propia.

(46) Esas actuaciones no parecen dirigidas a apoyar a la Comunidad de Explotación existente. Apuntan a sustituirla por un proyecto controlado por CAM, pese a que LPB seguía en concurso y la propiedad, posesión y autoridad sobre muchas unidades, incluida Matkator, no podían derivarse de la mera condición de acreedor o propietario minoritario.

(46.1) La hipótesis a verificar no es que toda actuación de conservación fuera ilícita. Es si una credencial limitada y una instrucción de mantenimiento o vigilancia se transformaron materialmente en seguridad, apertura forzada, exclusión, control general, obras o explotación sobre ámbitos que excedían LPB y alcanzaban MAT, terceros, CP-SP, CE-SP o la unidad hotelera. La documentación puede confirmar una explicación lícita o delimitar actos individuales sin título suficiente.

(46.2) En la misma secuencia, el AC anunció que daría instrucciones al administrador de la Comunidad para acceder con fines de mantenimiento y vigilancia. Debe identificarse quién era ese administrador, para qué entidad actuaba, qué instrucciones recibió, si fueron escritas u orales, a quién transmitió la clave o el acceso, qué puertas o espacios utilizó, quién cambió códigos o cerraduras y qué control o supervisión mantuvo el AC.

(46.3) El AC 36/2012 respondió: «Respecto a la posesión, me refiero a mí como administrador concursal, que entiendo me otorgas al enviarme las claves de acceso al complejo». Esa frase constituye su interpretación unilateral y debe cotejarse con el alcance técnico real de [REDACTED] con los demás accesos y con cualquier inventario o protocolo que debiera existir.

(46.4) No se ha identificado un acta de entrega material, inventario, relación finca por finca, cuadro completo de llaves, inspección conjunta, recepción de unidades privadas, entrega de recepción, oficinas, instalaciones técnicas, reservas, sistemas, activos operativos o bienes de MAT y de terceros. El envío de aquella clave no equivalía por sí solo a la entrega documentada del hotel entero.

(46.5) En escrito dirigido al concurso el 4 de mayo de 2019, cuya copia íntegra debe obtenerse, el Administrador Concursal negó haber entregado a CAM la «posesión integral» de Sun Park, afirmó que LPB continuaba siendo la legítima poseedora del resto de sus fincas y manifestó no disponer de información en sentido contrario. Esa posición directa debe reconciliarse con el cambio de cerraduras, el control de accesos, las obras y la explotación material: cuándo informó al Juzgado, qué fondos financiaron los servicios de mantenimiento y seguridad, a quién se entregó materialmente el hotel o sus accesos, qué inspecciones verificaron los trabajos durante [REDACTED] qué medidas se adoptaron para proteger la masa activa.

(46.6) No se ha localizado en el corpus disponible una comunicación al concurso sobre el cambio de cerraduras de las puertas de entrada del complejo. Si la Administración Concursal ya disponía del código de acceso [REDACTED] deberá explicarse por qué fue necesario cambiar cerraduras o códigos, quién lo ordenó y pagó, si la Comunidad actuó por cuenta propia o por delegación y qué notificación se cursó a LPB, Matkator y al Juzgado.

(46.7) En la cadena de 3, 18 y 22 de enero de 2018, el AC 36/2012 requirió documentación, llaves y claves y afirmó que pretendía tomar posesión física. Gil facilitó el código [REDACTED] de una cerradura electrónica correspondiente a un acceso lateral concreto del complejo.

HECHO NOVENO BIS. CLAVE [REDACTED] ALCANCE LIMITADO DEL ACCESO Y DELEGACIÓN MATERIAL

HECHO NOVENO TER. DECLARACIONES ATRIBUIDAS Y DIRECTAS DE JDAM: ACCESO, COMUNIDAD, SEGURIDAD, OBRAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD

(46.8) La transcripción de una conversación aparentemente mantenida el 26 de febrero de 2018 y posteriormente registrada o certificada el 22 de marzo identifica a los interlocutores sólo por números. Una denuncia contemporánea y el contexto documental atribuyen el “Interlocutor 1” a JDAM. La identidad, fecha exacta, integridad y cadena técnica deben verificarse con el audio nativo y el expediente Logalty/Burovoz.

(46.9) Entre las expresiones atribuidas constan: “dentro de dos meses ellos desaparecen y entramos nosotros”; “me dejas pasar y te haces el loco”; “podemos hacer el paripé”; “ya tenemos un acuerdo con la comunidad”; la previsión de “seguritas” en la puerta; y “el que va a entrar en obra soy yo”. Estas frases no se califican como confesión. Constituyen indicios individualizados de preparación de acceso, ocultación de cooperación, coordinación comunitaria, exclusión y obra que deben contrastarse con los hechos de mayo-junio de 2018.

El 16 de julio de 2018 JDAM escribió que CAM poseía veintiséis apartamentos y siete locales y que no podía decidir individualmente sobre elementos comunes ni, menos aún, sobre unidades ajenas. Esa manifestación directa constituye el patrón de contraste: cada entrada, llave, cerradura, medición, obra y explotación debe confrontarse con el perímetro que el propio JDAM reconocía.

“Me dejas pasar y te haces el loco” / “Podemos hacer el paripé” / “Ya tenemos un acuerdo con la comunidad”.

Conversación atribuida a JDAM: cita limitada, pendiente de autenticación técnica y de voz.

HECHO DÉCIMO. JUNTA DE 18 DE MAYO Y ALEGADA ALTERACIÓN O DESPLAZAMIENTO OPERATIVO DE 7 DE JUNIO DE 2018

(47) La Junta de 18 de mayo de 2018 y la documentación inmediatamente posterior requieren especial examen. Se atribuyen a la Comunidad acuerdos o decisiones sobre seguridad, acceso y actuación frente a LPB, con intervención o referencia al Administrador Concursal. Deben obtenerse convocatoria, acta original, audio, poderes, asistentes, coeficientes, borradores, contratos, facturas e instrucciones.

(48) Las denuncias y actuaciones contemporáneas describen que el 7 de junio de 2018 se produjo una alteración o desplazamiento operativo relevante dentro del complejo: entrada de personas vinculadas a CAM y a la Comunidad, presencia de seguridad y cerrajeros, sustitución o rotura de cerraduras, cadenas o candados, control de accesos y suministros e impedimentos al funcionamiento turístico previo. La existencia, alcance, autoría y título de cada acto deben verificarse separadamente.

(49) Según las copias disponibles, las Diligencias Previas 1132/2018 se refirieron a CAM y a varias personas relacionadas con los hechos, entre ellas Antonio Cogolludo y personas identificadas con los nombres de José Daniel, Laura y Shaila. El expediente certificado deberá determinar identidades, condición procesal, hechos atribuidos, declaraciones, vídeos, resolución final y efectos prescriptivos; esta denuncia no da por cerrado ese extremo a partir de referencias secundarias.

(50) Una declaración atribuida a una monitora deportiva sostiene que el hotel había desarrollado actividades durante aproximadamente tres años y que el acceso cesó con la llegada de vigilantes. Las actuaciones disponibles también contienen referencias a quién gestionaba operativamente el acceso antes del 7 de junio. El tenor exacto, la identidad de los declarantes y su valor deberán comprobarse en el expediente original y mediante ratificación, evitando convertir una referencia indirecta en hecho probado.

(51) La cuestión nuclear es qué documento autorizaba a cada interviniente a actuar sobre recepción, llaves, zonas comunes, bienes de LPB, unidades de Matkator, personal, suministros y explotación. Ni el crédito contra LPB, ni la compra de determinadas fincas, ni un cargo comunitario limitado explican por sí solos el control general del hotel.

(52) En caso de que se alegue una autorización del Administrador Concursal, deberá aportarse el original, su alcance y la resolución judicial que permitía delegar o consentir la entrada. Una autorización limitada a seguridad o conservación no podía transformarse automáticamente en facultad de sustituir la posesión, romper cerraduras, explotar, realizar obras o intervenir en bienes de Matkator.

HECHO UNDÉCIMO. SALIDA FINANCIADA, OPERADOR Y AUSENCIA DE APOYO A LA EXPLOTACIÓN EXISTENTE

(53) El 13 de junio de 2018, pocos días después del cambio de control, se celebró una reunión con el juez y el Administrador Concursal en la que se expusieron financiación, valoración, operador y alternativas de conclusión. La documentación debe cotejarse con los escritos de 10 de septiembre y las comunicaciones de septiembre de 2018.

(54) La existencia de una salida financiada no se presenta como viabilidad indiscutible. Sí demuestra que había una alternativa concreta que debía ser evaluada, preservando el activo y evitando que el hecho consumado de 7 de junio destruyera la posibilidad de conclusión, pago o explotación.

(55) No se ha identificado que CAM, tras adquirir el crédito o las unidades, se adhiriera a la Comunidad de Explotación, otorgara título al operador existente, abriera sus unidades dentro de la operación, pagara los costes reales del hotel, apoyara a ONA o facilitara la financiación de LPB.

(56) Por el contrario, correos de noviembre de 2018 describen ausencia de diálogo con CAM, unidades en manos de la minoría/CAM, zonas comunes perjudicadas, falta de explotación y depreciación de los activos de LPB y terceros. Se acompañarán como prueba contemporánea de la posición mantenida, sin sustituir la necesidad de acreditar cada hecho mediante contratos, inspecciones, cuentas, fotografías y testigos.

(57) Si CAM adquirió unidades que habían sido utilizadas para debilitar la explotación y decidió mantenerlas cerradas mientras preparaba un proyecto propio, esa conducta no sería simple pasividad dominical. Debe verificarse si constituyó adopción consciente del efecto de bloqueo y un puente hacia el control total.

HECHO DUODÉCIMO. CONOCIMIENTO Y PRUEBA ECONÓMICA DENTRO DEL CONCURSO

(58) Los informes técnicos de parte elaborados por D. David Espejo Navarro existían en 2018 y deben leerse como fuente de contraste y localización documental, no como verdad pericial incontrovertida. Su relevancia principal no reside en escoger una cifra alternativa, sino en mostrar que la deuda atribuida a LPB no podía aceptarse sin examinar antes la legitimidad del órgano que la generaba, el título para imponerla, la realidad de los gastos, la duplicación con costes ya soportados por la explotación y los derechos recíprocos. Las diferencias detectadas posteriormente entre versiones y partidas deberán reconciliarse con los originales, hojas de trabajo y el expediente judicial. Autoridad primero; base jurídica y gasto real después; aritmética al final.

(59) La oposición de LPB de 23 de abril de 2019 identificó dos dictámenes de Expert Witness Forensic and Compliance y solicitó la ratificación de D. David Espejo. El escrito de oposición del denunciante de 6 de junio de 2019 también enumeró dictámenes y notas económicas. En marzo de 2022 el Juzgado lo citó como testigo-perito para explicar su dictamen.

(60) Esto impide reducir la denuncia actual a una reconstrucción fabricada después de la adjudicación. La estructura de costes, los incumplimientos de propietarios, la deuda comunitaria y la explotación estaban documentados y procesalmente introducidos antes de 2022.

(61) Deben obtenerse del experto, de los abogados y del expediente concursal los originales finales firmados, anexos de cálculo, fechas de entrega, escritos de aportación, grabación de su declaración y tratamiento expreso que recibieron en las resoluciones.

HECHO DUODÉCIMO BIS. ACTÚA, GESVALT Y POSIBLE CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES CERRADAS EN LA LIQUIDACIÓN / DACIÓN EN PAGO

(61.1) La tasación Actúa, solicitada por Construcciones Acosta Matos, reconoce expresamente que Sun Park estaba distribuido en 262 fincas registrales que formaban una «ÚNICA UNIDAD FUNCIONAL», que recepción, servicios, piscinas, jardines y zonas exteriores eran dotaciones indispensables y que, para finalidad hipotecaria, las fincas debían agruparse. No obstante, asignó al conjunto un valor de 9.776.003,13 euros mediante coste de reposición y consignó ingresos anuales estandarizados cercanos a 4.173.000 euros. Debe explicarse la relación entre ambos datos, las premisas utilizadas y la finalidad exacta del documento. Al no presentarse como tasación ECO, su aptitud y el uso que se le dio dentro del concurso o en la liquidación/dación deben verificarse, no presumirse.

(61.2) La tasación ECO Gesvalt de 7 de junio de 2018, tras visita de 23 de mayo, identificó el inmueble como Hotel Apartamentos Sun Park, terminado, “con ocupante”, reformado aproximadamente en 2016 y en explotación económica. Valoró el conjunto, condicionado igualmente a funcionar como una sola unidad, en 25.647.179,50 euros.

(61.3) La diferencia numérica no demuestra por sí sola irregularidad: los métodos y finalidades no son idénticos. La incompatibilidad relevante es fáctica. El hotel no podía ser simultáneamente presentado, respecto del conjunto y del mismo periodo, como explotación ocupada y generadora de ingresos y como complejo cerrado o inactivo representado por una selección excepcional de unidades disidentes cerradas.

(61.4) Existen indicios de que CAM pudo instrumentalizar y capitalizar económicamente esa situación. Debe determinarse si las unidades inspeccionadas o fotografiadas por Actúa eran precisamente unidades disidentes cerradas que CAM estaba negociando o adquirió después; quién facilitó el

acceso; qué se comunicó sobre la ocupación del resto; y si su estado fue utilizado para construir una narrativa de fragmentación, deterioro o bajo valor.

(61.5) La instrucción debe conectar, sin anticipar culpabilidad: unidades cerradas; archivo fotográfico Actúa; compras de CAM; valor de 9,776 millones; oferta de liquidación/dación en pago; cálculo del crédito y contraprestación; adjudicación; y posterior proyecto. Si la situación excepcional fue convertida en premisa para deprimir o justificar el valor del conjunto y obtener una ventaja económica o de control, esa secuencia requiere atribución individual y examen penal.

(61.6) El extracto Actúa disponible no contiene el archivo fotográfico completo. Se solicita el expediente técnico íntegro, incluyendo instrucciones, borradores, fotografías utilizadas y descartadas, metadatos, fincas inspeccionadas, llaves y personas que facilitaron el acceso, información de ocupación y correspondencia con CAM. Se solicita igualmente la oferta y los cálculos completos de liquidación/dación y la matriz de unidades cerradas, fotografiadas y posteriormente adquiridas.

ACTÚA: “ÚNICA UNIDAD FUNCIONAL” - 9.776.003,13 € | GESVALT: “CON OCUPANTE” - 25.647.179,50 €

La cuestión no es sólo la diferencia de valor, sino la compatibilidad y representatividad de las premisas fácticas.

HECHO DECIMOTERCERO. UTILIZACIÓN POSTERIOR DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL CONCURSO

(62) En febrero de 2021 CAM aportó al concurso una exposición y certificación procedentes de la Comunidad. Según el correo y la Junta a los que remite la documentación, parte de los hechos comunitarios mencionados habrían tenido lugar en 2018; ambas fechas y el itinerario documental deben certificarse. La documentación afirma asimismo que el Administrador Concursal había intervenido en una Junta en representación de LPB y formulado peticiones a la Comunidad.

(63) Este extremo demuestra, al menos, que la relación entre la Administración Concursal y la estructura comunitaria no era pasiva. Debe determinarse qué Junta fue, qué representación ejerció el AC, qué votó o solicitó, qué deuda reconoció o rechazó, qué instrucciones tenía y cómo se compatibilizó esa intervención con los avisos previos sobre falta de autoridad y soporte contable.

(64) También debe esclarecerse si CAM utilizó documentos producidos por personas o cargos vinculados al bloque disidente como fundamento dentro del concurso, y si esos documentos omitieron gastos asumidos por LPB o la Explotadora, reflejaron acuerdos no votados o atribuyeron a la Comunidad competencias que no tenía.

HECHO DECIMOCUARTO. ACTA DE 4 DE FEBRERO DE 2022: POSIBLE FABRICACIÓN DOCUMENTAL, DOBLE UTILIZACIÓN SELECTIVA DE LA TITULARIDAD Y PROYECCIÓN FINANCIERA

(65) El acta extraordinaria de 4 de febrero de 2022 constituye el episodio reciente más directamente verificable de la cadena de actas presuntamente manufacturadas desde 2011. El propio documento declara que la Junta se constituyó en Las Palmas de Gran Canaria, a las 11:00 horas; debe comprobarse si la reunión tuvo lugar realmente allí y en las condiciones consignadas. Según la copia disponible, pendiente de cotejo con su original, audio, convocatoria, libro, poderes y archivos nativos, se situó nueve días después del Auto de adjudicación alegado de 26 de enero de 2022, con LPB ausente y una asistencia o representación aproximada del 20,993%, fundamentalmente CAM y entidades relacionadas. Pese a ello, atribuyó a LPB —con aproximadamente el 72,976%— una deuda de 1.199.729,12 euros y a Matkator 11.469,18 euros. La cuestión no es comprobar una suma, sino si la reunión, representación, autoridad, deuda y acuerdos existieron realmente en la forma documentada.

(66) El documento atribuye a Dña. Laura Acosta la representación de CAM, a D. José Daniel Acosta la representación de Proyectos Acosta Matos y a otros intervinientes posiciones sobre unidades. Afirma aprobar acciones judiciales, saldos de deudores, proyecto de reforma, licencias, obras, agregación de unidades y colocación de toda la propiedad bajo unidad de explotación. Debe identificarse qué persona convocó, quién compareció, qué poder aportó, qué voto emitió, qué manifestación realizó, quién redactó y cerró el acta y qué documento original soporta cada una de esas atribuciones.

(67) El acta habilita además a JDAM como presidente y a FMMM como secretario-administrador para operar conjuntamente la cuenta bancaria, y distribuye una derrama de obras en la que a LPB se atribuyen aproximadamente 3,26 millones de euros de un total de 4,467 millones, además de una suma a Matkator. En ese momento CAM ya había obtenido el Auto de adjudicación y se encontraba en proceso de recibir los activos y consolidar el proyecto. Ello hace aún menos explicable que el propietario saliente soportara deuda y la mayor parte de los costes del proyecto del adjudicatario, sin perjuicio de comprobar la firmeza, alcance y eficacia de cada hito.

(68) La secuencia temporal exige una comprobación reforzada: Auto de adjudicación alegado de 26 de enero; acta de 4 de febrero; convocatoria de RIC Private Equity de 11 de febrero referida al estado de ejecución del proyecto Sun Park o a la revocación de una ampliación de capital; certificado de 18 de febrero; y formalización notarial alegada de 21 de febrero. Debe determinarse por qué CAM fue tratada como «propietario mayoritario» para ejercer autoridad, gobernar, operar cuentas y beneficiarse del proyecto, mientras se mantuvo el 72,976% de LPB para atribuirle deuda y 3.260.416,81 euros de derrama.

(69) Según se denuncia, no se trató de una regularización retrospectiva neutral, sino de la posible fabricación de un soporte documental destinado a convertir en autoridad aparente el control y proyecto CAM/HNT. El acta confirma la naturaleza hotelera y la unidad de explotación, pero debe investigarse si simuló una mayoría, una unanimidad, representaciones, votos, deudas o acuerdos para justificar facultades que no existían cuando se produjeron la entrada de 2018, el control, las obras o las primeras presentaciones del proyecto.

(69.1) La mecánica aparente es de doble utilización selectiva de la titularidad: CAM como propietaria o autoridad para gobernar, reformar, solicitar permisos, operar bancos, financiar y recibir el beneficio; LPB como propietaria para soportar la deuda y el coste, aunque sus activos estaban siendo adjudicados a CAM. Esa incompatibilidad no es una anomalía aritmética, sino una cuestión de autenticidad, finalidad, conocimiento y uso documental.

(69.2) Debe identificarse qué parte de las obras correspondía realmente a elementos comunes, qué parte al proyecto privado CAM/HNT/MYND, quién contrató y pagó cada actuación, qué importes fueron cargados a LPB y Matkator y si esos mismos costes fueron después capitalizados, financiados, subvencionados, deducidos o presentados como inversión elegible por CAM, HNT, RIC Private Equity u otra entidad.

(69.3) La instrucción deberá determinar qué documento se presentó ante cada destinatario: acta íntegra de 4 de febrero, certificado de 18 de febrero, extracto, copia modificada u otra certificación; y si fue utilizado ante la Comunidad, el concurso, bancos, Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo, Turismo, Gobierno de Canarias, gestores RIC, financiadores u órganos concedentes de incentivos, ayudas o fondos públicos o europeos para acreditar autoridad, disponibilidad, acuerdo de propietarios, inversión, gasto, empleo o perímetro del proyecto.

(69.4) Si los expedientes revelan que un acta o certificado conscientemente inexacto fue utilizado para trasladar costes a LPB o Matkator, atribuir autoridad inexistente, presentar como disponible un perímetro no adquirido o apoyar la obtención, mantenimiento o aplicación de financiación, incentivos, ayudas o fondos públicos o europeos, deberán individualizarse autor, firmante, certificante, transmisor, usuario, destinatario, decisión causada, beneficio y perjuicio, sin prejuzgar la calificación penal definitiva.

CUADRO DE SÍNTESIS DOCUMENTAL - AUTORIDAD COMUNITARIA, TÍTULO HABILITANTE Y ASIGNACIÓN DE COSTES (2011-2022)

PERIODO	AUTORIDAD / ACTO REFLEJADO	PROCEDENCIA NO ACREDITADA O PENDIENTE	CONTRADICCIÓN QUE DEBE RESOLVERSE
2011 2 feb. / 22 jun.	AAS figura como presidenta por Roque Prieto; FMMM aparece como administrador; se habilita contratación y operación comunitaria.	Copias localizadas. Originales, audios, poderes múltiples, control de voto/deuda y contrato Pamanil pendientes.	Origen documental de la autoridad después utilizada sobre banco, administración, litigios, deuda y explotación.
2014-2016	Coexisten órganos competidores; AAS/FMMM continúan; aparecen poderes múltiples, seguridad, litigios, banco y transición Pamanil-Pamalexsha.	Debe acreditarse qué órgano era eficaz, qué libro/cuenta prevalecía, quién representaba cada finca y qué novación contractual existió.	Continuidad funcional pese a controversias de presidencia, legitimación, cuentas, votos y custodia documental.
2017-2018	ACR es presentado como presidente por supuesta representación de Tengolf; SCR asume funciones; FMMM continúa. Actas se vinculan a deuda, seguridad, acceso y reforma.	Acta final/audio/poderes de [REDACTED] originales de 18.05, 05.07 y 20.11.2018 no localizados. La morosidad de 2017 habría quedado sin votar.	Posible salto desde funciones comunitarias limitadas a control de acceso, certificación de deuda y actuaciones con efecto concursal.

PERIODO	AUTORIDAD / ACTO REFLEJADO	PROCEDENCIA NO ACREDITADA O PENDIENTE	CONTRADICCIÓN QUE DEBE RESOLVERSE
2022 26 ene.-4 feb.	Tras el Auto de adjudicación alegado, una Junta con 20,993% presente llama a CAM «propietario mayoritario», aprueba proyecto, deuda, litigios, banco y derrama.	Deben certificarse firmeza, convocatoria, quórum, poderes, titularidad efectiva, coeficientes y alcance del Auto antes de la escritura de 21.02.2022.	Dilema: si CAM ya era mayoritaria, ¿por qué LPB seguía como titular del 72,976% y principal obligada al coste? Si no lo era aún, ¿qué permitía decidir sobre ese perímetro?
Coste beneficio	/ Presupuesto: 4.467.793,26 euros. Derrama: 4.467.928,22 euros. LPB + Matkator: 3.294.818,81 euros; CAM: 869.119,82 euros.	Separar obras comunes necesarias para categoría de una estrella de las obras adicionales de conversión a cuatro estrellas que el acta dice asumiría CAM «a su cuenta y costa».	Verificar posible duplicidad, traslado anticipado de coste, tratamiento en adjudicación, RIC/HNT/MYND, ayudas, contabilidad y beneficiario final.

NÚCLEO DOCUMENTAL DEL 4 DE FEBRERO DE 2022: la cuestión no es resolver un dilema aritmético. Según se denuncia, el acta fue manufacturada para atribuir a CAM autoridad y beneficio sobre el proyecto mientras conservaba los coeficientes de LPB y Matkator para trasladarles deuda y costes. Deben reconstruirse su autenticidad, reunión, asistentes, poderes, votos, versiones, custodia, certificaciones, destinatarios y uso.

El cuadro no reduce el asunto a diferencias de cálculo. Delimita una hipótesis concreta y verificable de posible fabricación y uso instrumental de documentos: autoridad, poderes, asistencia, votos, alcance de obras, firmeza del título, asignación de costes y posterior utilización en la ruta concursal, societaria, administrativa y financiera. Véase ANEXO 8.

HECHO DECIMOQUINTO. CONSOLIDACIÓN CORPORATIVA Y BENEFICIO POSTERIOR

(70) Después de la adjudicación discutida, la operación fue transformada corporativamente. Deben obtenerse las escrituras y asientos de la segregación o transmisión desde CAM hacia Hotel New Trend y las operaciones posteriores vinculadas a MYND Yaiza, Canarian Hospitality y estructuras de inversión.

(71) La relevancia penal de estas operaciones no se presume. Son necesarias para calcular el beneficio, identificar frutos, rentas, plusvalías, financiación e incentivos y comprobar qué historia de propiedad y disponibilidad fue presentada ante autoridades, bancos, inversores y vehículos RIC.

(72) La hipótesis a verificar es que las actuaciones concursales, comunitarias y posesorias produjeron una apariencia de título limpio, control limpio y proyecto autónomo que facilitó financiación, obras y explotación posteriores. La investigación debe distinguir la inversión legítima de cualquier beneficio derivado causalmente de actos previos ilícitos.

HECHO DECIMOSEXTO. TRAZABILIDAD DE LA TRIPLE VIDA JURÍDICA Y ECONÓMICA DEL MISMO ACTIVO

La misma realidad física aparece sucesivamente bajo categorías que no pueden analizarse de forma aislada: inventario de un hotel sometido a unidad de explotación; fincas y coeficientes dentro de una Comunidad; garantía y crédito dentro del concurso; y, después, unidad económica segregada, reformada, financiada y comercializada como MYND Yaiza.

La investigación debe establecer si esas descripciones fueron compatibles en cada fecha o si se utilizaron selectivamente: la unidad hotelera como finca separada para retirar inventario o adquirir votos; la estructura comunitaria para crear deuda o autoridad; el crédito para operar dentro de la liquidación; y el

activo agregado para obtener posesión, obras, financiación, incentivos, ingresos o plusvalías.

Se solicita una matriz finca por finca para las fechas 20 de octubre de 2017, 7 de junio de 2018, 4 de febrero de 2022, adjudicación y segregación corporativa, identificando titular registral, poseedor material, operador, destino hotelero, ingresos, licencia, coeficiente, deuda imputada, tratamiento concursal y documento habilitante. Esta trazabilidad puede confirmar una explicación lícita o revelar incompatibilidades documentales causalmente relevantes.

HECHO DECIMOSÉPTIMO. CONTROL MATERIAL DESDE 2018 FRENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 2022 Y A LAS TITULARIDADES AJENAS

La secuencia temporal es decisiva. Según las copias disponibles, la adjudicación de activos de LPB a favor de CAM no se produjo hasta el Auto de 26 de enero de 2022 y la ulterior formalización notarial de 21 de febrero de 2022, extremos que deben certificarse con el expediente íntegro, testimonio de firmeza, escritura, liquidación de cargas e inscripción. Nada de ello convierte retroactivamente a CAM en adjudicataria de esos activos en junio de 2018.

Debe verificarse además el efecto de la no convalidación judicial de la compraventa de las fincas sin cargas realizada en 2018: no se ha identificado en el corpus una revalidación o novación expresa posterior. Deberá certificarse si la compraventa volvió a formalizarse, si quedó inscrita desde 2018 pese a la resolución de no convalidación y qué título registral y concursal se utilizó después.

La propia posición procesal formal de CAM, articulada en el Concurso 36/2012 por su representación y expresamente presentada siguiendo instrucciones de su poderdante el 15 de febrero de 2021, sostuvo que CAM era exclusivamente acreedora concursal respecto de los bienes de LPB, que no ostentaba propiedad sobre los apartamentos de la concursada, que únicamente era titular de cincuenta y cuatro unidades y que las reformas de 2018 se limitaron al interior de unidades propias. Añadió que CAM no impedía el acceso y que, para hacerlo, carecía de facultad. Estas son manifestaciones de parte incorporadas al procedimiento: no prueban por sí solas su verdad, pero fijan una posición atribuible a CAM que debe confrontarse con sus actos y comunicaciones externas.

El Auto de 24 de febrero de 2021 recoge, a su vez, que la Administración Concursal afirmó no haber entregado a CAM la posesión de los activos de LPB, considerándola un propietario más por las unidades adquiridas a terceros; y que solicitó información a CAM y a la Comunidad, apoyándose en certificados de 15 de enero de 2019 y 9 de febrero de 2021. Si no hubo entrega concursal de posesión, debe identificarse quién instauró o mantuvo el control material, mediante qué contrato o instrucción, sobre qué zonas y con conocimiento de quién.

Las actas transcritas por la Comunidad ofrecen una explicación lícita posible, pero limitada y verificable. El acuerdo de 18 de mayo de 2018 autorizó contratar seguridad para controlar el acceso de personas no autorizadas, a petición atribuida a LPB. El acuerdo de 5 de julio de 2018 describió acceso para quien se identificara y acreditara propiedad o autorización, y prohibió realizar trabajos en la propiedad de otro comunero. Tales acuerdos pueden amparar seguridad común proporcionada; no transmiten propiedad, no adjudican la masa de LPB, no atribuyen a CAM la posesión del hotel entero y no autorizan por sí mismos obras, exclusión o transformación de fincas privativas ajenas.

Por ello deben separarse y comprobarse todas las explicaciones potencialmente legítimas: derechos derivados de las cincuenta y cuatro unidades; uso ordinario de elementos comunes; mandato comunitario válido; actuación urgente de conservación; licencia municipal limitada; consentimiento expreso del titular; instrucción de la Administración Concursal; o resolución judicial concreta. Para cada acto debe identificarse documento, fecha, entidad actuante, finca, límite material, pagador, ejecutor y custodio. La expectativa de una futura adjudicación o la condición de acreedor privilegiado no bastaban por sí solas.

Los Autos de 12 de mayo de 2020 y 24 de febrero de 2021 documentan que se comunicaron al concurso alegaciones sobre demolición, obras, seguridad y falta de acceso. El primero no examinó esos hechos por considerarlos nuevos y extemporáneos en aquel recurso; el segundo reconoció fotografías de demolición pero no pudo atribuir las finca por finca y rechazó entonces inspección y pericial. Ello no demuestra participación ilícita del juez ni del Administrador Concursal. Sí fija conocimiento institucional, ausencia de verificación material concluyente y la necesidad actual de recuperar los documentos que pudieron confirmar o excluir el alcance real de las actuaciones.

La adjudicación de activos de LPB tampoco podía transmitir fincas de Matkator, de otros titulares o derechos no integrados válidamente en la masa. La investigación debe obtener notas históricas, escrituras y correspondencia física-registro-catastro para cada unidad de Matkator y determinar quién accedió, reformó, integró, comercializó o percibió ingresos de ellas. La presentación comercial posterior del conjunto como una unidad económica no sustituye el título individual.

La cuestión nuclear no es utilizar retrospectivamente la adjudicación de 2022 como respuesta genérica. Es determinar qué título existía en cada fecha anterior y qué alcance tenía. Si se invoca una autorización de la Comunidad, de la Administración Concursal o del juzgado, debe aportarse íntegra y explicarse por qué alcanzaba bienes de LPB o de Matkator; si no se invoca, debe identificarse la persona que ordenó, ejecutó, toleró o se benefició de cada acto, sin prejuzgar responsabilidades.

Las denuncias separadas de junio de 2026 contra el Administrador Concursal y el juez formulan hipótesis propias de facilitación, tolerancia, omisión o falta de supervisión.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

la presente denuncia no las importa como hechos probados ni convierte a ninguno en coimputado automático. Solicita únicamente que la prueba común se preserve, se contraste de forma coordinada y permita distinguir la iniciativa privada de cualquier acto, autorización u omisión institucional causalmente relevante.

HECHO DECIMOCTAVO. PROYECCIÓN RIC, NARRATIVAS DOCUMENTALES DIVERGENTES Y COMUNICACIONES POSTERIORES

(73) Los documentos comerciales de 2020 denominados folleto, presentación, página de proyecto o webinar presentan Sun Park ante potenciales inversores o contribuyentes RIC como un proyecto hotelero definido, con una necesidad de financiación aproximada de doce millones de euros. Antes de calificarlos jurídicamente como folleto aprobado o inscrito debe obtenerse el expediente CNMV y distinguir el folleto estatutario de la ECR, la documentación precontractual y el material publicitario de un proyecto concreto. En esos materiales CAM aparece como titular o propietaria actual; y JDAM afirma, según la transcripción disponible, que CAM había comprado los tres complejos con fondos propios, que eran propiedad de la compañía y que estaban libres de cargas. Deben obtenerse originales, versiones, guion, aprobaciones y destinatarios.

(73.1) En el webinar de 11 de noviembre de 2020, más de un año antes de la adjudicación definitiva alegada JDAM afirmó, según la transcripción disponible: “hemos comprado los tres complejos con fondos propios” y “los tres inmuebles están libres de cargas”, y presentó el antiguo Sun Park como transformación de aproximadamente 220 apartamentos en hotel de cuatro estrellas con inversión de doce millones de euros. Son manifestaciones públicas directas que deben compararse con el título, las cargas, el concurso, las unidades de terceros y la propia posición procesal posterior de CAM.

“Hemos comprado los tres complejos con fondos propios” / “Los tres inmuebles están libres de cargas”.

JDAM, webinar RIC Private Equity, 11 de noviembre de 2020. Debe verificarse el alcance jurídico de “complejos” e “inmuebles”.

(74) El Registro público de la CNMV identifica a RIC Private Equity Investment Partners, S.C.R., S.A. como sociedad de capital-riesgo n.º 295, registrada el 25 de octubre de 2019; identifica a D. Enrique Guerra Suárez como secretario desde esa fecha y a D. José Acosta Matos como consejero desde el 4 de noviembre de 2019. Ese registro acredita condición y cargos dentro del perímetro legal correspondiente; no acredita por sí solo que la CNMV verificara la propiedad, disponibilidad, cargas o situación concursal de Sun Park, ni que aprobara cada página, webinar o afirmación de proyecto.

(75) La Ley 22/2014 impone obligaciones de información previa y periódica a inversores y somete a las entidades y gestoras comprendidas a supervisión de la CNMV dentro de su ámbito. La cuestión supervisora concreta es qué documento

se registró o comunicó, cuál era su naturaleza jurídica, qué información sobre riesgos y activos se entregó, quién suministró los datos de Sun Park y si se corrigieron cambios materiales. No se solicita que la CNMV decida la titularidad civil ni que su registro se convierta en garantía del proyecto.

(76) La certificación suscrita por D. Enrique Guerra Suárez el 20 de julio de 2021 ofrece una descripción sustancialmente más limitada: CAM sería propietaria de cincuenta y cuatro fincas; la mayor parte de los apartamentos, locales, recepción y piscinas seguiría integrada en el activo de otra sociedad concursada; existirían fincas de terceros; la reforma se planteaba para el supuesto futuro de que CAM llegara a ser propietaria; no se habría firmado carta de intenciones; la due diligence completa no habría comenzado; y el proyecto habría sido retirado de la cartera en enero de 2021 mientras no se consolidaran acuerdo y título. Debe cotejarse el original íntegro, sus borradores, destinatarios y documentos soporte.

(77) Esa limitación coincide con la posición formal ya presentada por CAM en el concurso el 15 de febrero de 2021 y, según la copia disponible, reiterada el 21 de julio de 2021: CAM no era única titular del conjunto, poseía cincuenta y cuatro unidades, carecía de propiedad sobre las unidades de LPB y ejercía respecto de éstas derechos de acreedora a la espera del resultado del proceso de enajenación. La representación procesal habló por CAM; no debe transformarse al abogado o procurador en testigo de comunicaciones privilegiadas. Deben obtenerse los escritos oficiales, instrucciones societarias no privilegiadas, anexos objetivos y persona interna que certificó la base factual.

**CUADRO DE SÍNTESIS DOCUMENTAL - DOS CRONOLOGÍAS CAM-RIC
PRIVATE EQUITY-CONCURSO 36/2012**

FECHA / FUENTE	REALIDAD JURÍDICO-CONCURSAL	EJECUCIÓN / REPRESENTACIÓN INVERSORA	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN
11.11.2020 Webinar y material dirigido a inversores	Los principales activos de LPB seguían dentro del Concurso 36/2012; CAM no había adquirido todavía ese perímetro.	JDAM por CAM y Enrique Guerra por RIC presentan Sun Park como proyecto integrado en la operación; el material describe a CAM como «sociedad titular» o propietaria actual.	¿Qué activos, derechos, expectativas y condiciones precedentes respaldaban la presentación y quién aprobó cada afirmación?
15.02 / 20-21.07.2021 Escritos CAM y certificación RIC	CAM afirma ser propietaria de 54 unidades y acreedora privilegiada sobre bienes de LPB, no titular del conjunto ni de las unidades de la concursada.	RIC certifica que los activos principales aún no pertenecían a CAM, que la due diligence completa no había comenzado y que el proyecto dependía de adquirirlos.	¿Qué versión recibió cada inversor, consejero, custodio, auditor, financiador o autoridad y cómo se corrigieron materiales anteriores?
29.12.2021 Acuerdo societario RIC	No consta todavía adjudicación formal de los principales activos de LPB a CAM.	Se adopta un acuerdo de ampliación de capital vinculado al proyecto Sun Park, según la convocatoria posterior.	¿Qué financiaba, qué desembolsos o compromisos existían y qué ocurría si CAM no adquiría los activos?
26.01 / 04.02 / 11.02 / 21.02.2022	Auto de adjudicación alegado; Junta comunitaria; escritura posterior alegada. Firmeza, eficacia, inventario, entrega e inscripción deben certificarse.	La convocatoria RIC de 11.02 incluye el «estado de ejecución del proyecto Sun Park» o la revocación de la ampliación de capital.	¿Cómo se relacionaron adjudicación, voto, costes, capital, condiciones y disponibilidad del proyecto en cada fecha exacta?
2022 y posterior HNT / MYND Yaiza	La adjudicación y posterior segregación sólo transmitían los bienes, derechos y obligaciones válidamente comprendidos en cada título.	La continuidad económica y administrativa presenta el mismo establecimiento como Sun Park / MYND Yaiza.	¿Qué valor, riesgo y capacidad de ejecución cambió con la adjudicación y qué activos, costes e ingresos quedaron finalmente dentro del proyecto?

LECTURA LIMITADA. El cuadro no prueba que la adjudicación estuviera predeterminada, que la inversión fuera ilícita ni que existiera concierto. Hace visible una secuencia comprobable: el proyecto era presentado y ejecutado societariamente mientras el título sobre los principales activos seguía pendiente; la adjudicación de 2022 eliminó objetivamente el obstáculo dominical identificado

por la propia documentación de RIC. El ANEXO 9 desarrolla las fuentes, consecuencias objetivas, hipótesis abiertas y preguntas de instrucción.

(78) En la entrevista pública “Un Café en San Telmo”, difundida el 30 de noviembre de 2021, la transcripción automática capturada parece recoger que D. Enrique Guerra reconocía que Sun Park no tenía todavía consolidada la propiedad y que se trataba de un asunto judicializado. También describía, con carácter general, una secuencia de detección del proyecto, acuerdo o carta de intenciones, exigencia de garantías y posterior salida al mercado, así como desembolsos ligados a certificaciones técnicas. La transcripción disponible contiene errores automáticos y sólo permite formular preguntas: deben conservarse y autenticar el vídeo, audio, subtítulos, metadatos y contexto íntegro. Debe preguntarse expresamente qué fuente documental utilizó Guerra al reconocer la falta de propiedad consolidada y si aquella advertencia fue comunicada a inversores, al consejo de RIC PE o a la CNMV.

(79) La entrevista fue alojada por San Telmo Abogados y Economistas. La documentación disponible sitúa al Administrador Concursal en relación profesional con ese despacho en aquella etapa, extremo que debe acreditarse con fuentes objetivas. La mera condición de anfitrión no prueba que el Administrador Concursal conociera, aprobara o coordinara el contenido. Sí justifica preservar el expediente del evento y determinar quién propuso el tema, facilitó datos del proyecto, revisó el guion y conservó el vídeo y las comunicaciones directamente relacionadas con Sun Park.

(80) En enero de 2025 se produjo un episodio de contraste periodístico con D. Javier Romera Sánchez, jefe de redacción de El Economista. Sus propios correos confirman que se pidió al medio esperar hasta el lunes para recibir resoluciones judiciales y que, una vez recibido un auto relativo a la calificación del concurso y a la inhabilitación del denunciante, el medio decidió no continuar con la publicación. El registro directo no permite afirmar todavía si la petición fue de aplazamiento temporal o de supresión definitiva, ni fija por sí solo la identidad y palabras exactas de la interlocutora.

(81) Un resumen contemporáneo enviado a D. Javier Romera atribuye a LPAM varias manifestaciones que deben ser confirmadas o rechazadas: que facilitaría autos que demostraban que CAM tenía el hotel conforme a Derecho o que era propietaria; que CAM nunca había tenido un acuerdo de comercialización con Meeting Point; y, simultáneamente, que Meeting Point había comercializado el hotel como cualquier otro turoperador, aunque ya no lo hacía. Existen tres notas de voz de WhatsApp relacionadas con esta conversación, pero no han sido todavía transcritas ni autenticadas en este expediente.

(82) Debe esclarecerse quién llamó al medio, en qué capacidad y por instrucciones de quién; las palabras exactas utilizadas; si pidió esperar, no publicar o retirar definitivamente; qué resoluciones prometió y remitió; desde qué cuenta y con qué cabeceras; si presentó alguna resolución como firme; qué

alcance de propiedad dijo que acreditaba; qué relación describió con Meeting Point; y quién informó previamente a CAM de la investigación periodística.

(83) D. Javier Romera debe ser tratado, en su caso, como testigo neutral y custodio limitado de comunicaciones directas, no como perito ni como vía para revelar fuentes periodísticas ajenas. Cualquier requerimiento a él o a Editorial Ecoprensa deberá restringirse a comunicaciones con LPAM/CAM, documentos remitidos por éstas, registros de llamada, notas o audios ya identificados y metadatos necesarios, preservando el secreto profesional periodístico, la confidencialidad de terceros y la independencia editorial.

(84) Este episodio se incorpora para verificar conocimiento, coherencia y uso de documentos en la construcción de una narrativa de propiedad, no para reproducir dentro de la presente denuncia una querella separada por revelación de secretos. Deberá comprobarse el estado de aquella actuación, obtenerse testimonio limitado si procede y evitar una citación duplicada o innecesariamente gravosa de D. Javier Romera.

HECHO DECIMONOVENO. TRAZABILIDAD RSM/SAN TELMO, ICALPA Y CNMV: UTILIDAD Y LÍMITES

RSM anunció públicamente en julio de 2024 la integración de San Telmo Abogados y Economistas y la incorporación de sus socios y equipo a su área Tax & Legal. Esa integración no acredita que RSM participara en el evento de 2021, en el asesoramiento previo o en decisiones de CAM o RIC PE. Puede, sin embargo, convertirla en custodio actual o sucesor operativo de determinados archivos, extremo que debe concretarse mediante el acuerdo de integración, políticas de conservación, migración de buzones y responsable del archivo histórico.

Las comunicaciones dirigidas a RSM en enero de 2026 y sus ampliaciones pusieron en conocimiento la posible relevancia de San Telmo, RIC PE y el evento público. La respuesta de RSM indicó que su canal interno no podía tramitar la comunicación por considerar al remitente fuera de su ámbito subjetivo y remitió a las autoridades competentes. Esa respuesta es de alcance o admisibilidad interna, no una decisión sobre el fondo ni una exoneración. Las comunicaciones posteriores de junio de 2026 refuerzan únicamente trazabilidad y deber de preservación.

DIP 79/2026 y DIP 80/2026 ante ICALPA tienen objetos deontológicos diferenciados. Según la documentación aportada, DIP 79 examina la actuación profesional vinculada a la posición y narrativa sostenida por la defensa de CAM; DIP 80 examina de forma autónoma los deberes del Administrador Concursal, incluida independencia, diligencia, transparencia y tratamiento de una posición objetivamente conflictiva. Su apertura, tramitación o recepción no prueba delito, falsedad ni complicidad. Puede servir para certificar fechas, documentos aportados, identidad de profesionales y eventuales respuestas propias.

La conexión con la CNMV no consiste en afirmar que el supervisor aprobó el título de CAM o validó Sun Park. Consiste en confrontar una misma secuencia

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

informativa: materiales de 2020 que proyectan propiedad y disponibilidad del conjunto; escritos concursales de 2021 que limitan a CAM a cincuenta y cuatro unidades y a una expectativa de adjudicación; reconocimiento público en noviembre de 2021 de que la propiedad seguía judicializada; adjudicación en enero-febrero de 2022; y permanencia de unidades de Matkator y terceros. Debe determinarse qué versión recibió cada destinatario, cuándo, de quién y si se corrigió.

Por ello se interesa una trazabilidad institucional limitada y no circular: RSM/San Telmo como posible custodio documental; ICALPA para certificar sus expedientes y documentos propios sin trasladar conclusiones; y CNMV para identificar el régimen del vehículo, la naturaleza de cada documento, la información efectivamente registrada o recibida, las actuaciones supervisoras y cualquier requerimiento de corrección. Ninguna de estas vías sustituye la prueba penal primaria de título, posesión, instrucciones, pagos y actuaciones finca por finca.

HECHO DECIMONOVENO BIS. DELIMITACIÓN DE LOS ANTECEDENTES FISCALES Y TRAZABILIDAD INSTITUCIONAL POSTERIOR

La referencia a posiciones y archivos anteriores del Ministerio Fiscal tiene una finalidad estrictamente delimitadora. La presente denuncia no solicita revisar deliberaciones internas, declarar irregular un criterio fiscal ni presentar las actuaciones administrativas posteriores como un dictamen penal alternativo. Se solicita determinar qué objeto, sujetos, periodos y documentos fueron realmente examinados en cada antecedente y evitar que un resultado de alcance limitado sea convertido por extensión en una declaración general de licitud.

La posición fiscal de 2019 se formuló dentro de la sección de calificación concursal y su situación procesal actual debe acreditarse mediante testimonio. DI 22/2026 valoró comunicaciones anteriores que consideró amplias, repetitivas y carentes de suficiente concreción; precisamente por ello La presente denuncia delimita un único núcleo, cinco personas, actos individualizados, documentos, explicaciones alternativas y diligencias confirmatorias o excluyentes. DIP 2/2026 se circunscribió a dos resoluciones judiciales de 2025; EG 44/2026 fue archivado por competencia; y EG 49/2026 rechazó una actuación de revisión institucional por falta de habilitación funcional. Ninguno de esos objetos equivale, sin contraste adicional, al objeto hoy presentado.

Las actuaciones posteriores de la Comisión para la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, la Intervención General y la Dirección General del Tesoro no acreditan delito, titularidad ni responsabilidad individual. Sí documentan una secuencia institucional viva: comunicación inicial de 15 de diciembre de 2025; análisis por la Comisión el 24 de febrero de 2026 y respuesta de Intervención de 5-6 de marzo; ampliación relativa a Sun Park/MYND Yaiza y SALIDA 497011/2026, de 11 de junio de 2026, con traslado a la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea; y SALIDA 499980/2026, de 12 de junio de 2026, en la que Tesoro dejó constancia de la posible concurrencia de fondos públicos, incentivos fiscales y operaciones económicas

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

sobre un mismo activo y de la necesidad de coordinación y trazabilidad. Son actos de recepción, análisis y traslado competencial, no pronunciamientos de culpabilidad; pero confirman que los expedientes administrativos siguen abiertos o pendientes de respuesta y que su documentación completa debe preservarse e incorporarse de forma sobrevenida.

El ANEXO 5 ofrece una matriz controlada de objeto, decisión, efecto y extremos no resueltos. La pregunta de contraste es limitada: si alguno de los antecedentes examinó expresamente, con la misma identidad subjetiva, objetiva, temporal y documental, a las cinco personas denunciadas y los actos primarios de la presente denuncia. Si no consta, debe certificarse esa ausencia sin inferir por ella participación, encubrimiento o silencio culpable de institución alguna.

HECHO VIGÉSIMO. LA TRANSMISIÓN NO PURGÓ INCUMPLIMIENTOS, DAÑOS NI LIMITACIONES: ESTATUTOS CP-SP, ACUERDOS CE-SP, SITUACIÓN LITIGIOSA Y NORMATIVA TURÍSTICA

La instrucción no debe partir de ninguno de dos automatismos opuestos. El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce, con carácter general, que cada propietario puede disponer de su derecho; por ello no se afirma que toda transmisión de una unidad del bloque Monte Lanza/Molina fuera nula por definición. Pero esa facultad sólo alcanza al derecho realmente ostentado, con su cuota inseparable y sus cargas, y no autoriza a presumir que el transmitente podía entregar más título, posesión, facultades comunitarias, derechos de explotación o disponibilidad hotelera de los que tenía, ni que CAM recibiera una posición purgada de la estructura horizontal, contractual, registral, litigiosa, posesoria y turística preexistente.

En el plano civil y horizontal deben separarse cinco cuestiones: capacidad y poder de disposición del transmitente; objeto exacto de cada finca y anejos; cuota y elementos comunes inseparables; estatutos, acuerdos y obligaciones comunitarias; y eficacia frente al adquirente. Los artículos 3, 5, 7 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal permiten la transmisión del elemento privativo, pero reconocen que el título y los estatutos pueden disciplinar uso, destino, instalaciones, servicios, gastos, administración y gobierno, y que los acuerdos comunitarios tienen requisitos propios. La compraventa no transformaba una unidad alojativa hotelera en vivienda o negocio turístico autónomo, no transmitía unidades ajenas y no borraba obligaciones que legal o registralmente siguieran vinculadas. Deben obtenerse el título constitutivo, los estatutos de 1987, su historial registral, las modificaciones, acuerdos y notificaciones, y determinar qué cláusulas eran oponibles y cuáles conocía efectivamente CAM.

En el plano contractual y operativo, el acta de 29 de abril de 2008, el contrato de cesión de explotación de 26 de mayo de 2008, los estatutos de la CE-SP, las juntas de 15 y 25 de julio de 2008 y las adhesiones, bajas, cesiones o novaciones individuales constituyen fuentes primarias que deben examinarse. La investigación deberá determinar qué partes quedaron vinculadas, durante qué plazo, qué facultades se cedieron, cómo podía producirse una separación válida, qué obligaciones sobrevivían a una transmisión y qué notificaciones se cursaron.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

No se da por probada la interpretación jurídica sostenida por ninguna parte sin los originales y su análisis.

La protección registral o la buena fe tampoco pueden afirmarse ni negarse en abstracto. Los artículos 32, 33, 34, 36 y 38 de la Ley Hipotecaria obligan a reconstruir, finca por finca, el asiento vigente, la persona que aparecía facultada para transmitir, el carácter oneroso, la inscripción del adquirente, la posesión de hecho y el conocimiento relevante. La inscripción no convalida un acto nulo; la protección del artículo 34 exige sus presupuestos y presume buena fe mientras no se pruebe conocimiento de la inexactitud registral; y el artículo 36 atribuye relevancia a que el adquirente conociera o tuviera medios racionales para conocer una posesión de hecho ajena. En CAM deben identificarse la due diligence, notas simples y certificaciones, data rooms, advertencias, litigios, contactos con el concurso y la Comunidad, y la información derivada de la adquisición del crédito y de las negociaciones con los transmitentes.

En el plano turístico, la titularidad civil de una o varias unidades no equivalía al derecho a explotar aisladamente el establecimiento, sustituir al explotador, apropiarse de la licencia, usar recepción, piscinas o demás espacios del conjunto, ni presentarse como propietaria del hotel completo. Los artículos 38 a 42 de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias estructuran el principio de unidad de explotación, exigen que una única empresa someta a explotación el establecimiento y que la empresa explotadora ostente previamente un título habilitante documental de los propietarios y lo presente a la Administración turística. Debe aplicarse la redacción histórica vigente en cada fecha y obtenerse el expediente completo sobre licencia, operador, registro turístico, unidad de explotación, cambios comunicados, inspecciones y autorizaciones o declaraciones responsables.

Las escrituras de adquisición de fincas celebradas antes o alrededor de junio de 2018, aun cuando fueran civilmente eficaces respecto de las unidades expresamente transmitidas, no otorgaban por sí solas posesión o facultades sobre bienes de LPB, fincas de Matkator, unidades de terceros, recepción, piscinas, zonas comunes o la explotación empresarial completa. Del mismo modo, la adjudicación concursal de enero-febrero de 2022 no podía retrotraerse para justificar actos de control, obras, exclusión o representación realizados desde 2018.

La documentación comunitaria de 2022 parece contemplar la necesidad de formalizar modificaciones ante el Cabildo, ordenar la incorporación de unidades y adoptar acuerdos específicos para la reforma y explotación. Este extremo deberá certificarse con el original, audio, anexos y expediente administrativo. Su utilidad actual es indiciaria y bilateral: puede confirmar una vía regular de formalización posterior, pero también demuestra que la mera compra previa de unidades no sustituía automáticamente los actos comunitarios, contractuales y turísticos exigibles.

La relevancia penal no nace de comprar o vender, sino de lo que la prueba primaria revele sobre la preparación, documentación y uso de esas operaciones: simulación o coordinación oculta; certificados o declaraciones conscientemente falsos; ocultación de restricciones o controversias conocidas; atribución de una propiedad, posesión o disponibilidad superior a la adquirida; o utilización causal de tales representaciones para desplazar patrimonio, control, financiación, licencias, votos, ingresos o derechos de terceros.

La expresión «transmisión libre y desembarazada» no puede emplearse como conclusión global sin reconstruir, finca por finca y fecha por fecha, tres capas distintas: (i) la titularidad real y el régimen de propiedad horizontal; (ii) los pactos, adhesiones, cesiones y obligaciones de explotación; y (iii) el régimen turístico de orden público aplicable al establecimiento. Una compraventa pudo transmitir válidamente una finca concreta y, al mismo tiempo, no extinguir obligaciones o limitaciones que siguieran siendo eficaces por su naturaleza, inscripción, subrogación, aceptación, conocimiento o mandato legal.

Sun Park no era una mera suma comercial de apartamentos desvinculados. Según la documentación pendiente de certificación, el complejo se estructuraba sobre doscientas sesenta y dos fincas registrales integradas física y funcionalmente en un establecimiento hotelero, con elementos comunes, servicios, accesos, instalaciones, coeficientes, título constitutivo, estatutos y una historia de explotación unitaria. Debe verificarse qué efectos producía esa configuración respecto de cada finca individual y respecto del conjunto, sin convertir la unidad funcional en una negación automática de la propiedad privativa.

Los transmitentes del bloque Monte Lanza/Molina tampoco podían, por el solo hecho de vender, borrar las consecuencias jurídicas o fácticas de sus propios actos, omisiones, deudas, litigios, usos, separaciones de la explotación o incumplimientos. En particular, la estrategia posesoria iniciada en 2011, la sustitución de cerraduras, la colocación de avisos de exclusión hotelera y el mantenimiento durante años de unidades fuera del inventario operativo pudieron generar daños, responsabilidades y restricciones que no desaparecían por la transmisión. El adquirente recibía el derecho realmente transmisible y la situación jurídica y posesoria oponible, no un activo abstractamente purificado de la historia del establecimiento.

La eventual eficacia civil de una compraventa respecto de una finca concreta no convertía en lícita la retirada previa de esa unidad de una explotación hotelera obligatoriamente unitaria, no extinguía las responsabilidades ya nacidas por bloqueo, deterioro, pérdida de inventario, litigación o documentación presuntamente inexacta, y no transmitía por sí sola la explotación, los elementos comunes, la licencia, la recepción, las piscinas, los ingresos ni bienes de LPB, Matkator o terceros. Deberá distinguirse qué obligaciones permanecieron en los vendedores, cuáles acompañaban legal o contractualmente a la finca, cuáles fueron asumidas por el comprador y cuáles fueron ocultadas, minimizadas o expresamente descontadas en el precio.

La regla anterior debe aplicarse con particular rigor a CAM, no para atribuirle automáticamente las responsabilidades personales de los transmitentes, sino para determinar qué conoció y qué hizo con ese conocimiento. Su adquisición del crédito, las DP 1041/2017, las reuniones y comunicaciones de diciembre de 2017, su relación con la Comunidad y los transmitentes, las compras sucesivas de fincas, los litigios abiertos, la posesión hotelera visible y la planificación del proyecto constituían fuentes potenciales de conocimiento que deben reconstruirse. Debe verificarse si CAM exigió la reintegración y regularización de las unidades o, por el contrario, adoptó, conservó y capitalizó la fragmentación y la maquinaria documental preexistentes para obtener acceso, valoración, ventaja en la liquidación/dación, control y posterior financiación.

La diferencia entre una adquisición inocua y una conducta penalmente relevante reside, por tanto, en la posible adopción consciente y monetización del incumplimiento previo. Se obtendrán las escrituras completas, garantías y manifestaciones de los vendedores, certificados de deuda, anexos de revelación, índices de due diligence, documentos de terceros no privilegiados, ajustes o descuentos de precio, reservas, comunicaciones correctoras y decisiones societarias. Deberá comprobarse si el cierre y bloqueo de las unidades, las controversias de título y explotación o la autoridad comunitaria discutida redujeron el precio de compra y fueron después utilizados nuevamente para disminuir la valoración del hotel, reforzar la oferta de dación o presentar como propia y disponible una posición superior a la efectivamente adquirida.

Las comunicaciones históricas de Dña. Patricia Domínguez y del denunciante con asesores entre 2012 y 2018 muestran que, contemporáneamente, se venían planteando la vigencia de los estatutos, el contrato de cesión de explotación, la Comunidad de Explotación, la unidad de explotación, las restricciones de uso, las actas de 2011 y las consecuencias de transmitir unidades alojativas. Esas comunicaciones no se invocan como dictámenes vinculantes ni como prueba sustitutiva de la ley o de los documentos primarios; se utilizan únicamente como mapa de fuentes, fechas, destinatarios, advertencias y documentos subyacentes, con pleno respeto al secreto profesional.

En particular, la respuesta profesional de diciembre de 2017 según la cual la relación del cesionario con la Comunidad no modificaba por sí sola la clasificación concursal del crédito no resolvía -ni puede interpretarse como resolución de- la distinta cuestión del alcance de las compraventas de unidades, la posesión, los estatutos, la explotación, el régimen turístico, los elementos comunes o los derechos de LPB, MATKATOR y terceros. Crédito, propiedad privativa, autoridad comunitaria, explotación y disponibilidad hotelera deben permanecer separados.

La disposición transitoria única de la Ley 5/1999 introdujo, para los establecimientos comprendidos en su ámbito temporal y material, reglas específicas de adaptación a la unidad de explotación y un derecho de adquisición preferente en ciertas transmisiones de unidades no destinadas a la actividad turística, primero en favor de los titulares de unidades en explotación y

después de la empresa explotadora. No se afirma que esa regla alcanzara automáticamente a toda transmisión aquí examinada: debe determinarse para cada finca, fecha y situación turística si resultaba aplicable, quién debía ser notificado, si el derecho se ejercitó o pudo ejercitarse y qué consecuencias produjo su eventual omisión.

HECHO VIGESIMOPRIMERO. DISCORDANCIA ENTRE EL PERÍMETRO DOMINICAL, TURÍSTICO, FÍSICO Y ECONÓMICO DE SUN PARK / MYND YAIZA

(84.1) La titularidad civil de todas las unidades no constituye necesariamente requisito para cualquier explotación, reforma o financiación hotelera. Una empresa puede operar lícitamente bienes ajenos mediante arrendamiento, cesión de explotación, autorización, mandato u otro título suficiente. Por ello, la cuestión penalmente relevante no es afirmar que CAM, Hotel New Trend o el operador debían ser propietarios de cada unidad, sino determinar qué perímetro de propiedad, posesión, disponibilidad, capacidad alojativa, obra, inversión y explotación declararon o utilizaron en cada fecha; qué título respaldaba la inclusión de cada unidad; quién formuló o aprobó cada declaración; y si se omitió conscientemente la existencia de unidades de MATKATOR o de terceros sobre las que no existía autorización suficiente.

(84.2) MATKATOR es una sociedad jurídicamente diferenciada, no sometida al Concurso 36/2012, y aparece vinculada a unidades privativas y referencias catastrales propias dentro de la parcela 5137001FS1953N. La comunicación oficial de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias de 4 de marzo de 2026, expediente 00601344.35/25, informó que no constaba expediente de alteración catastral tipo 902 respecto de dicha parcela ni de los inmuebles que la integran, e identificó a MATKATOR respecto de las referencias 5137001FS1953N0088JY, 5137001FS1953N0091JY y 5137001FS1953N0092KU. La comunicación es meramente informativa, no prueba por sí sola ilicitud ni excluye otros expedientes, pero impide presumir una regularización catastral completa y refuerza la necesidad de comprobar, finca por finca y habitación por habitación, la correspondencia entre las unidades históricas de MATKATOR y los espacios actualmente integrados en MYND Yaiza. La adjudicación de bienes de LPB no podía transmitir por sí sola unidades de MATKATOR, ni una decisión comunitaria sobre elementos comunes sustituía automáticamente el consentimiento del titular privativo para reformar, integrar, reenumerar, reincorporar, clasificar, comercializar o explotar sus unidades.

(84.3) Un documento privado de 1 de agosto de 2022, atribuido a CAM y suscrito por quien aparece como Consejera Delegada, autoriza a la denominada empresa explotadora del establecimiento Sun Park, identificada como Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park y signatura H-35/3/0000034, a solicitar la reincorporación de las unidades alojativas de las que CAM era titular, para su explotación por aquella Comunidad y para una futura modificación de datos a favor de otra empresa explotadora. Su tenor literal es limitado a las unidades de CAM. No constituye, por sí solo, autorización respecto de LPB,

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

MATKATOR o terceros, ni acredita que la Comunidad fuera válidamente titular de la explotación general, extremo que debe verificarse en el expediente turístico.

(84.4) Ese límite debe confrontarse con documentos que presentan el proyecto como actuación unitaria sobre el antiguo Sun Park. Materiales de 2020 destinados a potenciales inversores describen a CAM como propietaria actual del antiguo complejo, proyectan la transformación de aproximadamente 220 apartamentos turísticos en un hotel de cuatro estrellas y cifran una inversión de doce millones de euros. Otros materiales atribuyen a responsables de CAM la afirmación de que sus proyectos turísticos habían sido incorporados a la cartera del vehículo RIC. Tales materiales deben obtenerse en versión nativa y contextualizarse: no se afirma todavía que constituyeran un folleto registrado, que produjeran una captación ilícita ni que cada destinatario recibiera idéntica información.

(84.5) La posición formal de CAM en el concurso, al menos en febrero de 2021, era más limitada: afirmaba pleno dominio sobre cincuenta y cuatro fincas y negaba ser propietaria de las unidades de LPB. La certificación atribuida a D. Enrique Guerra de julio de 2021 habría reconocido igualmente que la mayor parte del establecimiento seguía pendiente de consolidación judicial. La investigación debe determinar si las advertencias, limitaciones y cambios de situación fueron comunicados de forma suficiente a inversores, financiadores y administraciones; quién conocía la divergencia; y si se corrigieron o mantuvieron materiales anteriores.

(84.6) El anuncio de segregación publicado en noviembre de 2022 describe la transmisión por CAM a HOTEL NEW TREND, S.L.U. del complejo turístico Sun Park como unidad económica independiente destinada a su transformación en MYND Yaiza. Una segregación societaria puede transmitir los bienes, derechos, contratos y pasivos que pertenecían válidamente a la sociedad segregante y estuvieran comprendidos en el proyecto, pero no amplía el dominio ni convierte en propios bienes de MATKATOR o de terceros. La contradicción es concreta y bilateral: si las fincas de MATKATOR fueron excluidas del perímetro segregado, HNT deberá identificar el título independiente que permitió reformarlas, integrarlas y explotarlas; si fueron incluidas o tratadas como incluidas, deberá identificarse la escritura, consentimiento, poder o documento que autorizó su incorporación. El anuncio BORME no resuelve por sí solo esa cuestión. Resulta necesario obtener el proyecto común de segregación, inventario íntegro, balances, valoraciones, anexos registrales, contratos, licencias y matriz finca por finca.

(84.7) La documentación RIC posterior identifica financiación diferenciada para reforma y para creación de empleo. La mera recepción de financiación, incentivos fiscales, ayudas, subvenciones o fondos públicos o europeos no es ilícita si existían título suficiente, declaraciones exactas y cumplimiento de las condiciones aplicables. La cuestión específica es si las actas y certificados presuntamente manufacturados -en particular los de 4 y 18 de febrero de 2022- fueron utilizados para acreditar autoridad comunitaria, disponibilidad del activo, acuerdo de propietarios, perímetro, inversión,

gastos, habitaciones, plazas o empleo; si incluyeron unidades ajenas sin título; si costes atribuidos a LPB o Matkator fueron también presentados como inversión de CAM/HNT; y si esas representaciones influyeron en una decisión de inversión, autorización, concesión, pago, mantenimiento del beneficio o aplicación de recursos públicos o europeos.

(84.7.1) El material de RIC Private Equity de septiembre de 2023 identifica a HOTEL NEW TREND, S.L. como «sociedad titular» de MYND Yaiza —«originariamente denominado Sun Park»— y consigna dos componentes diferenciados: 1.598.849,78 euros para financiación de obras de reforma y 4.971.863,78 euros para creación de empleo. La publicación oficial relativa al expediente GC/836/P06 identifica, a su vez, una inversión de 11.469.714 euros, una subvención de 3.440.914,20 euros y 60 puestos de trabajo. Estos datos prueban la existencia y dimensión de rutas de inversión e incentivo, no la titularidad completa, el pago efectivo de toda cantidad ni la comisión de delito. El hecho de que el expediente se tramite en el ámbito orgánico de Fondos Europeos tampoco acredita por sí solo que los recursos procedieran del presupuesto de la Unión; deberán certificarse fuente, cofinanciación, resolución individual, pagos y controles.

(84.7.2) La secuencia penalmente verificable es: documento de autoridad o disponibilidad del hotel; declaración del perímetro físico, jurídico, alojativo, económico y laboral; decisión de inversión, elegibilidad, concesión, pago o mantenimiento del beneficio; y aplicación material de los recursos. Para cada ruta deberá identificarse qué fincas, habitaciones, plazas, obras y empleos fueron computados; qué título de propiedad, arrendamiento, cesión, explotación o consentimiento respaldaba cada elemento; qué se declaró sobre LPB, MATKATOR, terceros, Concurso 36/2012 y litigios; y qué acta, certificado, autorización o inventario fue utilizado. Si existieron títulos suficientes y revelación completa, la hipótesis deberá excluirse. Si se utilizaron conscientemente documentos simulados o declaraciones u omisiones esenciales para presentar como propio o disponible un perímetro ajeno y ello influyó causalmente en la inversión, incentivo, ayuda, pago o aplicación de fondos, la cuestión excedería lo civil o mercantil y exigiría individualización penal de autores, usuarios, destinatarios, beneficio y perjuicio.

(84.8) Las comunicaciones registradas el 18 de junio de 2026 ante el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza no se aportan como prueba de los hechos denunciados, sino como constancia de que se ha solicitado preservar y verificar los expedientes turísticos y urbanísticos, la procedencia de documentos comunitarios, la evolución de titular y empresa explotadora, las unidades y plazas declaradas, la reincorporación y reenumeración de unidades, y la posible afectación de MATKATOR. Sus respuestas y expedientes completos deberán incorporarse mediante oficio o aportación certificada.

(84.9) Este núcleo permite una verificación bilateral. Si consta un contrato, autorización, cesión, mandato, título turístico o consentimiento válido de MATKATOR para cada unidad afectada, o si se acredita que ninguna unidad de MATKATOR fue incluida en el proyecto, explotación, financiación o capacidad declarada, la hipótesis deberá excluirse. Si, por el contrario, se comprueba que

unidades ajenas fueron físicamente integradas, explotadas o utilizadas como soporte de inversión o financiación sin título suficiente y mediante declaraciones conscientemente inexactas, deberán individualizarse autor, documento, destinatario, decisión causada, beneficio y perjuicio.

HECHO VIGESIMOSEGUNDO. IDENTIDAD SOCIETARIA DEL ENTORNO ACOSTA MATOS Y ATRIBUCIÓN DOCUMENTAL ACTO POR ACTO

(84.10) La ruta crediticia dispone de un identificador societario concreto: la oposición de 24 de enero de 2018 en DP 1041/2017 identifica a CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., CIF A35079342. Deben cotejarse la escritura de 20 de octubre de 2017, el justificante de pago, la notificación, el reconocimiento procesal y las actuaciones concursales para confirmar que esa misma entidad fue adquirente, acreedora reconocida y posterior adjudicataria, o para documentar cualquier sustitución, transformación o sucesión.

(84.11) La documentación comunitaria no trata necesariamente a todas las sociedades relacionadas como un único propietario. Según las copias disponibles, determinadas unidades y coeficientes aparecen vinculados separadamente a CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L. y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L., y distintas personas comparecen en representación de sociedades concretas. Deben obtenerse las certificaciones históricas de cada finca, las actas originales y los poderes para conocer qué sociedad podía votar, designar cargos, autorizar gastos, contratar o disponer en cada fecha.

(84.12) La utilización de «CAM» como abreviatura procesal o comercial pudo ser inocua si todos los documentos identificaban correctamente al sujeto obligado o titular. Se vuelve material únicamente si la ambigüedad fue utilizada para acumular coeficientes, representar como propias unidades ajenas, justificar control sobre espacios no adquiridos, presentar un proyecto como plenamente disponible, solicitar licencias o financiación, o transmitir a HNT una unidad económica cuyo perímetro excediera los bienes y derechos de la segregante. Esta hipótesis sólo puede resolverse mediante la matriz societaria y patrimonial solicitada.

(84.13) La segregación CAM-HNT, los materiales RIC, los expedientes turísticos y urbanísticos y la explotación MYND Yaiza deben identificar de forma coherente al promotor, propietario, operador, solicitante, beneficiario, titular de cada unidad y fuente de disponibilidad. Si las diferencias responden a una estructura lícita de grupo, representación, arrendamiento o cesión, deberá quedar acreditada y este núcleo excluirse. Si documentos dirigidos a terceros fusionaron conscientemente titularidades o facultades de sociedades y propietarios distintos, deberán identificarse el autor, aprobador, destinatario, decisión causada, beneficio y perjuicio.

HECHO VIGESIMOTERCERO. CADENA DE ACTAS, REPRESENTACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESDE 2011

(84.14) Las actas de la Comunidad desde 2011 no constituyen un bloque meramente histórico ni una simple serie de cuentas discutidas. El denunciante sostiene que fueron manufacturadas, total o sustancialmente, para aparentar juntas, autoridades, representaciones, votos, acuerdos, gastos y deudas distintos de la realidad y producir efectos frente a LPB, Matkator y terceros. Deben documentar -o permitir descartar- quién ocupó los órganos comunitarios, quién fue privado de voz y voto, cómo se fabricaron o modificaron morosidad y coeficientes, qué entidad administraba, quién custodiaba las cuentas y qué documentos se trasladaron al concurso, juzgados, registros, autoridades turísticas, bancos, inversores o compradores.

(84.15) La comunicación de abril de 2016 dirigida por Dña. Patricia Domínguez a PwC identificó como fuentes concretas la sentencia de marzo de 2011 y el acta de 22 de junio de 2011. Según esa comunicación, el propio acta relacionaba la exigibilidad de cuotas con el cumplimiento del pacto de explotación y recogía que la Comunidad de Explotación asumía los gastos del conjunto. Esta descripción no se da por probada mediante el correo: exige obtener la sentencia y el acta completas, su audio o borradores si existen, cuentas, pacto, estatutos y contrato, y verificar quién los conoció, aplicó, omitió o contradijo.

(84.16) Debe reconstruirse la secuencia de cargos y representaciones desde la etapa AAS/Molina/PAM. AAS aparece desde 2011 vinculada a la presidencia o pretendida presidencia y al nombramiento de PAM. Un acta de manifestaciones de 27 de junio de 2014, relativa a hechos de 12 de septiembre de 2013, describe a FMMM como representante de PAM y a ACR como «Supervisor de Mantenimiento representando a PAM». Se trata de referencias contemporáneas que exigen corroboración mediante contratos, poderes, altas, facturas, órdenes, testigos y libros; no acreditan por sí solas cargos societarios o laborales.

(84.17) PAMANIL, S.L. y PAMALEXSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. deberán mantenerse rigurosamente separadas. Se obtendrán sus certificaciones mercantiles históricas, administradores, apoderados, objeto, contratos con la Comunidad, facturas, pagos, cuentas de abono, empleados y fecha de entrada o salida. También deberá identificarse la relación de TENGOLF, S.L. con D. Antonio Cogolludo y la representación concreta utilizada en cada junta o actuación.

(84.18) La búsqueda documental sitúa referencias a SCR dentro de paquetes y convocatorias de 2014, pero su actuación individualizada se identifica actualmente con mayor precisión en 2017, cuando aparece vinculada a secretaría, administración, tesorería, custodia y a una unidad atribuida a TG/Amenem. Deben extraerse los documentos de 2014 antes de adelantar su primera actuación personal y verificarse propiedad, deuda, voto, nombramiento, firma y facultades.

(84.19) Para cada acta, certificado o acuerdo deberá reconstruirse su autenticidad y cadena de fabricación y uso: convocatoria; órgano; celebración real; asistentes;

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

propietarios; poderes; delegaciones; unidades y coeficientes; morosidad declarada; derecho de voto admitido o excluido; votos y manifestaciones realmente emitidos; presidente; secretario-administrador; tesorero; redactor; custodio; firmas; audio; libro; archivos nativos; metadatos; anexos; borradores; correcciones; versiones; fecha de circulación; destinatarios; certificaciones derivadas; y uso posterior. La repetición de un nombre o parentesco no sustituye el poder ni permite atribuir actos de una entidad a otra.

(84.20) La investigación deberá determinar si las actas y certificados presuntamente manufacturados fueron utilizados para producir efectos más allá de la Comunidad: posesión, explotación, seguridad, llaves, reformas, licencia, titularidad hotelera, unidades de LPB o MATKATOR, deuda concursal, cuentas bancarias, financiación, incentivos, ayudas o capacidad alojativa. También deberá verificarse si documentos posteriores pretendieron ratificar, regularizar o encubrir actuaciones anteriores y con qué eficacia temporal.

(84.21) La continuidad alegada entre la estructura comunitaria de 2011-2014, los documentos de 2017-2018, el acta de 2022 y la posterior consolidación CAM/HNT no se fundamenta en vínculos familiares o personales, sino que debe probarse mediante la genealogía documental: mismos redactores o custodios, contratos, cargos, cuentas, certificados, listas de propietarios, comunicaciones, instrucciones, facturas, pagos, poderes, plantillas, archivos, metadatos y transmisión de información o control.

(84.22) La hipótesis de fabricación documental es falsable y debe confirmarse o excluirse mediante originales. Si éstos demuestran convocatorias y juntas reales, poderes suficientes, votos coincidentes con el audio, cuentas trazables, separación clara de entidades y títulos específicos para cada actuación, deberá excluirse. Si revelan reuniones no celebradas o distintas de las documentadas, representaciones inexistentes, votos o manifestaciones atribuidos sin haber ocurrido, coeficientes agregados sin título, certificados sin soporte, versiones alteradas o uso de la Comunidad para atribuir autoridad sobre el hotel, bienes de terceros o recursos financieros, deberán individualizarse autores, conocimiento, destinatarios, decisiones causadas, beneficios y perjuicios.

HECHO VIGESIMOTERCERO BIS. CONVERGENCIA FUNCIONAL, PROCEDENCIA DE AUTORIDAD Y TEST DE EXPLICACIÓN LÍCITA

(84.23) No se sostiene responsabilidad colectiva por parentesco, cargo o pertenencia empresarial. Se denuncia una posible convergencia de funciones complementarias: producción y custodia documental; apariencia de presidencia, secretaría o representación comunitaria; certificación de deuda y exclusión de voto; seguridad, llaves y acceso; adquisición del crédito y de unidades; adopción societaria del proyecto; y utilización posterior ante el concurso, administraciones, bancos, inversores o financiadores. La investigación deberá probar o excluir qué aportó personalmente cada uno y si conocía la función de los actos ajenos con los que convergió.

(84.24) La procedencia de autoridad no puede acreditarse circularmente. Un acta no demuestra por sí sola que quien la convocó fuera presidente, que quien certificó fuera secretario, que un representante tuviera poder, que un propietario pudiera votar, que el gasto hubiera sido aprobado o que la Comunidad pudiera disponer de la explotación. Para

cada acto se exige una fuente previa e independiente: título, asiento, poder, nombramiento, convocatoria, recepción, asistencia, votación, contrato, resolución o consentimiento del verdadero titular.

(84.25) Las explicaciones lícitas son concretas y documentables. Si los disidentes se limitaron a ejercer derechos de propiedad, deberá identificarse el título que permitía retirar unidades de un hotel de explotación unitaria y bloquearlas durante años. Si CAM se limitó a comprar fincas, podrá exhibir las escrituras, revelaciones, due diligence y límites asumidos. Si la Comunidad actuó válidamente, sus custodios podrán aportar el libro original, convocatorias, poderes, audios, votos y cuentas. Si el acta de 2022 fue una simple redacción imperfecta, los soportes nativos demostrarán que la junta, la mayoría, las representaciones, la deuda y los acuerdos ocurrieron como se consignaron. La ausencia o contradicción de esos documentos, estando naturalmente bajo control de sus custodios, justifica su obtención judicial y no una presunción automática de culpabilidad.

(84.26) Se elaborarán dos matrices forenses: una matriz de procedencia de autoridad, acto por acto, y una matriz finca por finca de transmisión y no conformidad. Esta última incluirá propietario, régimen hotelero, fecha del desahucio o cambio de cerradura, periodo de bloqueo, avisos, litigios, daños alegados, vendedor, comprador, precio, pago, certificados, revelaciones, tratamiento en la due diligence, inspección Actúa, liquidación/dación, acta de 2022 y posterior utilización turística, societaria o financiera. Ambas matrices permitirán confirmar una explicación lícita o individualizar conocimiento, adopción, beneficio y daño.

VI. INDIVIDUALIZACIÓN PROVISIONAL DE CONDUCTAS Y POSICIONES FUNCIONALES

A. D. JOSÉ DANIEL ACOSTA MATOS - JDAM (2018)

(85) Se interesa investigar la intervención personal de JDAM en la decisión de adquirir el crédito, en la due diligence, en los contactos con Promontoria/Haya, el Administrador Concursal y titulares disidentes, y en la aprobación de compras de unidades. La condición de administrador o beneficiario societario no sustituye la prueba de una decisión, instrucción o conocimiento concreto. Debe identificar qué análisis factual y documental realizó CAM sobre el título y estatutos de la CP-SP, los contratos y situación de la CE-SP, la licencia y unidad de explotación turística, las deudas, litigios, notas registrales, posesión y derechos de LPB, Matkator y terceros; qué documentos integraron el data room; quién los revisó; qué alertas se emitieron; y qué decisiones se adoptaron. No se solicita revelar consejo jurídico protegido: se solicitan los hechos subyacentes, índices documentales, documentos de terceros, minutas societarias no privilegiadas y la identificación del custodio. Debe responder, además, qué título entendía que permitía a CAM controlar o presentarse como dueña del conjunto desde 2018 cuando la propia CAM sostuvo en 2021 que sólo era acreedora respecto de LPB y propietaria de cincuenta y cuatro unidades, y por qué el material RIC no reprodujo con igual claridad esa limitación.

(86) Debe verificarse la conversación de febrero de 2018, los preparativos de entrada y reforma, sus instrucciones a personal, seguridad, cerrajeros, arquitectos y empresas del grupo, y su conocimiento de la falta de título sobre unidades de LPB y Matkator. La respuesta deberá distinguir, para cada finca y espacio, expectativa de adjudicación, crédito, propiedad derivada de una compraventa, autoridad comunitaria, vínculo o desvinculación de la CE-SP, habilitación turística y posesión material. Deberá explicar qué alcance atribuyó a las advertencias estatutarias, contractuales, registrales, concursales y turísticas conocidas antes de comprar y antes de actuar, sin utilizar la adjudicación de 2022 como justificación retroactiva.

(87) Su posterior posición como presidente de la Comunidad en 2022, la aprobación del proyecto y la operación de cuentas justifican examinar si adoptó o ratificó la arquitectura comunitaria previa y si obtuvo beneficio personal o societario.

(87.1) Debe examinarse específicamente qué información facilitó o aprobó para la presentación de Sun Park ante RIC Private Equity, inversores y autoridades; si conocía que CAM sólo era titular de determinadas fincas antes de la adjudicación; qué tratamiento dio a las unidades de MATKATOR y terceros; y si promovió, aceptó o corrigió representaciones del proyecto como propiedad o activo disponible de CAM. Deberán obtenerse las versiones de materiales, comité de inversión, due diligence, advertencias, comunicaciones correctoras y trazabilidad de fondos vinculados al proyecto.

(87.2) Deberá identificar en qué condición societaria intervino en cada acto: personalmente, como administrador o representante de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., de otra sociedad propietaria o de la Comunidad. Deberá aportar o señalar el acuerdo, poder o acta que autorizó cada adquisición, voto, instrucción, declaración, contratación, solicitud, pago o transmisión, sin atribución recíproca automática entre las sociedades relacionadas.

(87.3) Deberá precisar qué información recibió sobre las limitaciones y obligaciones que acompañaban a las unidades transmitidas por el bloque Monte Lanza/Molina; qué estatutos, actas, contratos de explotación, notas registrales, licencias, expedientes y litigios revisó; si alguna persona le presentó las fincas como libres de toda vinculación hotelera o comunitaria; y qué comprobaciones realizó antes de utilizar las adquisiciones como base de voto, acceso, proyecto o control. La cuestión no presume invalidez de las compraventas, sino que distingue la adquisición de una finca de la adquisición de autoridad sobre el conjunto.

B. DÑA. LAURA PATRICIA ACOSTA MATOS - LPAM (2018)

(88) Debe esclarecerse la identidad de LPAM en el expediente de 2018, donde aparece una variante nominal, y su eventual intervención en seguridad, acceso, interlocución con trabajadores, Comunidad y CAM. El DNI y la documentación primaria deberán resolver cualquier riesgo de confusión antes de atribuirle actos.

(89) Su representación de CAM en el acta de 2022 y su posible participación en decisiones societarias, obras, licencias o comunicaciones posteriores deben individualizarse documentalmente, evitando atribuirle actos por mera relación familiar. También deberá explicar o corregir las manifestaciones atribuidas en el episodio El Economista sobre propiedad conforme a Derecho y su compatibilidad con la adjudicación de 2022 y con la subsistencia de unidades de Matkator y terceros.

(89.1) Su intervención debe examinarse también en la delimitación del perímetro corporativo y turístico: presentación del proyecto ante la Comunidad; documentos firmados o aprobados en nombre de CAM; autorización de 1 de agosto de 2022; proyecto común de segregación CAM-HNT; inventario transmitido; licencias, declaraciones responsables, reincorporaciones y cambios de empresa explotadora; y conocimiento de las unidades de MATKATOR o de terceros que quedaran físicamente incluidas en el hotel.

(89.2) La documentación mercantil disponible la sitúa en funciones de representación de CAM y, posteriormente, de administración de HNT. Esa posición no acredita por sí sola responsabilidad penal, pero justifica comprobar qué informes de título y disponibilidad recibió, qué documentos firmó o autorizó, qué perímetro se presentó a administraciones y financiadores y qué medidas adoptó al conocer limitaciones de propiedad o litigios pendientes.

(89.3) Deberá distinguirse rigurosamente su actuación como representante de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., como representante eventual de otras sociedades propietarias, como secretaria societaria de la segregante y como administradora de HOTEL NEW TREND, S.L.U. Para cada documento deberá verificarse la fecha, sociedad, cargo, poder, inventario afectado y destinatario, evitando utilizar su continuidad personal entre entidades como sustituto de la prueba de autoría o conocimiento societario.

(89.4) Deberá identificar si intervino en la revisión, transmisión o utilización de actas, poderes, estatutos, contratos de explotación y documentación turística relativa a las unidades adquiridas; qué advertencias conoció acerca de la unidad de explotación y de las fincas de LPB, MATKATOR y terceros; y si verificó que el perímetro presentado por CAM o HNT no excediera los títulos propios o contractuales disponibles.

C. D. FRANCISCO MARIO MATOS MATAS - FMMM (2011)

(90) Su función como administrador comunitario desde la etapa Molina exige identificar nombramiento, contrato, remuneración, mandante real, facultades, deberes de independencia y relación con Pamanil/Pamalexsha.

(91) Debe investigarse su participación en la elaboración de cuentas, informes de morosidad, certificaciones, actas, listas de propietarios, deuda remitida al concurso, litigios y relaciones con el Administrador Concursal y CAM.

(92) Su continuidad como secretario-administrador y operador conjunto de la cuenta en 2022 puede constituir un puente documental entre la arquitectura disidente anterior y la consolidación de CAM, sin que ello permita por sí solo afirmar intención delictiva.

(92.1) Asimismo deberá aclarar qué listas de unidades, propietarios, coeficientes y títulos de disponibilidad preparó o remitió para la reincorporación turística, proyecto, obras, bancos, ayudas o cambio de operador; si distinguió las unidades de CAM, LPB, MATKATOR y terceros; y qué documento sustentaba cualquier afirmación de que la Comunidad era titular general de la explotación.

(92.2) Respecto de la etapa 2011-2018 deberá identificar, con documentos, cuándo y en qué condición actuó para PAMANIL, S.L., PAMALEXSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. o la Comunidad; quién lo nombró o contrató; qué retribución recibió; qué libros, cuentas, actas, audios y certificados custodió; quién le dio instrucciones; y qué documentos o bases de datos fueron entregados posteriormente a CAM, HNT, asesores, juzgados o Administraciones.

D. D. ANTONIO COGOLLUDO ROJAS - ACR (2013; DOCUMENTADO EN 2014)

(93) Debe identificarse el título por el que representó a Tengolf, fue nombrado presidente y adoptó o ejecutó decisiones sobre deuda, seguridad, acceso y relaciones con el concurso. Se requiere el poder societario y el acta original de nombramiento.

(94) Las referencias disponibles a ACR en las Diligencias Previas 1132/2018 obligan a obtener el expediente certificado para conocer su condición procesal, los hechos concretos, su declaración y la resolución final, así como cualquier relación contractual con Pamanil/Pamalexsha, CAM o proveedores de seguridad.

(94.1) Debe verificarse si intervino en acuerdos o documentos que pretendieran autorizar el proyecto completo, la reincorporación de unidades o la actuación ante Cabildo, Ayuntamiento u otras administraciones, y si comprobó que la Comunidad no sustituía el consentimiento de cada titular privativo respecto de obras, explotación o inclusión de sus unidades.

(94.2) Deberá aclarar específicamente la referencia del acta de manifestaciones de 27 de junio de 2014 que lo describe como «Supervisor de Mantenimiento representando a PAMANIL, S.L.» durante hechos de 12 de septiembre de 2013: si existió relación laboral, mercantil, societaria o de mandato; quién le impartió instrucciones; qué espacios y funciones comprendía; qué relación guardaba con FMMM y la presidencia comunitaria; y si esa función tuvo continuidad, directa o indirecta, en posteriores actuaciones de acceso, seguridad o control. La mera mención documental no se presenta como prueba del cargo.

E. DÑA. SHAILA MARÍA COGOLLUDO RAMOS - SCR (INDICIO 2014; FUNCIÓN INDIVIDUALIZADA 2017)

(95) Debe verificarse su cargo exacto, acceso a cuentas, custodia de documentación, relación con sociedades propietarias y participación en instrucciones, seguridad, llaves o comunicaciones de 2018.

(96) Las referencias disponibles a Dña. Shaila Cogolludo Ramos en DP 1132/2018 y su relación con FMMM y Antonio no sustituyen la prueba de actos personales. La instrucción debe verificar identidad, cargo, firma, mensajes, decisiones, beneficio y conocimiento mediante el expediente certificado y documentos primarios.

(96.1) Deberá aclarar cualquier intervención en la preparación o custodia de relaciones de unidades, certificados, poderes, documentación bancaria o expedientes turísticos y de financiación; y si conocía que una autorización de CAM sobre sus propias unidades no habilitaba por sí sola la inclusión de MATKATOR o terceros.

(96.2) Deberá identificar asimismo su participación, si la hubo, en la preparación, firma, circulación o custodia de actas desde 2011; en delegaciones de voto, listas de morosos, cuentas y poderes; y en documentación de PAMANIL, PAMALEXSHA o TENGOLF, distinguiendo siempre hechos propios de relaciones familiares o profesionales ajenas.

Su declaración no debe preceder a la obtención de los documentos que pueden refrescar y contrastar su memoria. Deberá ser considerado testigo material no neutral porque sus respuestas inciden potencialmente en la valoración de sus propios actos, autorizaciones, interpretaciones, omisiones y deberes. Toda afirmación deberá verificarse con fuentes independientes.

El AC 36/2012 no es denunciado en la presente denuncia y la denuncia autónoma de 18 de junio de 2026 conserva objeto propio. Aquí su relevancia deriva de conocimiento directo sobre posesión, llaves, [REDACTED] instrucciones al administrador comunitario, seguridad, acceso, conservación, comunicaciones con CAM y la Comunidad, protección de MAT y terceros, información al Juzgado y posterior rendición de cuentas.

G. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE - AC 36/2012 (2012): TESTIGO MATERIAL NO NEUTRAL

Deberá aclararse la continuidad o discontinuidad entre su etapa y la estructura posterior, así como su negativa de 2015 a haber autorizado la venta de sus unidades. La investigación debe admitir que esa negativa pueda excluir su intervención en determinadas actuaciones posteriores.

AAS debe ser examinada inicialmente como fuente histórica y de contraste, no como sexta denunciada. Deben verificarse su nombramiento y cese, propiedad y voto, relación con PAM/FMMM/ACR, intervención en la pretendida

rescisión de la explotación, comunicaciones a propietarios, contabilidad, deuda, reclamaciones y custodia o transmisión de archivos.

F. ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ - AAS (2011): PERSONA HISTÓRICAMENTE MATERIAL

VII. DAÑOS, BENEFICIOS Y NEXO CAUSAL

(97) Los daños no se limitan al valor estático de unas fincas. Comprenden la pérdida de inventario hotelero, ingresos, contratos, operadores, capacidad de financiación, reputación, unidad productiva, acceso, documentación y control; los costes de litigación; la depreciación de LPB y Matkator; y los frutos obtenidos por la explotación posterior.

(98) No se fija en esta fase una cifra penal cerrada. Las cantidades históricas son heterogéneas y algunas proceden de valoraciones internas o hipótesis. Se solicita pericial independiente que separe: daño a LPB; daño a Aweswell; daño a Matkator; daño a la Comunidad de Explotación; daño a otros titulares; beneficios de CAM y relacionadas; y efectos derivados de decisiones judiciales o concursales.

(99) La causalidad debe reconstruirse por tramos: retirada y cierre de unidades; generación de deuda; compra del crédito; compra de unidades; acceso de junio de 2018; cierre y pérdida de explotación; liquidación/adjudicación; obras y explotación posterior. No todo perjuicio es atribuible a todos los denunciados ni a una sola causa.

(99.1) Respecto del nuevo núcleo de perímetro y financiación, la pericial deberá separar: valor y coste de las obras realizadas sobre unidades ajenas; ingresos hoteleros atribuibles; capacidad alojativa y empleo computados; subvenciones, incentivos o financiación vinculados; beneficio fiscal o inversor; y perjuicio derivado de la pérdida de uso, transformación o explotación. No se presumirá que toda financiación del hotel se apoyó en Matkator ni que toda ayuda exigiera propiedad; deberá verificarse el título de disponibilidad y el gasto elegible de cada operación.

VIII. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL

(100) Sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción, los hechos pueden presentar relevancia respecto de la estafa y, en su caso, estafa procesal del artículo 250.1.7 del Código Penal, si se acredita que documentos, cuentas, actas, certificados o afirmaciones manipuladas provocaron error judicial o concursal y un desplazamiento patrimonial.

(101) La eventual falsedad documental deberá delimitarse con especial rigor. Para particulares, los artículos 392 y 395 del Código Penal remiten sólo a las tres primeras modalidades del artículo 390.1: alteración esencial, simulación total o parcial e intervención o declaraciones falsamente atribuidas. La mera falta a la verdad en la narración, una inexactitud contable o la nulidad civil de un acuerdo no bastan. Los artículos 393 y 396 exigirán, además, uso consciente del documento; y el artículo 399 sólo deberá considerarse si el documento encaja realmente en la categoría legal de certificación y se acredita falsificación o uso doloso.

(102) Los actos de 7 de junio de 2018 pueden ser examinados, según la prueba, bajo los tipos de coacciones del artículo 172, usurpación del artículo 245, daños del artículo 263 o realización arbitraria del propio derecho del artículo 455. La calificación dependerá del título, violencia o intimidación, permanencia, daños, voluntad de ocupación y derecho que los intervinientes creyeran ejercer.

(103) La gestión de fondos, cuentas, certificaciones y decisiones comunitarias puede presentar relevancia bajo el artículo 252 sobre administración desleal si se acredita facultad de administrar patrimonio ajeno, infracción de deberes y perjuicio. No se presupone que todo cargo comunitario sea administrador penalmente relevante.

(104) La eventual responsabilidad de la persona jurídica se examinará inicialmente respecto de CAM y sólo después de identificar delito base, persona física, acto de decisión o ejecución, beneficio directo o indirecto y relevancia del sistema de control. La mención de entidades posteriores o relacionadas no equivale a su imputación y su incorporación deberá depender de indicios propios obtenidos en la primera fase documental.

(105) No se articula como núcleo autónomo una acusación por organización criminal, cohecho o malversación. Cualquier ampliación a tipos distintos deberá descansar en evidencia primaria nueva y en individualización de sus elementos.

(105.1) Si se acreditara que una declaración conscientemente falsa o una ocultación esencial sobre propiedad, disponibilidad, capacidad, inversión o unidades determinó una disposición patrimonial de inversores o financiadores, una concesión o pago público, o el mantenimiento de un beneficio, podrá resultar relevante para la estafa, la estafa procesal o, según la naturaleza del expediente y de los fondos, otros tipos que deberán concretarse con especial cautela. No se formula en esta fase una acusación autónoma por fraude de subvenciones ni por afectación a los intereses financieros de la Unión: antes deben identificarse convocatoria, beneficiario, declaración, requisito de elegibilidad, decisión, importe, origen de fondos, gasto y nexo causal.

VIII BIS. RÉGIMEN CIVIL, REGISTRAL, COMUNITARIO Y TURÍSTICO DE LAS TRANSMISIONES

(105.2) El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce que cada propietario puede disponer libremente de su derecho, pero sin separar los

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute altere las obligaciones del régimen. Los artículos 5, 7 y 17 permiten que el título, los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados disciplinen uso, destino, instalaciones, servicios, gastos, administración y gobierno, dentro de sus límites legales y con el régimen de oponibilidad que corresponda. La denuncia no sostiene una prohibición global de vender; sostiene que cada transmisión sólo podía transferir el derecho efectivamente ostentado y no borraba por sí sola las obligaciones, límites, acuerdos o situaciones jurídicas que legalmente siguieran vinculados.

(105.3) Los artículos 32, 33, 34, 36 y 38 de la Ley Hipotecaria exigen comprobar el historial registral y la buena fe en sus términos concretos. Un derecho no inscrito puede no perjudicar a tercero; la inscripción no convalida actos nulos; y la protección del tercero hipotecario requiere adquisición onerosa de quien aparezca facultado, buena fe e inscripción del adquirente. La buena fe se presume, pero puede ser contradicha por prueba de conocimiento de la inexactitud registral; y la posesión de hecho conocida o cognoscible tiene relevancia específica en el artículo 36. Por ello deben separarse las limitaciones meramente obligacionales no inscritas, las cargas o vínculos con eficacia real, las controversias conocidas y el alcance exacto de cada asiento.

(105.4) Los artículos 609, 1091, 1255, 1257, 1258 y 1462 del Código Civil exigen reconstruir título, tradición o entrega, contenido contractual, límites legales y de orden público, buena fe y efectos frente a terceros. La escritura pública puede equivaler a entrega salvo que resulte lo contrario, pero no transmite más de lo comprendido en el título ni convierte la entrega de una finca concreta en posesión legítima de otras unidades, elementos comunes, licencias, explotación empresarial o derechos de terceros. La eficacia de los acuerdos de la CE-SP frente a sucesivos adquirentes debe resolverse documento por documento, atendiendo a su naturaleza, plazo, cesión, subrogación, terminación, registro y conocimiento.

(105.5) La redacción histórica aplicable de los artículos 38 a 42 de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias deberá comprobarse para cada fecha. El principio de unidad de explotación distingue la propiedad civil de las unidades del título habilitante para explotar el establecimiento: la empresa explotadora debía disponer previamente de un título documental otorgado por los propietarios y presentarlo ante la Administración turística. Una compraventa podía alterar la titularidad de una finca sin autorizar por sí sola una explotación separada, un cambio de operador, la utilización de la licencia del conjunto o la representación de ser dueño y disponer del hotel completo. El eventual incumplimiento turístico no convierte automáticamente la compraventa en delito o nulidad civil, pero es relevante para medir el alcance real de la autoridad invocada y la veracidad de posteriores declaraciones de propiedad, control o disponibilidad.

(105.6) En consecuencia, la investigación penal no debe convertir una controversia de oponibilidad civil en delito. Comprar o vender una finca no es

ilícito por sí mismo. La relevancia penal sólo surgiría si se acreditan, con documentos y actos individualizados, simulación, falsedad, engaño consciente, coordinación para ocultar circunstancias esenciales, control material fuera del título adquirido, apropiación de bienes o ingresos ajenos, o uso causal de una representación de propiedad o disponibilidad mayor que la real.

(105.7) La venta de una unidad alojativa no convertía al transmitente ni al adquirente en extraños al marco jurídico del inmueble. La finca se transmitía con la cuota inseparable y con las afecciones, estatutos, acuerdos, pactos, obligaciones de uso, situaciones posesorias y deberes públicos que resultaran jurídicamente eficaces. La calificación concreta de cada límite -real, estatutario, obligacional, administrativo o meramente litigioso- determinará su oponibilidad; lo que no resulta admisible como presupuesto de investigación es presumir una purga total por el solo otorgamiento de la escritura.

(105.8) En los establecimientos sujetos a unidad de explotación, propiedad, uso y explotación son planos distintos. La disposición transitoria única de la Ley 5/1999 estableció, para su ámbito específico, el destino de más del cincuenta por ciento de las unidades a explotación turística, la delegación expresa de facultades comunes en el título habilitante y un derecho de adquisición preferente en ciertas transmisiones de unidades no destinadas a actividad turística. Su aplicación a cada venta deberá verificarse con la redacción vigente, la situación del establecimiento y las comunicaciones practicadas; no se utiliza como regla universal ni como declaración automática de nulidad.

(105.9) Las comunicaciones de Dña. Patricia Domínguez con Cuatrecasas, PwC/Landwell, D. Juan Tomás Parrilla, D. Cristo Suárez Pimentel y otros asesores desde 2012 constituyen una fuente de localización y trazabilidad de actas, estatutos, licencias, contratos y advertencias contemporáneas. No deben aportarse indiscriminadamente ni utilizarse para renunciar al secreto profesional. La prueba material deberá obtenerse prioritariamente de los documentos subyacentes, sus custodios naturales y los expedientes públicos o judiciales.

IX. PRESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN TEMPORAL

(106) La prescripción debe analizarse acto por acto, persona por persona y tipo por tipo, conforme a los artículos 131 y 132 del Código Penal. No se sostiene que la mera existencia de denuncias anteriores interrumpiera automáticamente todos los plazos ni que los efectos económicos continuados conviertan por sí solos cada conducta en delito permanente.

(107) Los hechos de 2011-2014 se incorporan como antecedentes de conocimiento, método y contexto. Su eventual perseguibilidad autónoma dependerá de la pena aplicable, la fecha de consumación, actos posteriores de uso documental, continuidad típica y existencia de procedimientos dirigidos contra personas concretas.

(108) Los actos de 2017-2018 exigen obtener DP 1132/2018, DI 248/2018, las denuncias de mayo, agosto y septiembre de 2018 y sus resoluciones, para conocer si hubo dirección procesal contra los actuales denunciados y qué efectos produjo.

(109) Los actos de 2021, 2022 y posteriores -uso de certificaciones, decisiones comunitarias, adjudicación, operaciones bancarias, obras y consolidación- deben evaluarse separadamente. Cuando existan posibles delitos conexos, se solicita aplicar la regla de prescripción correspondiente al delito más grave solo si concurren jurídicamente los requisitos de conexión y unidad que la ley exige.

(110) Se solicita no adoptar una decisión global y prematura de prescripción antes de identificar las conductas, sus fechas, autores, documentos utilizados, procedimientos previos y eventual carácter continuado o permanente.

X. DISPONIBILIDAD ASIMÉTRICA DE LA PRUEBA Y MÉTODO DE VERIFICACIÓN

(111) Una parte relevante de la prueba no está bajo control del denunciante y debe obrar en archivos judiciales, Comunidad, CAM, notarías, Registros, Promontoria/Haya, proveedores de seguridad, Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo, empresas administradoras y demás custodios naturales. La denuncia solicita una primera fase de doce diligencias prioritarias; identifica además veinticinco bloques complementarios para preservación o ampliación condicionada, sin pedir su práctica simultánea e indiscriminada.

(112) Para cada núcleo se identifica un hecho base, una contradicción, el custodio natural y una diligencia concreta. No se solicita que los denunciados demuestren su inocencia. Se solicita que el órgano judicial obtenga documentos preexistentes y objetivos que pueden confirmar o descartar la hipótesis.

(113) Cuando se alegue un poder, acuerdo, acta, autorización, nombramiento, cesión, adjudicación, consentimiento o título habilitante, deberá aportarse la versión primaria completa, con firmas, anexos, metadatos, protocolo, registro y comunicaciones preparatorias.

(114) La ausencia no será prueba automática de culpabilidad. Será un indicio relevante si el acto necesitaba jurídicamente un título, el interviniente afirmó actuar en virtud de él, el custodio natural fue requerido y no existe documento en el archivo donde debería conservarse.

OFRECIMIENTO CONTROLADO DE EVIDENCIA TRAS LA INCOACIÓN

La parte denunciante identifica y preserva fuentes digitales, audiovisuales, registrales, administrativas, bancarias y operativas cuya incorporación íntegra al escrito inicial resultaría desproporcionada o técnicamente inadecuada: correos nativos con cabeceras; grabaciones originales y certificados; fotografías y vídeos con metadatos; transcripciones extensas; expedientes completos; documentación histórica de título; due diligence; archivos de seguridad, obras, explotación, financiación y bancos. Se ofrecen para aportación inmediata y

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

ordenada una vez incoadas las actuaciones, o antes si el órgano instructor lo requiere, con identificación de origen, cadena de custodia y control de integridad. La denuncia y sus anexos incorporan ya una selección suficiente de documentos directos, oficiales y contemporáneos.

XI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADAS

A. PRIMERA FASE: DOCE DILIGENCIAS PRIORITARIAS

Se solicita comenzar por las doce diligencias siguientes, seleccionadas por su capacidad para resolver las contradicciones nucleares con el menor coste y afectación posibles. Todas pueden confirmar una explicación lícita o delimitar una actuación que requiera investigación adicional.

1. DP 1132/2018 y DI 248/2018: testimonio certificado íntegro, soporte audiovisual, denuncias y ampliaciones, declaraciones, anexos, resoluciones, recursos, firmeza y relación entre expedientes.

2. Concurso 36/2012 - testimonio limitado: requerimientos y respuestas de enero de 2018 sobre posesión, llaves y claves; instrucciones a la Comunidad o su administrador; comunicaciones y escritos sobre la Junta de 18 de mayo, hechos de 7 de junio, seguridad, daños, obras, acceso, MAT y conservación.

3. Cadena nativa de enero de 2018: correos originales con cabeceras, destinatarios y adjuntos; identificación técnica del acceso [REDACTED] cambios de código; registros de uso; cuadro de llaves y cualquier inventario o acta de entrega.

4. Junta de 18 de mayo de 2018: convocatoria, acta original, audio, asistentes, poderes, coeficientes, votación, borradores, certificación y documentos que dieron lugar a seguridad, vigilancia o modificación de accesos.

5. Seguridad, cerrajería y accesos enero-julio de 2018: contratos, órdenes, partes, facturas, pagadores, técnicos, vigilantes, registros de entrada, puertas, cilindros, llaves, códigos e instrucciones recibidas.

6. Certificación registral histórica y matriz finca por finca de transmisión y no conformidad: titular, título, fecha de escritura, presentación e inscripción, poseedor, destino hotelero, fecha de desahucio o cambio de cerradura, periodo de bloqueo, avisos, litigios, daños alegados, vendedor, comprador, precio, pago, coeficiente, certificados, revelaciones y situación a 20.10.2017, 07.06.2018, adjudicación 2022, segregación y actualidad; con separación expresa de LPB, MAT, CAM y terceros.

7. CP-SP/PAM/PMLX/TG y matriz de procedencia de autoridad: libros de actas y contabilidad, cuentas bancarias, contratos, cargos, nombramientos, poderes, censos, coeficientes, deuda, hojas Excel, certificados y comunicaciones desde 2011; identificando para cada convocatoria, voto, deuda, mandato bancario, seguridad, acceso, obra o autorización la fuente independiente y anterior de titularidad y legitimación.

8. Cesión Promontoria-CAM y adquisiciones de unidades: escritura completa, precio, pago, costes, notificación, data-room index, garantías y manifestaciones de vendedores,

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

certificados de deuda, anexos de revelación, reservas, ajustes o descuentos de precio, documentos de terceros no privilegiados revisados en la due diligence, acuerdos previos y compraventas inmediatamente anteriores o posteriores a 7 de junio de 2018.

9. Expedientes Yaiza, Cabildo y Turismo: solicitante, promotor, propietario, operador, título invocado, unidades, plazas, proyectos, autorizaciones comunitarias, cambios de explotador, licencias, obras, primera ocupación y documentos relativos a MAT y terceros.

10. Pericial registral-técnica inicial: correspondencia entre fincas históricas, accesos, obras y habitaciones actuales; identificación específica de unidades MAT o de terceros y determinación de si fueron alteradas, integradas, explotadas o computadas, sin prejuzgar la legitimidad de las actuaciones.

11. Actúa / Gesvalt / unidades cerradas: expediente técnico y fotográfico completo de Actúa; encargo, instrucciones, borradores, metadatos, fincas inspeccionadas y personas que facilitaron acceso; expediente ECO Gesvalt; reservas, ocupación e ingresos; y matriz cerrada-fotografiada-comprada por CAM.

12. Liquidación / dación en pago y capitalización: oferta completa de CAM, valoración utilizada, liquidación del crédito, contraprestación efectiva, condonaciones, 400.000 euros, obligaciones asumidas, acuerdos societarios, comparativa con ofertas alternativas y relación con las unidades disidentes adquiridas.

A.2. MAPA DE VEINTICINCO BLOQUES COMPLEMENTARIOS, SUJETO A SELECCIÓN Y RESULTADOS

Los bloques siguientes se mantienen como mapa de custodia y preservación. No se solicita su práctica automática o simultánea. El órgano instructor podrá seleccionar o aplazar cada bloque según los resultados de las doce diligencias prioritarias y la necesidad, idoneidad y proporcionalidad concretas.

- 1. Diligencias Preliminares 1041/2017 completas: burofax de 6 de diciembre de 2017, solicitud, Auto de admisión, caución, providencia de exhibición, oposición de CAM, comparecencias, decisión e instrucción de desistimiento, Decreto de 5 de marzo y constancia de si la escritura, precio, pago y costes llegaron a exhibirse.
- 2. Cesión Promontoria-CAM: protocolo 2.248 de 20 de octubre de 2017 con anexos, perímetro, precio, costes, fecha y medio de pago, settlement, identidad societaria exacta y documento presentado por la Administración Concursal el 6 de noviembre, con trazabilidad de notificación a LPB.
- 3. Junta de 12 de junio de 2017: audio original, metadatos, convocatoria, poderes, asistentes, borrador, acta final, informe de morosidad, votación o ausencia de votación y certificado o escrito posteriormente remitido al concurso.

- 4. Juntas de 18 de mayo y 5 de julio de 2018: convocatorias, originales, audios, poderes, coeficientes y votos; contrato de seguridad; alcance espacial y temporal; protocolo para acreditar propiedad o autorización; prohibición de trabajos en fincas ajenas; e instrucciones de la Administración Concursal, Comunidad, presidente, secretario-administrador y CAM.
- 5. Adquisiciones CAM en torno al 7 de junio: matrices de protocolos 1.083, 1.127 y 1.467, transmitentes, poderes, medios de pago y documentos privados; y, sólo para cada periodo delimitado, opciones, reservas, arras, exclusividad o borradores que fijen la fecha del acuerdo económico y la identidad de la entidad adquirente.
- 6. Control material entre 18 de mayo de 2018 y la adjudicación de 2022: contratos y órdenes de seguridad, cerrajería, llaves, cámaras, mantenimiento, obras y demolición; facturas y pagadores; espacios afectados; acceso concedido o denegado; partes de incidencia; comunicaciones con CAM, Comunidad, Administración Concursal y juzgado; y título invocado en cada fecha.
- 7. DP 1132/2018 y DI 248/2018: testimonio íntegro o piezas certificadas sobre objeto, identidades, condición procesal, hechos, vídeos, declaraciones, resolución final, firmeza y posible incidencia en prescripción o duplicidad.
- 8. Incidente de conservación de la masa activa 2019-2021: escritos de LPB/Aweswell, impugnaciones de CAM y Administración Concursal, anexos fotográficos, certificados comunitarios, Autos de 12 de mayo de 2020 y 24 de febrero de 2021, solicitud de peritos de 8 de marzo de 2021, respuestas, inspecciones solicitadas o practicadas y constancia de acceso ofrecido a terceros.
- 9. Adjudicación y título de 2022: Auto de 26 de enero, firmeza, edictos y publicidad, posturas y mejoras, liquidación exacta del crédito, deuda comunitaria e intereses, escritura de 21 de febrero, impuestos, entrega de posesión, inventario, llaves, acta de recepción, inscripción y cualquier documento que pretenda atribuir efecto posesorio anterior. Debe distinguirse CAM S.A., CAM S.L. y cualquier sucesora.
- 10. Matriz registral y física finca por finca: certificación histórica a 20 de octubre de 2017, 7 de junio de 2018, 15 y 24 de febrero de 2021, 26 de enero y 21 de febrero de 2022, segregación y situación actual; titular, poseedor, operador, ingreso, licencia, coeficiente, deuda, tratamiento concursal y título. Incluir separadamente todas las fincas de Matkator y terceros.

11. Acta de 4 de febrero de 2022 y cadena de autoridad 2011-2022: original, audio, convocatoria, acuses, poderes, propietarios, coeficientes, votaciones, mandatos bancarios, proyecto, visado, mediciones, presupuestos, derramas y pagos. Comparar las actas de 2011, 2015, 2016, la documentación contemporánea de 2017, las actas/menciones de 2018 y la de 2022 para identificar el título de cada cargo y representación. Delimitar qué obras eran comunes y necesarias para la categoría de una estrella, cuáles correspondían a la conversión a cuatro estrellas que CAM dijo asumir a su cuenta y costa, y qué

tratamiento recibieron los 3.294.818,81 euros imputados a LPB y Matkator en adjudicación, contabilidad, RIC, HNT, MYND, ayudas o explotación.

- 12. RIC Private Equity y CNMV: expediente completo Sun Park; naturaleza jurídica y versiones de cada folleto, presentación, página y webinar; autores, aprobadores y advertencias; LOI y due diligence; comité; reservas, compromisos, suscripciones, desembolsos, devoluciones y aplicación; comunicaciones CAM-RIC-CNMV; información de riesgos y activos entregada a inversores; certificación de 20 de julio de 2021; retirada/reactivación; y oficio a CNMV para que precise qué recibió, registró, supervisó o requirió, sin pedirle resolver la propiedad civil.
- 13. San Telmo/RSM e ICALPA: vídeo, audio, subtítulos, guion, invitación y comunicaciones directas Sun Park/RIC del evento de 30 de noviembre de 2021; acreditación objetiva de la situación profesional histórica del Administrador Concursal; acuerdo y alcance documental de la integración San Telmo-RSM, custodio y medidas de preservación; y certificación limitada de existencia, objeto, documentos aportados y resoluciones propias de DIP 79/2026 y DIP 80/2026, sin incorporar sus alegaciones como prueba de culpabilidad.
- 14. Episodio El Economista, 14 a 21 de enero de 2025: conservación y aportación limitada de comunicaciones directas de LPAM/CAM con D. Javier Romera o Editorial Ecoprensa; correos originales con cabeceras y adjuntos, registro de llamadas, notas y audios identificados, resolución remitida y procedencia. Excluir fuentes y deliberaciones periodísticas ajenas.
- 15. Preservación dirigida: buzones, carpetas, data rooms, CMS, páginas históricas, expedientes de proyecto, archivos contables y soportes expresamente vinculados a los documentos, personas, fechas y operaciones anteriores, con hash e inventario cuando proceda; sin búsqueda temática general ni acceso a información ajena al objeto.
- 16. Título constitutivo y estatutos CP-SP: escritura de 11 de noviembre de 1987, certificación registral de 8 de mayo de 2014, asientos históricos, modificaciones, notas marginales de afección o uso turístico y documentos entregados a notarios, registradores, compradores, bancos, operadores y asesores. Debe certificarse qué cláusula estaba inscrita y vigente en cada compraventa y qué conocimiento efectivo consta.
- 17. Comunidad de Explotación Sun Park: originales del acta de 29 de abril de 2008, contrato de cesión de explotación de 26 de mayo, estatutos, juntas de 15 y 25 de julio de 2008, licencias y autorizaciones vinculadas; adhesiones, cesiones, bajas, novaciones, resoluciones, cambios de presidente y notificaciones individuales. Reconstruir partes, plazo, derechos cedidos, causa de terminación y efecto alegado frente a sucesivos adquirentes.
- 18. Transmisiones CAM vendedor por vendedor y finca por finca: escritura, poder, nota simple y certificación histórica, precio y medio de pago, financiación, impuestos, inscripción, posesión y llaves; certificados de deuda, advertencias notariales, litigios, embargos o medidas; documentación de la

CP-SP y CE-SP incorporada o excluida; y delimitación expresa de lo adquirido frente a LPB, Matkator, terceros, elementos comunes y explotación hotelera.

- 19. Expedientes turísticos y administrativos 2008-2022: Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza sobre licencia, inscripción turística, unidad de explotación, operador, cambio de titular o denominación, comunicaciones, inspecciones, disciplina, respuestas y solicitudes de obras. Obtener tanto las comunicaciones anteriores a 2018 como las formalizaciones y declaraciones de 2022 y contrastar quién se presentó con qué título.
- 20. Mapa de custodios y asesores: índices de data room, listas de documentos, registros de entrega, cronologías de due diligence, red-flag logs, metadatos y documentos primarios no privilegiados custodiados por Cuatrecasas, Garrigues, D. Cristo Suárez Pimentel, Sixto-Seijas, D. Juan Tomás Parrilla y otros asesores identificados. Se priorizarán copias certificadas de juzgados, registros, notarías y Administraciones; no se solicitan opiniones ni estrategia jurídica y cualquier producción deberá pasar por filtro de secreto profesional.
- 21. Perímetro turístico y unidades MATKATOR: al Cabildo de Lanzarote y al Registro General Turístico, expediente completo de la signatura H-35/3/0000034 desde 2014; titular y empresa explotadora por fecha; solicitudes de reincorporación, exclusión, reenumeración, capacidad y plazas; documento de 1 de agosto de 2022 y anexos; relación individualizada de unidades CAM, LPB, MATKATOR y terceros; títulos de disponibilidad; inspecciones, resoluciones y comunicaciones.
- 22. Perímetro urbanístico, técnico, físico y catastral: al Ayuntamiento de Yaiza, expedientes 7043/2022, 7059/2022, 10356/2022, 1748/2022 y 5854/2022, con proyectos, planos, promotor, autorizaciones de propietarios, declaraciones responsables, inspecciones, fotografías, primera ocupación, legalización y correspondencia con Cabildo, Catastro y Registro; y a la Gerencia Regional del Catastro, expediente 00601344.35/25, historial descriptivo y gráfico de la parcela 5137001FS1953N y de las referencias de MATKATOR, con todos los expedientes de alteración, inspección, verificación o subsanación —no sólo tipo 902—, comunicaciones recibidas y documentos técnicos. Practicar pericial que relacione cada finca histórica con las habitaciones y espacios actuales de MYND Yaiza.
- 23. Perímetro económico, financiación e incentivos: a CAM, HNT, RIC Private Equity, gestor, entidades financiadoras, AEAT, Gobierno de Canarias, Dirección General de Fondos Europeos, Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Intervención General, Tesoro y demás órganos concedentes o de control, expedientes completos relativos al proyecto Sun Park/MYND Yaiza, incluido GC/836/P06. Obtener versiones nativas del proyecto; solicitudes; declaraciones de propiedad, disponibilidad, cargas, litigios y perímetro; due diligence; comités; informes de elegibilidad e idoneidad; resolución individual; origen y eventual cofinanciación; compromisos, desembolsos, pagos y destinatarios; unidades, habitaciones, plazas, obras, gastos y empleo computados; verificaciones, auditorías,

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

incidencias, rectificaciones y reintegros; documentos electrónicos nativos y trazabilidad de autores, firmantes, receptores y fechas; junto con el proyecto común de segregación CAM-HNT y su inventario completo.

- 24. Identidad societaria y atribución cruzada: certificaciones históricas del Registro Mercantil de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. (CIF A35079342), CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L., PROYECTOS ACOSTA MATOS, S.L., HOTEL NEW TREND, S.L.U. y las entidades que aparezcan en los documentos; denominaciones, NIF, administradores, apoderados, transformaciones, escisiones y poderes por fecha; matriz de fincas y coeficientes de cada sociedad; acuerdos societarios relativos al crédito, compras, Comunidad, seguridad, obras, RIC, adjudicación y segregación; contratos, facturas, cuentas y pagos que identifiquen al ordenante y beneficiario. Se interesa que cada organismo o entidad requerida responda con el sujeto jurídico exacto y no mediante la abreviatura genérica «CAM».
- 25. Cadena completa de actas, representaciones y entidades desde 2011: a la CP-SP, CE-SP, PAMANIL, S.L., PAMALEXSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.L., TENGOLF, S.L. y custodios identificados, libros de actas y contabilidad; convocatorias; borradores; audios; anexos; listas de asistentes; poderes y delegaciones; propietarios, unidades, coeficientes y morosidad; nombramientos, contratos y ceses de presidente, secretario-administrador, tesorero, gestor o personal de mantenimiento; cuentas, facturas, extractos, mandatos bancarios y certificados; comunicaciones al concurso, juzgados, registros, notarios, compradores, autoridades turísticas, bancos e inversores. Incluir la sentencia de marzo de 2011, acta de 22 de junio de 2011, documentos del episodio de 12 de septiembre de 2013 y acta de manifestaciones de 27 de junio de 2014, con matriz que identifique para cada acto la persona física, entidad representada, poder, documento, instrucción, pago, espacio afectado, destinatario y uso posterior. PAMANIL y PAMALEXSHA deberán responder separadamente.

B. SEGUNDA FASE, CONDICIONADA A RESULTADOS OBJETIVOS

Sólo si la primera fase revela contradicciones materiales, documentos incompletos, pagos no explicados o participación individual, se interesa ampliar de forma motivada a declaraciones y comunicaciones concretas. No se solicita incorporar un interrogatorio masivo ni trasladar a los comparecientes la carga de probar su inocencia. El órgano instructor seleccionará, para cada persona y documento, únicamente las preguntas aptas para confirmar o excluir una hipótesis delimitada, ofreciendo siempre la posibilidad de una explicación lícita, su documento de respaldo y una fuente independiente de verificación.

1. PROTOCOLO COMÚN PARA CADA UNO DE LOS CINCO

Después de exhibir a cada compareciente los documentos concretos que le afecten, se seleccionarán preguntas de confirmación o exclusión sobre los siguientes núcleos, sin remisiones genéricas a una respuesta colectiva:

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

- **Capacidad, autoridad y perímetro.** ¿En qué capacidad actuó, por cuenta de qué entidad, quién le nombró o instruyó y qué documento le confería autoridad? ¿Qué finca, unidad alojativa hotelera, elemento común o zona concreta afectaba el acto y pertenecía a LPB, Matkator, CAM, otro comunero o la Comunidad?
- **Estructura hotelera y explotación.** ¿Sabía que Sun Park era un establecimiento 100% hotelero, que la CE-SP continuaba existiendo y que Monterecco Sun Park, S.L./Pink podía asistir a la operación sin sustituir por ello a la CE-SP? Si sostuvo lo contrario, deberá identificar quién se lo comunicó y qué documento primario lo sustentaba.
- **Título anterior a 2022.** ¿Qué título concreto invocó CAM antes de la adjudicación de enero-febrero de 2022? ¿Distinguió derechos de crédito, propiedad de determinadas fincas, posesión material, control del hotel y alcance de la sentencia relativa a dieciocho unidades? La adjudicación posterior no responderá por sí sola a actos de 2018.
- **Documentos de conocimiento.** ¿Recibió o utilizó la sentencia de 7 de mayo de 2012, la Sentencia 89/2014, el acta notarial de llaves de 28 de mayo de 2012, certificados de deuda comunitaria, cuentas, facturas o registros bancarios? ¿Quién los preparó, qué se votó y aprobó y qué objeciones constaban?
- Avisos y hechos contemporáneos. ¿Conocía la grabación de 11 de junio de 2016, la controversia de morosidad de 12 de junio de 2017, la conversación aparentemente mantenida el 26 de febrero de 2018 y posteriormente registrada o certificada mediante Logalty/Burovoz el 22 de marzo de 2018, la salida ONA/financiación de junio de 2018, las objeciones de LPB y Matkator y la imposibilidad de transmitir las fincas de Matkator mediante el concurso de LPB?
- **Comunicaciones y proyección externa.** ¿Se comunicó sobre título, posesión, deuda, seguridad, adjudicación o promoción del proyecto con el AC, el órgano judicial, CAM, asesores, RIC Private Equity, CNMV, inversores, El Economista o D. Javier Romera? Deberá identificar fecha, medio, participantes, capacidad y documento relacionado.
- **Seguridad, accesos y exclusión.** ¿Participó en decisiones sobre vigilantes, cerrajería, cadenas, llaves, puertas, recepción, oficinas o unidades? ¿Quién ordenó y pagó; qué resolución judicial, instrucción del AC o acuerdo comunitario se invocó; qué fincas identificaba; y quién verificó título, estatutos CP-SP, acuerdos CE-SP, normativa turística y propiedad separada de Matkator?
- **Beneficio, contradicción y explicación alternativa.** ¿Qué beneficio obtuvo la persona o alguna entidad vinculada? ¿Qué documento contradice su explicación actual? ¿Qué explicación lícita ofrece, qué documento la acredita y quién puede confirmarla independientemente?
- **Perímetro declarado y financiación.** ¿Qué unidades, habitaciones, plazas, obras y activos se incluyeron en cada proyecto, licencia, reincorporación, cambio de operador, solicitud de financiación o incentivo? ¿Qué título

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

respaldaba las unidades ajenas? ¿Quién comprobó y aprobó la información, qué limitaciones se comunicaron y qué decisión o beneficio produjo?

2. BLOQUE ESPECÍFICO DE D. FRANCISCO MARIO MATOS MATAS

- **Función y documentación comunitaria.** Deberá precisar su cargo real entre 2016 y 2018, cualquier actuación para o junto a intereses Molina/Monte Lanza, su intervención en la grabación de 11 de junio de 2016 y sus afirmaciones sobre cuentas, pagos, gastos, deuda y documentos de respaldo.
- **Morosidad, actas y certificados.** Deberá aclarar si participó en la reunión de 12 de junio de 2017, si la morosidad fue votada, quién redactó el acta definitiva, si coincidía con el audio, si incorporó las objeciones de LPB y si preparó o transmitió certificados o informes de morosidad.
- **CAM, AC y due diligence.** Deberá identificar qué documentos envió al AC o a CAM, qué información comunitaria proporcionó para la due diligence y qué facultades bancarias, contables o de custodia mantuvo.
- **Seguridad 2018 y actos 2022.** Deberá aclarar su participación en el acuerdo de 18 de mayo de 2018, qué sabía sobre su utilización el 7 de junio, si autorizó accesos a LPB o Matkator, cómo distinguió las fincas y qué participación tuvo en actos comunitarios de 2022 relativos a obras, licencias, financiación o HNT/MYND.

3. BLOQUE ESPECÍFICO DE D. JOSÉ DANIEL ACOSTA MATOS

- Conversación aparentemente mantenida el 26 de febrero de 2018 y posteriormente registrada o certificada el 22 de marzo de 2018. Deberá confirmar o excluir su participación y voz, la capacidad en que habló, el significado atribuido a «propietaria», cualquier referencia a entrar «por la fuerza» o «a las bravas», la búsqueda de cooperación de personal interno y el conocimiento de la titularidad de LPB y Matkator.
- **Preparación del control material.** Deberá identificar si conoció o planificó mediciones, reforma, seguridad, cerrajería o mantenimiento antes de consolidarse el título, quién dio cada instrucción y qué documentación no privilegiada sustentó la actuación.
- **Due diligence.** Deberá aclarar si CAM examinó las sentencias de 2012 y 2014, el título y estatutos CP-SP, los acuerdos CE-SP, las restricciones turísticas y las fincas de Matkator, así como el índice de documentos y responsables que lo acrediten.
- **RIC y manifestaciones de propiedad.** Deberá precisar si afirmó que CAM había adquirido los tres complejos, que eran propiedad de la compañía y estaban libres de cargas; si aprobó la página Sun Park, el proyecto de doce millones de euros y los materiales del webinar; y cómo se conciliaron esas afirmaciones con la posterior posición de cincuenta y cuatro unidades y la certificación de falta de propiedad formal.

- **Corrección, adjudicación y beneficio.** Deberá identificar la información facilitada a D. Enrique Guerra, las comunicaciones con RIC Private Equity o CNMV tras la alerta de enero de 2021, el conocimiento de la retirada temporal del proyecto, su participación en la adjudicación de 2022 y la segregación CAM/HNT, y cualquier beneficio obtenido al presentar como consumada una titularidad todavía pendiente.
- **Perímetro RIC, financiación e incentivos.** Deberá identificar qué materiales y datos proporcionó o aprobó sobre propiedad, unidades, habitaciones, plazas, inversión y empleo; qué sabía sobre Matkator y terceros; qué advertencias recibió; y si comunicó rectificaciones a RIC, inversores, financiadores o administraciones.

4. BLOQUE ESPECÍFICO DE DÑA. LAURA PATRICIA ACOSTA MATOS

- **Función y comunicaciones públicas.** Deberá precisar su función en CAM respecto de Sun Park y confirmar o excluir comunicaciones con D. Javier Romera: palabras exactas sobre propiedad, resolución judicial, Meeting Point, documentos facilitados, fecha, medio, capacidad y remitente.
- **Conocimiento de contradicciones.** Deberá aclarar si conocía la posición procesal de CAM de cincuenta y cuatro unidades y la certificación de RIC Private Equity sobre falta de propiedad formal de los activos principales.
- **RIC, seguridad y Comunidad.** Deberá identificar su participación en manifestaciones dirigidas a inversores, decisiones de seguridad o acceso, comunicaciones con FMMM, D. Antonio Cogolludo o Dña. Shaila Cogolludo sobre autoridad comunitaria, y comunicaciones no privilegiadas con asesores sobre título o posesión.
- **Separación patrimonial.** Deberá explicar cómo distinguió bienes de LPB, Matkator, CAM y terceros y qué documentos primarios sustentan su explicación.
- **Segregación, autorización de 1 de agosto de 2022 y expedientes.** Deberá precisar su intervención en la autorización limitada a unidades CAM, en la documentación presentada al Cabildo, en el cambio de operador y en el proyecto común de segregación, aportando inventario, títulos y tratamiento de las unidades de Matkator y terceros.

5. BLOQUE ESPECÍFICO DE D. ANTONIO COGOLLUDO ROJAS

- **Cargo, representación y poder.** Deberá identificar su cargo en la CP-SP, si representaba a Tengolf u otro propietario, el poder que le permitía vincular a la Comunidad y el perímetro de esa representación.
- **Acuerdo de 18 de mayo y seguridad.** Deberá aclarar su asistencia, voto o aprobación; si la medida se limitaba a elementos comunes o alcanzaba unidades privativas; y su conocimiento de las objeciones de LPB y Matkator y de la falta de adjudicación a CAM.
- **Coordinación y alcance de Sentencia 89/2014.** Deberá identificar comunicaciones o coordinación con CAM, FMMM o Dña. Shaila Cogolludo y explicar si utilizó la Sentencia 89/2014 como autoridad sobre el hotel completo.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

- **Actos de 2022.** Deberá precisar cualquier participación en acuerdos comunitarios de 2022 relacionados con obras, licencias, financiación o HNT/MYND.

6. BLOQUE ESPECÍFICO DE DÑA. SHAILA MARÍA COGOLLUDO RAMOS

- **Función administrativa y custodia.** Deberá identificar su función, facultades contables o bancarias y la preparación, transmisión o custodia de cuentas, certificados de deuda e informes de morosidad.
- **Documentos 2017-2018.** Deberá aclarar su participación en la documentación de 12 de junio de 2017 y 18 de mayo de 2018 y su conocimiento del uso de la seguridad para acceso o exclusión.
- **Comunicaciones y separación de fincas.** Deberá identificar comunicaciones con CAM, FMMM o D. Antonio Cogolludo, su conocimiento de que CAM no era propietaria de los activos de LPB antes de 2022 y cómo distinguió LPB, Matkator, CAM y terceros.
- **Actos posteriores.** Deberá precisar su participación en actos comunitarios de 2022 o en documentación destinada a licencias, obras, bancos o financiación, indicando los documentos que sustentan su explicación.

7. CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., ENTIDADES RELACIONADAS Y SUS REGISTROS; ASESORES COMO MAPA DE CUSTODIA

La aclaración sobre las posiciones de CAM se dirigirá prioritariamente a la propia sociedad, sus órganos y archivos, así como a escritos judiciales, documentos societarios y custodios naturales. No se pretende interrogar a sus abogados sobre consejo, estrategia o instrucciones privilegiadas. Sólo si la autenticidad o custodia no pudiera resolverse de otro modo se interesará una aclaración estrictamente no privilegiada.

- **Comparación de posiciones.** ¿Qué título afirmó CAM en 2018, ante inversores en 2020 y ante el concurso en febrero de 2021; por qué difieren; quién dentro de CAM facilitó, verificó y aprobó los hechos; y qué due diligence sustentaba cada versión?
- **Documentos revisados.** ¿Qué archivos acreditan la revisión de la página RIC, el webinar, la certificación de D. Enrique Guerra, Matkator, normativa turística, estatutos CP-SP, acuerdos CE-SP, posesión de 2018 y fecha real de adjudicación?
- **Perímetro CAM-HNT.** Deberán aportarse el proyecto común de segregación, inventario de la unidad económica, derechos de explotación, contratos, personal, licencias, unidades, valoraciones y exclusiones; e identificarse cualquier unidad de Matkator o tercero físicamente incluida pero no jurídicamente transmitida.

Matriz de atribución societaria. Para cada actuación deberá identificarse la sociedad exacta, NIF, órgano o apoderado, acuerdo autorizante, finca o derecho, factura o pago y destinatario. Deberá aclararse específicamente si las unidades y coeficientes de otras sociedades del entorno fueron agregados en votos,

proyectos, licencias, financiación o presentaciones, y bajo qué título; y si HNT recibió únicamente el perímetro de CAM S.A. o un perímetro operativo más amplio sustentado en contratos válidos con terceros.

8. RIC PRIVATE EQUITY Y D. ENRIQUE GUERRA SUÁREZ

- **Fuente, autoría y aprobación.** Deberán identificar quién proporcionó la información de título; qué documentos entregó CAM; quién aprobó la página, «actual propietaria», el proyecto de doce millones, las trescientas habitaciones, la conversión a cuatro estrellas y las diapositivas o notas del webinar.
- **Conocimiento y corrección.** Deberán aclarar cuándo conocieron las cincuenta y cuatro unidades, el concurso, la adjudicación pendiente y el estado de due diligence; por qué se retiró el proyecto en enero de 2021; quién encargó la certificación de 20 de julio; qué documentos la sustentaron y si se corrigió a inversores, visitantes o CNMV.
- **Fondos.** Deberán identificar reservas, compromisos, fondos recibidos, mantenidos, devueltos o redirigidos específicamente vinculados a Sun Park.
- **Elegibilidad y trazabilidad.** Deberán identificar para el proyecto Sun Park/MYND Yaiza las cantidades comprometidas, desembolsadas, devueltas o reasignadas; las fuentes RIC, públicas, europeas u otras; el gasto, obra, habitaciones y empleo computados; la due diligence de disponibilidad; y las comunicaciones sobre Matkator, litigios, concurso y adjudicación.

9. D. JAVIER ROMERA SÁNCHEZ / EL ECONOMISTA

Su eventual declaración se limitará a hechos percibidos directamente, sin exigirle revelar otras fuentes ni deliberaciones editoriales ajenas al objeto.

- **Contacto y narrativa.** Deberá identificar quién le contactó desde CAM o su entorno, en qué capacidad, qué le dijo exactamente sobre propiedad, firmeza judicial y Meeting Point, qué documentos recibió, quién los remitió y si se le pidió publicar o esperar respecto de una narrativa concreta.
- **Información omitida o conocida.** Deberá aclarar si fue informado de los procedimientos pendientes de LPB, las fincas de Matkator, la posición de cincuenta y cuatro unidades o las cuestiones CNMV/RIC.
- **Preservación.** Deberá indicar si conserva mensajes, audios, correos, notas o borradores y si puede identificar la fuente y capacidad de cada afirmación.

10. AC Y ÓRGANO JUDICIAL: CONTEXTO DOCUMENTAL, NO AMPLIACIÓN SUBJETIVA

Estas cuestiones no convierten la presente denuncia en una denuncia contra el Administrador Concursal o el juez. Se resolverán prioritariamente mediante testimonio certificado de los expedientes y oficios delimitados, manteniendo la autonomía de las denuncias 22 y 24.

- **AC.** Debe aclararse documentalmente si conocía el control material de CAM en 2018, si entregó posesión antes de 2022, si verificó la autoridad comunitaria, Matkator, CP-SP, CE-SP, las grabaciones de 2016/2018 y las afirmaciones RIC, y si comparó éstas con la posición procesal de CAM.
- **Órgano judicial.** Debe certificarse si alguna resolución autorizó la posesión de 2018, obras o control sobre Matkator; qué documentos comunitarios se utilizaron; y si alguna resolución explicó el título para actuar como propietaria integral antes de 2022. Si no consta, deberá identificarse qué documento, acuerdo o práctica operó materialmente.

10 BIS. CONTROL CRUZADO DE LOS TRES OBJETOS PROCESALES Y LECTURA NO FRAGMENTADA

La denuncia contra el Administrador Concursal se utiliza únicamente como mapa de alegaciones, deberes atribuidos y fuentes pendientes de verificación. La denuncia relativa a D. Alberto López Villarrubia se utiliza únicamente para identificar resoluciones, documentos que se afirma obraban en autos, contradicciones alegadas y efectos posteriores. Ninguna de las dos denuncias constituye prueba de los hechos de la presente denuncia, ni la presente denuncia pretende ampliar subjetivamente aquellas actuaciones.

El ANEXO 6 compara los tres workstreams por núcleo factual, documento primario, atribución personal, duplicidad, diligencia pendiente, autoridad competente, relevancia de conexidad y riesgo de sobreafirmación. Su función es impedir fechas o cifras incompatibles, confusión de identidades societarias, imputación cruzada entre el Administrador Concursal y el órgano judicial, prueba circular y utilización del silencio institucional como indicio de participación.

La hipótesis sometida a investigación no es la existencia predeterminada de un plan criminal global. La cuestión es si actos independientemente documentados —comunitarios, crediticios, posesorios, concursales, societarios, financieros y de explotación— forman una secuencia jurídicamente conexa y qué responsabilidad individual, si alguna, corresponde a cada interviniente. Los desarrollos posteriores de RIC, HNT, MYND Yaiza, GC/836/P06 o financiación pública se tratarán como efectos patrimoniales o vías de trazabilidad, nunca como prueba retroactiva automática de intención.

11. TESTIGOS, PERICIALES Y LÍMITES DE PRIVILEGIO

- **Autenticación.** D. Gil Marer y Dña. Patricia Domínguez podrán autenticar documentación propia y la cronología; D. David Espejo Navarro podrá explicar versiones, fuentes, cálculos, entrega y uso procesal de sus dictámenes.
- **Ejecución física.** Trabajadores, vigilantes, cerrajeros, personal de mantenimiento y declarantes de DP 1132/2018 serán preguntados sólo después de conocerse contratos, identidades y espacios, y siempre por fecha, lugar, persona, instrucción, pago y zona concreta.

- **Asesores.** Cualquier requerimiento a D. Cristo Suárez Pimentel, Cuatrecasas, Garrigues, Sixto-Seijas, D. Juan Tomás Parrilla, D. Daniel Irigoyen Fujiwara u otros profesionales quedará limitado a hechos personalmente percibidos no confidenciales, existencia, recepción, custodia o entrega de documentos y comunicaciones con terceros. Se excluyen asesoramiento, instrucciones confidenciales, estrategia e impresiones jurídicas, y se priorizarán juzgados, notarías, registros, Administraciones, contrapartes e índices puramente custodiales.
- **Periciales.** La pericial contable, registral, económica, informática o fonográfica se limitará a contradicciones ya delimitadas, archivos originales y preguntas concretas; no se interesa una auditoría penal abierta de toda la historia del complejo.

12. MATRIZ TRANSVERSAL DE ACTAS, REPRESENTACIÓN, TRANSMISIONES Y UNIDAD DE EXPLOTACIÓN

Las preguntas siguientes constituyen una matriz para ordenar documentos y decidir diligencias posteriores; no se solicita formularlas indiscriminadamente a todas las personas ni convertirlas en un interrogatorio masivo.

1. ¿Qué actas, borradores, audios, anexos y certificados existen desde 2011 y cuál es su cadena de custodia?
2. ¿Quién convocó cada junta, con qué cargo, poder, entidad representada y base estatutaria?
3. ¿Quién asistió, quién fue representado y qué poder o delegación acreditó cada representación?
4. ¿Qué unidades, coeficientes y derechos de voto se atribuyeron a cada propietario y eran correctos en la fecha concreta?
5. ¿Quién fue admitido o excluido de voz y voto, con qué deuda declarada, soporte contable y resolución previa?
6. ¿Quién redactó, firmó, corrigió, certificó, custodió y distribuyó cada acta o certificado?
7. ¿Qué diferencias existen entre audio, borrador, acta final, certificado y versión utilizada ante terceros?
8. ¿Qué cuentas, presupuestos, facturas, liquidaciones y extractos respaldaban cada deuda, gasto o derrama?
9. ¿Qué actas o certificados fueron remitidos al concurso, AC, juzgados, notarios, Registro, Cabildo, Yaiza, bancos, inversores o RIC?
10. ¿En qué condición actuó FMMM en cada fecha: representante de PAMANIL, de PAMALEXSHA, administrador comunitario, secretario, custodio o emisor de certificados?
11. ¿Qué nombramiento, contrato, poder, remuneración, factura y cese respaldó cada función atribuida a FMMM?

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

12. ¿En qué condición actuó Antonio Cogolludo: representante de TENGOLF, presidente comunitario, supervisor de mantenimiento de PAMANIL, vinculado a PAMALEXSHA o interlocutor de seguridad?

13. ¿Qué relación laboral, mercantil, societaria o de mandato respaldó la referencia de [REDACTED] Antonio como representante o supervisor de PAMANIL?

14. ¿Qué funciones, firmas, poderes, accesos bancarios o de custodia tuvo Shaila Cogolludo en cada etapa?

15. ¿Qué cargos y contratos correspondieron a PAMANIL y cuáles a PAMALEXSHA, sin mezclarlas?

16. ¿Qué relación contractual y económica mantuvo cada una con la CP-SP o CE-SP, y quién recibió los pagos?

17. ¿Qué continuidad documental o de archivos existió entre Aizpurúa/Molina, PAMANIL, TENGOLF/PAMALEXSHA y CAM/HNT?

18. ¿Qué acuerdos de 2008 sobre CE-SP, cesión de explotación, estatutos, adhesiones, bajas o terminación seguían vigentes en cada venta?

19. ¿Qué obligaciones del transmitente se extinguieron, cuáles fueron asumidas, cuáles eran oponibles al comprador y cuáles eran meramente controvertidas?

20. ¿Qué declaró cada escritura sobre cargas, arrendamientos, ocupantes, explotación, estatutos, Comunidad, litigios y posesión?

21. ¿Qué notas simples, certificaciones, estatutos, actas, contratos, licencias y expedientes recibió cada comprador antes de firmar?

22. ¿Qué transmitente ofreció cada unidad como «libre de cargas» o desvinculada y con qué fundamento documental?

23. ¿Qué sabía cada vendedor sobre la explotación, la unidad hotelera, sus propios incumplimientos, deudas o litigios y qué reveló al comprador?

24. ¿Qué due diligence hizo CAM y qué alertas recibió sobre la CP-SP, CE-SP, unidad de explotación, licencia, litigios, LPB, MATKATOR y terceros?

25. ¿Qué relevancia tuvieron para el conocimiento de CAM su adquisición del crédito, DP 1041/2017, reuniones de diciembre de 2017, compras sucesivas y contactos con la Comunidad?

26. ¿Se notificaron o ejercitaron derechos de adquisición preferente cuando fueran legalmente aplicables, y quién era su titular?

27. ¿Qué título permitía a cada adquirente poseer, acceder, reformar, explotar o incluir en el proyecto espacios distintos de sus fincas?

28. ¿Qué acta o poder se utilizó para ordenar seguridad, cerraduras, llaves, inspecciones, obras o exclusión de terceros?

29. ¿Se presentó una autorización limitada a unidades CAM como disponibilidad sobre el conjunto o sobre fincas de LPB, MATKATOR o terceros?

30. ¿Qué actas y documentos respaldaron solicitudes de licencia, reincorporación, reenumeración, capacidad, primera ocupación o cambio de operador?

31. ¿Qué unidades y plazas fueron computadas en cada expediente y qué título de disponibilidad se aportó para cada una?

32. ¿Qué actas o documentos comunitarios fueron utilizados en proyectos RIC, financiación, ayudas, incentivos o materiales para inversores?

33. ¿Qué persona física aprobó cada declaración externa y en nombre de qué sociedad exacta actuó?

34. ¿Se rectificó alguna afirmación de propiedad, disponibilidad, capacidad o control al conocerse una limitación o controversia?

35. ¿Qué originales faltan, dónde deberían obrar, quién era su custodio y qué explicación existe para su inexistencia, pérdida o sustitución?

36. ¿Qué documentos demuestran una explicación lícita: poder suficiente, contrato válido, título de disponibilidad, acuerdo correctamente adoptado, cuenta trazable o información completa al tercero?

37. ¿Qué documento identifica, para cada una de las 262 fincas, titular, uso, coeficiente, pertenencia a explotación, obligaciones, litigios, posesión, licencia y situación a las fechas relevantes?

38. ¿Cómo se relacionó cada finca histórica con las habitaciones y espacios actuales de MYND Yaiza, y qué unidades fueron combinadas, reenumeradas o suprimidas?

39. ¿Qué tratamiento recibieron las fincas de MATKATOR y qué consentimiento o título específico se invocó?

40. ¿Qué uso posterior se dio a cada acta, certificado, compraventa o representación para producir una decisión concursal, registral, administrativa, financiera o económica?

XII. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE Y TRAZABILIDAD

(115) El denunciante manifiesta haber comunicado desde 2021 hechos a autoridades españolas y europeas en calidad de informante. Sin perjuicio de la competencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y de la necesidad de cumplir las condiciones y el ámbito material de la Ley 2/2023, se solicita al órgano judicial minimizar la difusión de datos personales no necesarios, conservar trazabilidad de accesos y remisiones, notificar cualquier traslado y evitar exposiciones ajenas al derecho de defensa.

(116) No se solicita anonimato frente a los denunciados cuando el derecho de defensa exija conocimiento de la identidad. Se solicita evitar difusión innecesaria de domicilios, teléfonos, cuentas, información familiar y documentos ajenos al objeto penal.

(117) Aweswell Limited es un inversor extranjero del Reino Unido en España. Esta condición se aporta para describir a la víctima, inversión, perjuicio y acceso a la justicia, no como fundamento automático de competencia especial ni de un derecho arbitral no verificado.

XIII. SUPLICO AL JUZGADO

Que, teniendo por presentada esta denuncia y sus anexos, se acuerde su registro, reparto e incoación; se preserve de forma inmediata el audio y expediente Logalty/Burovoz, el archivo completo Actúa, la documentación de liquidación/dación en pago, los libros y originales de las actas y cuentas comunitarias desde 2011, sus archivos nativos, borradores, audios, metadatos y certificaciones derivadas -especialmente las de 4 y 18 de febrero de 2022-, los archivos CAM/RIC/HNT, los expedientes de financiación, incentivos, ayudas o fondos públicos o europeos relacionados y los soportes de acceso, seguridad, obras y explotación identificados.

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito y sus documentos; por formulada DENUNCIA PENAL DOCUMENTADA AUTÓNOMA contra las cinco personas identificadas; por comunicada, sin solicitud actual de acumulación, la existencia de actuaciones relacionadas; y, sin prejuzgar la responsabilidad de persona alguna:

1. La registre como denuncia autónoma, la someta a reparto e incoe las diligencias previas que correspondan, sin tratarla como ampliación automática de las denuncias presentadas el 18 de junio de 2026.
2. Tenga por delimitado el objeto inmediato en la verificación de la posible fabricación y uso instrumental de actas, certificados, deuda y autoridad comunitarios desde 2011; la procedencia no circular de cada cargo, poder, voto, gasto, mandato y autorización; qué se transmitió realmente con las unidades disidentes y qué incumplimientos, daños, litigios, restricciones y responsabilidades no quedaron purgados; título, representación, posesión, acceso, seguridad, explotación, obras, titularidad finca por finca, MAT y terceros; y correspondencia entre esos documentos, la adjudicación de 2022, la segregación, la explotación y la financiación o incentivos posteriores.
3. Acuerde inicialmente las doce diligencias prioritarias descritas en el apartado XI.A y tenga los veinticinco bloques complementarios por identificados como mapa de preservación y eventual ampliación, sin ordenar una producción indiscriminada.
4. Obtenga testimonio certificado de DP 1132/2018, DI 248/2018 y de las piezas estrictamente pertinentes del Concurso 36/2012, incluyendo la cadena de enero de 2018, la Junta de 18 de mayo, los hechos de 7 de junio y las actuaciones sobre conservación, acceso, obras y MAT.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

5. Requiera a CP-SP, CE-SP, PAM, PMLX, TG y proveedores de seguridad o cerrajería los libros originales, convocatorias, listas de asistentes, poderes, audios, borradores, archivos nativos, metadatos, actas, certificados, contratos, facturas, partes, cuentas, bancos y registros delimitados, distinguiendo cada entidad, cargo, periodo, documento y espacio afectado.
6. Recabe certificaciones históricas del Registro Mercantil y de la Propiedad, escrituras y expedientes de Yaiza, Cabildo, Turismo y Catastro necesarios para construir las matrices de identidad societaria, finca, título, operador, obra, capacidad y uso.
7. Acuerde preservación dirigida de correos, mensajes, audios, páginas, data rooms, libros, actas, certificados, cuentas, versiones y metadatos exclusivamente vinculados a personas, fechas, documentos y operaciones identificados, incluyendo la cadena de transmisión y uso ante el concurso, bancos, autoridades, inversores y expedientes de financiación o ayudas, con filtro de secreto profesional.
8. Individualice cada acto por persona física, entidad representada, poder, fecha, finca o derecho, instrucción, pago, beneficio y consecuencia, evitando atribuciones cruzadas por parentesco, cargo, grupo o denominación comercial.

9. Trate a AAS inicialmente como persona históricamente material y de contraste, y al AC 36/2012 como testigo material no neutral cuya declaración deberá practicarse después de obtener y exhibirle los documentos objetivos, sin incorporarlos automáticamente como denunciados en la presente denuncia.

10. Dé traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre incoación, competencia territorial, prescripción acto por acto, medidas urgentes de preservación y forma legalmente adecuada de conocimiento o coordinación limitada con las denuncias autónomas de 18 de junio; sin que la comunicación de conexidad implique acumulación. Si se considera competente Arrecife, acuerde inhibición y remisión íntegra, no archivo material.

11. Tras los resultados de la primera fase, acuerde mediante resolución motivada sólo las declaraciones, periciales, comunicaciones o requerimientos adicionales estrictamente necesarios para confirmar o excluir cada hipótesis y, en su caso, concretar la calificación y responsabilidad individual.

12. Identifique, mediante consulta, certificación o testimonio limitado, el órgano, NIG, número y estado de las dos denuncias presentadas el 18 de junio de 2026, exclusivamente para delimitar sus objetos, evitar duplicidades y preservar fuentes comunes; y requiera de las Diligencias Previas 552/2025 testimonio limitado de la denuncia de MATKATOR, su ampliación, resoluciones, inspecciones y periciales relevantes para las fincas afectadas. No se incorporarán imputaciones ajenas como prueba circular ni se solicita por ahora acumulación automática.

13. Tenga por aportados los ANEXOS 5, 6, 7, 8 y 9 como instrumentos de delimitación y control: antecedentes fiscales e institucionales; matriz cruzada de los tres workstreams; ficha de procedimientos relacionados; visualización de la cadena de posible

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

fabricación y uso de actas desde 2011, la doble utilización selectiva de titularidad-coste en 2022 y su posible proyección sobre la ruta CAM-RIC Private Equity-HNT-MYND, financiación, incentivos y recursos públicos o europeos; y doble cronología CAM-RIC Private Equity-Concurso 36/2012. Que sean utilizados para una lectura no fragmentada, sin prejuzgar la existencia de un esquema global ni trasladar automáticamente actos de un interviniente a otro.

Es Justicia que se solicita en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 2026.

Fdo.: D. GIL MARER

NIE [REDACTED]

OTROSÍ DIGO PRIMERO - COMPETENCIA

Que, si el órgano receptor considera territorialmente determinante la ejecución física en Yaiza, se interesa la inhibición y remisión íntegra a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, con transmisión de la denuncia, documentos, piezas relacionadas y diligencias practicadas, y con adopción previa de las medidas urgentes de preservación que no admitan demora. No se solicita ni se consiente que una duda territorial se resuelva mediante archivo material de la notitia criminis.

SUPLICO AL JUZGADO que así lo acuerde.

OTROSÍ DIGO SEGUNDO - CARÁCTER AUTÓNOMO, AVISO DE CONEXIDAD Y LECTURA NO FRAGMENTADA

Que las dos denuncias presentadas personalmente el 18 de junio de 2026 —una sobre la actuación del Administrador Concursal, referencia de control 22, y otra sobre determinados actos de supervisión judicial, referencia de control 24— son actuaciones autónomas y distintas de la presente denuncia. Sus datos oficiales de reparto, NIG e incoación se aportarán tan pronto sean comunicados. No se solicita que la presente denuncia sea tratada como ampliación ni que las actuaciones sean acumuladas automáticamente. Se solicita dejar constancia de su conexión documental, temporal, funcional y económica; identificar las fuentes comunes; evitar una lectura fragmentada; preservar pruebas coincidentes; y permitir, cuando existan datos oficiales, una consulta o comunicación judicial limitada. Cualquier decisión posterior de coordinación, remisión, separación o acumulación deberá ser adoptada por los órganos competentes tras comparar motivadamente objetos, sujetos, periodos y diligencias, sin prejuzgar responsabilidades.

| DENUNCIA PENAL AUTÓNOMA / SIN ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA |
ACTUALIZADA 25 JUN 2026

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por comunicada la conexidad en esos términos, registre y tramite la presente denuncia como actuación autónoma y no acuerde acumulación por la sola referencia a actuaciones relacionadas.

OTROSÍ DIGO TERCERO - DOCUMENTACIÓN SUJETA A SECRETO PROFESIONAL

Que existen comunicaciones históricas desde 2012 de D. Gil Marer y Dña. Patricia Domínguez con profesionales de Cuatrecasas, PwC/Landwell, Garrigues, D. Cristo Suárez Pimentel, Sixto-Seijas, D. Juan Tomás Parrilla, D. Daniel Irigoyen Fujiwara y otros asesores. Esas comunicaciones sirven para localizar fechas, custodios, actas, estatutos, contratos, licencias, advertencias y testigos, incluida la discusión contemporánea sobre unidad de explotación, transmisión de unidades y la cadena comunitaria desde 2011. Se mantienen inicialmente en reserva para evitar una renuncia indiscriminada al secreto profesional. Se solicita priorizar actas, audios, escrituras, expedientes, registros, títulos, estatutos, contratos, licencias y demás documentos subyacentes no privilegiados; requerir primero a juzgados, notarías, registros, Administraciones, Comunidades, sociedades y contrapartes; y, sólo si fuera imprescindible, delimitar previamente el hecho no protegido, aplicar un filtro de privilegio y permitir al denunciante pronunciarse sobre una aportación específica.

SUPLICO AL JUZGADO que así lo tenga en cuenta.

OTROSÍ DIGO CUARTO - EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS VIVOS, DOCUMENTACIÓN SOBREVINIENTE Y PRESERVACIÓN

Que permanecen abiertos, pendientes de recepción completa o sujetos a nuevas actuaciones los circuitos administrativos comunicados a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a los órganos competentes en materia de incentivos regionales y fondos, incluyendo el expediente GC/836/P06 y las actuaciones relacionadas con las SALIDAS 497011/2026 y 499980/2026. Las comunicaciones actualmente disponibles se aportan exclusivamente como prueba de recepción, análisis, custodia, traslado competencial y existencia de expedientes vivos, no como pronunciamiento administrativo de culpabilidad, titularidad, fraude o procedencia presupuestaria europea.

Que, además, el 18 de junio de 2026 se registraron comunicaciones ante el Cabildo Insular de Lanzarote, expediente 614/2026, y el Ayuntamiento de Yaiza, expediente 3224/2026, solicitando verificación y preservación de expedientes turísticos, urbanísticos, comunitarios y relativos a MATKATOR; y consta el expediente catastral 00601344.35/25. Toda resolución, acuse, remisión, informe, expediente, anexo o respuesta oficial sobrevenida que resulte material será aportada inmediatamente a las actuaciones, sin que la presente denuncia dependa de que la Administración comparta la hipótesis del denunciante.

Se interesa que el órgano instructor recabe directamente los expedientes completos, incluidas solicitudes, declaraciones de titularidad y disponibilidad, proyectos, inventarios, due diligence, informes, decisiones de elegibilidad, financiación, pagos, verificaciones, auditorías, rectificaciones y documentos electrónicos nativos, con identificación de autores, firmantes, destinatarios, metadatos y fechas de incorporación; y preserve asimismo los expedientes turísticos, urbanísticos y catastrales, sin asumir como ciertos los hechos alegados en las comunicaciones del denunciante.

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por efectuada la anterior manifestación y, cuando proceda, acuerde la preservación y remisión certificada de dichos expedientes, sin perjuicio de la aportación inmediata de la documentación oficial sobrevenida.

OTROSÍ DIGO QUINTO - RATIFICACIÓN Y CANAL DE COMUNICACIÓN

El denunciante manifiesta su disponibilidad para ratificar personalmente la denuncia, identificar documentos y aportar originales. Solicita que las comunicaciones se practiquen en el domicilio indicado y, cuando proceda, se anticipen al correo [REDACTED] sin perjuicio del medio procesal legalmente exigible.

SUPLICO AL JUZGADO que así lo acuerde.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 2026.

D. GIL MARER